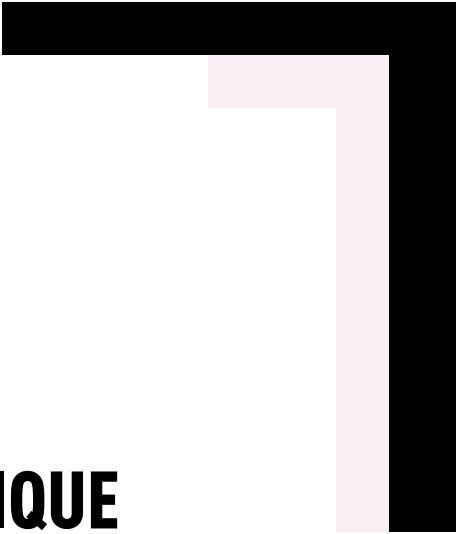




GRH DANS LA FONCTION PUBLIQUE



Cours



Suzanne Maury
Inspectrice générale des Affaires sociales
Enseignante à l'IRA de Lyon

Hae-Ok Pyun
Maître de Conférences HDR
Université d'Orléans

Denis Malherbe
Maître de Conférences HDR
Université de Tours

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.

© Cned 2023

6-S852-TE-WB-00-23



Accessibilité - Ce document est partiellement conforme.



SOMMAIRE

PARTIE 1 GRH PUBLIQUE, GRH PRIVÉE, MISSION ET ENJEUX

CHAPITRE 1 La GRH, activités, acteurs, missions page 4

1. La GRH, des fonctions variées page 5
Grandes fonctions et activités de la GRH page 6
2. Focus sur les « politiques de gestion » : comment les élaborer ? page 7
Définir une politique de rémunération, les questions à se poser : page 7
3. Focus sur la fonction relationnelle : la GRH, une fonction partagée page 9
4. Les attentes des organisations à l'égard de la GRH et les difficultés à affronter page 10

CHAPITRE 2 Une GRH contingente, des modèles contrastés page 13

1. Comprendre la logique des organisations : la GRH, élément d'une politique d'ensemble page 13
2. La confrontation de deux modèles historiques : une illustration de la contingence
de la GRH et du management des hommes page 16
3. La GRH de la fonction publique : une histoire différente, des rapprochements avec le privé page 19
4. Enjeux et débats de la GRH aujourd'hui page 24
Comment maîtriser l'évolution à moyen terme de la masse salariale ? page 24
Quels besoins en emplois ? page 26
Quelle source de la motivation ? page 28

CHAPITRE 3 Comment piloter la GRH ? page 32

1. Le pilotage par les indicateurs page 32
2. Du bilan social au rapport social unique page 35
3. SIRH (système d'information sur les ressources humaines) page 37
4. Quelles spécificités du secteur public dans le suivi des indicateurs de pilotage ? page 39

PARTIE 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GRH DANS LA FONCTION PUBLIQUE : LE STATUT ET SES CONSÉQUENCES

CHAPITRE 1 Le statut, définition, portée, conséquences	page 44
1. Qu'est-ce que le statut ?	page 45
2. Une fonction publique de carrière	page 47
3. L'organisation de la carrière	page 49
4. Quelles conséquences sur la GRH publique ?	page 50
CHAPITRE 2 Les contractuels	page 53
1. Une part élevée de contractuels malgré des dispositions longtemps restrictives.	page 54
2. Les contractuels : une situation constamment améliorée, malgré d'évidentes carences.	page 56
3. Les dispositions en faveur des contractuels dans la réforme de transformation de la fonction publique ..	page 57
4. Les contractuels, questions de principe	page 58
CHAPITRE 3 Les obligations et la déontologie du fonctionnaire	page 62
1. Les obligations : relations de travail et système de valeurs.	page 63
2. Des préoccupations déontologiques aujourd'hui plus marquées	page 65
3. Paradoxalement, un dispositif disciplinaire protecteur et peu utilisé.	page 67
CHAPITRE 4 La gestion des fonctionnaires, centralisation ou proximité	page 69
1. Les responsabilités nationales, de l'élaboration des statuts à la GRH	page 69
2. Les trois fonctions publiques : un ensemble en théorie unifié	page 71
3. Des fonctions publiques en réalité fort différentes	page 72
4. La GRH territoriale, une référence pour la Fonction publique d'État ?	page 75

PARTIE 1 GRH PUBLIQUE, GRH PRIVÉE, MISSION ET ENJEUX

La gestion des ressources humaines n'est pas identique dans le secteur privé et dans la fonction publique : le droit applicable est différent (la fonction publique ne relève pas du droit du travail applicable aux autres salariés), les modalités de gestion des emplois et des personnes le sont aussi, tout comme la représentation du personnel auprès des employeurs et les règles du dialogue social.

Il ne faudrait pas en conclure que les deux GRH, publique et privée, n'ont pas de points communs.

Au demeurant, des différences presque aussi fortes séparent, dans le secteur privé, la GRH des grandes entreprises et celle des plus petites, de même que, dans la fonction publique, la GRH qui est appliquée aux enseignants n'est pas identique à celle que l'on rencontre dans un établissement public de petite taille. Pour autant, même si le contexte joue dans le sens de la différenciation des règles et des pratiques, les activités, les missions, les outils, voire les enjeux de la GRH sont largement communs, quel que soit le type d'entreprise ou d'organisation. La Partie 1 du présent cours présente les caractéristiques générales de la GRH, qu'elle soit publique ou privée, et les enjeux auxquels elle doit répondre, tout en notant, chaque fois que nécessaire, les spécificités de chacun de ces deux secteurs.

≡ Quelle définition du champ étudié ici ?

Pour la GRH dite publique, le champ étudié est celui de la fonction publique, défini comme l'ensemble des personnes affectées dans un organisme de droit public à caractère administratif (services de l'État, collectivités territoriales, établissements publics administratifs) et soumises à des règles de droit public. On y inclut les fonctionnaires titulaires (ceux qui sont rentrés dans la fonction publique par concours ou à la suite d'un plan de titularisation) et les contractuels, personnels non titulaires ¹.

En 2021, hors emplois aidés (qui ne relèvent pas du droit public), l'INSEE décompte plus de 5,7 millions d'agents relevant de la fonction publique, titulaires ou contractuels, dont environ 2,5 dans la Fonction publique d'État (ministères, services centraux et déconcentrés, et établissements publics de l'État), environ 2 dans la Fonction publique territoriale (collectivités territoriales et établissements publics rattachés) et environ 1,2 dans la Fonction publique hospitalière (établissements publics de santé).

Le champ de la fonction publique ainsi défini repose sur des critères juridiques. La comptabilité nationale utilise un critère plus large lorsqu'elle évoque les « administrations publiques » : elle y inclut, outre la fonction publique, des organismes publics où ne travaillent pas des fonctionnaires (ainsi le Commissariat à l'énergie atomique) et les organismes de droit privé à financement public prédominant et qui exercent une mission de service public (par exemple les organismes de sécurité sociale). Selon cette définition plus large, « l'emploi public » atteint alors 5,9 millions.

La France comptait au total, en 2021, 29,5 millions d'emplois, dont 26,4 millions exercent une activité salariée. Avec 5,7 millions d'agents, la fonction publique n'est donc pas une composante marginale de l'emploi salarié (elle en représente 19,3 %). Nous verrons que la France a, par rapport à d'autres pays, une conception large de la fonction publique, ce qui explique l'ampleur de ces chiffres et permet de mesurer les enjeux, financiers et sociaux que celle-ci représente (INSEE 2022).

CHAPITRE 1 La GRH, activités, acteurs, missions



Objectifs

- Connaître la diversité des fonctions et des activités de la GRH.
- Comprendre les liens entre la GRH et la stratégie des organisations.
- Comprendre pourquoi la GRH est une fonction dite « partagée ».
- Identifier les attentes à l'égard de la GRH et mesurer la difficulté de ses missions.

1. Sur ces notions, voir Partie 2, chapitre 2.2.

» Documents de référence

Avertissement : les livres d'universitaires sur la GRH ne portent que sur la GRH du secteur privé

- La GRH, Anne Dietrich et Frédérique Pigeyre, collection repères, La découverte, 2011.
- Les 100 mots des ressources humaines, J. Igalens, Que sais-je ?
- Les enquêtes de la CEGOS, organisme privé de formation, sur la fonction GRH dans les entreprises.

1. La GRH, des fonctions variées

Le tableau ci-après classe les différentes fonctions et activités de la GRH. La première fonction est une fonction « **d'administration du personnel** » : la GRH est d'abord une fonction « support », qui fournit à une organisation (entreprise, association, service public) le personnel dont elle a besoin et qui le gère, au sens logistique du terme ; le personnel doit être recruté, payé, formé, évalué si l'organisation le prévoit. Il est enregistré dans un fichier, qui comporte des renseignements administratifs sur la personne, le poste occupé, les diplômes, les formations suivies, les absences, éventuellement les sanctions. Le service de GRH établit des déclarations obligatoires destinées aux services publics qui les demandent ainsi que des statistiques générales. La GRH peut sous-traiter certaines de ces activités (la paye ou l'organisation des recrutements le sont fréquemment). Elle garde alors un rôle de « maître d'ouvrage » et de surveillance.

La deuxième fonction est **relationnelle** : elle recouvre les relations de travail, à l'intérieur de l'organisation, entre les responsables de la GRH et les responsables de service (services de production, services financiers...) ou les managers opérationnels : le service de GRH les associe, par exemple, à la mise en place d'une procédure d'évaluation du personnel ou leur demande d'enregistrer les absences ou les congés. La fonction relationnelle inclut également les relations sociales avec les représentants du personnel, dans le cadre de concertations régulières ou d'une négociation spécifique. Les relations avec les partenaires extérieurs à l'entreprise (représentants des pouvoirs publics, responsables syndicaux...) relèvent également de cette activité.

Enfin, la GRH a pour rôle d'élaborer des « **politiques de gestion** » adaptées à l'organisation : une entreprise peut ainsi décider d'orienter ses recrutements pour disposer de compétences qui lui font défaut tout en réduisant parallèlement d'autres catégories d'emplois, modifier le classement de ses emplois et la grille de rémunération correspondante, élaborer une politique de formation de ses cadres ou mettre en place une politique de rémunération du personnel.

Les choix effectués alors vont guider la fonction d'administration du personnel (l'opération de recrutement obéira à la politique ainsi définie). Ils entraîneront des conséquences sur la fonction relationnelle, notamment avec les représentants du personnel, que les managers de l'entreprise peuvent choisir d'associer (ou non) à la définition des politiques de GRH (négociation d'accords), qui doivent en tout cas être consultés.

L'élaboration de telles politiques de gestion n'est pas l'apanage du secteur privé : la GRH publique n'agit pas autrement quand elle revalorise l'échelonnement indiciaire de tel corps ou de telle catégorie (par exemple celui des catégories C, comme ce fut le cas en 2022) plutôt que de telle autre, quand elle redéfinit le régime indemnitaire (réforme de 2014) ou quand elle élabore un référentiel des compétences attendues des candidats pour guider un jury de concours.

La GRH assure ces trois fonctions dans le respect du droit applicable, sachant que celui-ci n'est pas identique dans le secteur privé et dans le secteur public, même s'il existe des rapprochements et si certains rares textes (notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail) sont identiques dans l'un ou l'autre secteur.

Grandes fonctions et activités de la GRH

Une obligation transversale : respecter le droit

- Connaître et respecter, dans le secteur privé, le droit du travail : Code du travail et accords collectifs applicables à l'entreprise.
- Connaître et respecter, dans le secteur public, les règles générales (gestion et rémunération des emplois) et statutaires.
- Maîtriser les procédures et les supports obligatoires : contrat de travail dans le secteur privé, arrêté relatif à une décision individuelle (nomination, promotion, mutation) dans le secteur public.
- Produire les documents obligatoires (bilan social par exemple, voir ci-dessous, chapitre 1.3).

Administrer

- Organiser les recrutements (participer à la mesure des besoins, à la définition des postes, organiser les opérations de recrutement).
- Organiser les évaluations individuelles du personnel Gérer la paye.
- Organiser les formations (élaboration du plan de formation, sélection des personnes à former, organisation des formations).
- Gérer les dossiers du personnel (enregistrement des données administratives, enregistrement des progressions de carrière).
- Production de déclarations obligatoires et de données factuelles.

Organiser la relation avec les multiples acteurs

- Internes (Direction, managers, y compris les managers opérationnels N+1 des salariés, représentants du personnel), salariés eux-mêmes (information, gestion des incidents comme les sanctions).
- Externes (pouvoirs publics, syndicats, actionnaires, opinion publique).

Élaborer des politiques de gestion : par exemple, quelle méthode de classement des emplois ? Quels choix de rémunération ? Qui et comment recruter ?

Une politique de gestion s'élabore en tenant compte du contexte externe (position de l'entreprise sur son marché, situation de concurrence ou difficultés de recrutement) et interne (qualification du personnel, taille, culture d'entreprise...).

Elle est définie également en lien avec la stratégie de l'organisation (la GRH appuie cette stratégie, l'aide à se concrétiser) et tient compte de l'acceptabilité des mesures par le personnel.

D'autres présentations des fonctions de la GRH sont possibles : certaines approches séparent ainsi les politiques de gestion déjà mises en place (le cœur de métier de la GRH) et l'effort pour accompagner le « développement social futur de l'entreprise ». D'autres (voir ci-dessous l'analyse du consultant Dave Ulrich) ajoutent, aux fonctions traditionnelles de la GRH mentionnées ici, une fonction de « défenseur des salariés », qui veille à répondre à leurs attentes et à préserver leur motivation : ce rôle existe effectivement (il est loisible de le classer dans la fonction relationnelle ou de considérer qu'il mérite d'être isolé en tant que tel).

Au-delà de ces différences, retenons que la GRH exerce des fonctions propres (les tâches logistiques et de gestion) et des fonctions plus transversales, en lien avec le management de l'organisation, son projet stratégique et les acteurs opérationnels de l'entreprise : en tout état de cause, elle est au service de l'organisation dans laquelle elle se situe et épouse *prioritairement* ses objectifs et ses intérêts, ce qui, parfois, frustre les DRH et déçoit les salariés. Mais telle est pourtant bien sa logique.

2. Focus sur les « politiques de gestion » : comment les élaborer ?

Les petites entreprises élaborent rarement des politiques de gestion qui leur seraient propres : elles adoptent le plus souvent telles quelles le classement des emplois, la grille de rémunération et les règles d'avancement inscrits dans les conventions collectives de branche qui leur sont applicables. Cependant, elles font des choix sur le recrutement et la formation des salariés, même si elles ne formalisent pas toujours une ligne de conduite sur le long terme.

Les grandes entreprises à l'inverse élaborent des politiques adaptées à leurs besoins, qui affinent et précisent la convention collective applicable s'il y a lieu. Ces politiques sont souvent validées, au moins partiellement, par accord collectif d'entreprise. Les managers doivent alors faire des choix (ci-dessous, l'exemple des questions concernant l'élaboration d'une politique de rémunération) en mesurant, pour chacun d'eux, les avantages et les inconvénients, l'acceptabilité, le coût, la catégorie de personnel qui serait concernée : la GRH repose fréquemment sur une « segmentation » des mesures, par exemple entre cadres et non-cadres, en fonction des métiers exercés ou des conditions de travail.

Enfin, la fonction publique élabore elle aussi des politiques de gestion, dans le cadre spécifique qui est le sien. Pour la fonction publique d'État, le principe d'égalité entre les membres d'un même corps² impose, outre des perspectives de carrière identiques, un système de rémunération défini au niveau national pour un corps considéré : pour la rémunération de base, chaque corps relève ainsi d'une grille indiciaire. Quant aux primes, elles sont prévues par un texte législatif ou réglementaire, ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles d'être modulables en fonction de l'évaluation du fonctionnaire. De même, la fonction publique a défini une politique de recrutement, qui repose sur des principes généraux et se décline ensuite par concours, ainsi qu'une politique d'évaluation (avec un corpus de règles commun et des aménagements par ministère et parfois par corps). Ces règles, comme l'ensemble du droit de la fonction publique, sont élaborées unilatéralement par l'État, mais certaines peuvent faire l'objet d'une négociation et d'un accord avec les organisations syndicales. En tout état de cause, les instances de représentation du personnel (appelées dans la fonction publique « instances de participation ») doivent être consultées. Parce qu'ils sont inscrits dans des textes législatifs et réglementaires, ces dispositifs sont sans doute un peu plus difficiles à modifier que ceux des entreprises du secteur privé, souvent définis par accords collectifs.

Définir une politique de rémunération, les questions à se poser :

- L'ampleur de la masse salariale et son évolution est-elle un enjeu pour l'entreprise ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Quel écart avec le « marché » et les organisations du même secteur peut-on se permettre ? Y a-t-il volonté (ou nécessité) d'être attractifs ?
- Quelle part de la rémunération fixe et des primes en fonction de ce que les textes (ou les accords collectifs) permettent ou imposent ? Quel type de primes privilégier (ancienneté, technicité, résultats) ? Forfaitaires ou modulées (le plus souvent en fonction de l'évaluation individuelle de l'agent) ? Garanties ou réversibles ? Quelle place pour l'intéressement collectif ? Sur quels critères ?
- Quelle différenciation cadres/non cadres dans le secteur public, différenciation entre catégories A, B ou C [1], ou entre métiers [techniques, commerciaux ou administratifs] ? Quel écart entre salaires maximum et minimum [quelle pyramide des rémunérations] ? Quel écart entre début de carrière et fin de carrière, si une carrière est prévue [accepte-t-on des « carrières plates »] ?
- Comment s'effectuent les revalorisations ? Annuellement ? Sans rythme fixe ? De manière uniforme, sélectivement ou de manière mixte ? Si la sélectivité est préférée, quel pourcentage de personnes peut en bénéficier annuellement ? Qui en décide ? Les salariés bénéficient-ils d'une garantie de pouvoir d'achat ?
- Comment s'effectuent les promotions et les progressions de carrière ? L'ancienneté y joue-t-elle un rôle ? L'évaluation individuelle ? Au coup par coup ou en fonction de règles établies au préalable ?
- Des engagements de revalorisation spécifique ont-ils été pris pour certaines populations, notamment les femmes ?
- Quels avantages autres [maintien du salaire en cas de maladie, action sociale de l'entreprise, intéressement aux résultats] ?

2. Voir Partie 2, chapitre 2.1, la définition d'un corps (ensemble de personnes recrutées par un même concours).

Les choix de politique de gestion seront faits en fonction de la culture de l'organisation [souvent de son histoire] et des enjeux auxquels elle est confrontée. Le but peut être de fidéliser le personnel et de lutter contre la concurrence ou, au contraire, de limiter les coûts salariaux au maximum. Les choix dépendront aussi des moyens financiers.

La politique ne sera pas nécessairement la même pour des commerciaux, des cadres «encadrants» ou des cadres d'études. Certaines catégories [les commerciaux dans le secteur privé, les ingénieurs dans le secteur public] sont souvent mieux rémunérées. Pour les commerciaux, une part de leur rémunération dépend souvent de leurs résultats. Les cadres encadrants sont souvent plus favorisés que les cadres d'études sans mission d'encadrement. D'une manière générale, la politique de GRH «segmente» les populations.

La politique de rémunération épouse en tout cas les objectifs [et les moyens] de l'organisation qu'elle sert.

Les fonctionnaires appartiennent à des corps [voir définition au chapitre 2.1 ci-après], classés en catégorie A, B ou C selon le niveau de recrutement exigé dans les concours externes [Bac + 3 ou + 5 pour les concours A, Bac ou Bac+ 2 pour les concours B, diplôme inférieur ou absence de diplômes pour la catégorie C].

≡ Pourquoi qualifie-t-on parfois la GRH de «stratégique» ?

Dans le secteur privé, la notion de «capital humain» est parfois entendue au sens premier du terme, comme une ressource que l'on doit faire fructifier : dans un monde concurrentiel où les produits et services valent essentiellement par leur différenciation, les ressources humaines, leur créativité, leur disponibilité, leur adaptabilité représentent un atout décisif et la véritable richesse de l'entreprise.

La GRH qui parvient à attirer et à retenir les talents nécessaires à la réalisation des objectifs de l'entreprise permet à celle-ci de se démarquer : elle est ainsi «productrice de valeur», c'est-à-dire de bénéfices.

Cette conception de la GRH a conduit, selon les écoles de pensée ³:

- À tenter d'évaluer le «retour sur investissement» de la GRH : ainsi le coût d'une politique de formation peut-il être mis en regard des avantages comparatifs qu'il procure à l'entreprise ; la GRH peut également mesurer la qualité des recrutements opérés [en examinant le devenir des cadres un an ou plusieurs années après leur recrutement] : l'approche est intéressante [la GRH s'efforce de quantifier son apport et surveille sa propre efficacité], mais elle ne permet pas, quoi qu'en disent parfois les théoriciens, de mesurer avec exactitude la contribution d'ensemble de la GRH aux résultats obtenus, ce qui semble une entreprise vaine ;
- À considérer comme primordiale la mobilisation des salariés qui «soutiennent» leur entreprise ; selon les experts de la GRH stratégique, l'attachement à l'entreprise est un facteur de performance ;
- À élaborer une planification de la GRH [emplois et compétences] pour répondre au projet stratégique de l'entreprise : très fréquemment, une telle approche s'avère peu adaptée, car excessivement rigide dans un contexte changeant ⁴.

Plus simplement, la prise de conscience du caractère stratégique de la GRH a conduit à associer les DRH [directeur des ressources humaines] au pilotage de l'entreprise, en tablant sur l'établissement d'une synergie entre la GRH et les autres fonctions : ainsi, surtout dans les grandes entreprises, la GRH n'est-elle pas considérée comme une simple fonction support [même si elle joue aussi ce rôle].

Le directeur des ressources humaines est membre à part entière du Comité de direction réuni autour du PDG et participe aux décisions de management de l'organisation.

Dans la fonction publique, le caractère stratégique de la GRH, sans être bien évidemment lié à l'espoir d'améliorer la rentabilité, est certain, l'accent étant mis alors sur la mobilisation des agents, tout particulièrement des cadres, pour atteindre les changements espérés, **amélioration du service rendu ou de l'efficience**.

Pour autant, les responsables de la GRH publique ne sont pas associés à l'élaboration des politiques publiques, sauf dans les cas où l'on craint des réactions négatives, comme ce fut le cas récemment à l'Éducation nationale, lors de la réforme des collèges. La transposition des modes de fonctionnement des entreprises ne s'applique pas.

3. Citons l'école du capital humain (selon laquelle les compétences humaines représentent pour l'économie et les entreprises un investissement rentable), avec les économistes américains TW. Schultz et G. Becker, mais aussi les universitaires américains qui ont travaillé sur le lien entre GRH et performances (B. Becker et B. Gerhart) et enfin les tenants de la planification stratégique des ressources humaines, également des universitaires américains, C. Hendry et A. Pettigrew notamment.

4. Voir ci-après, chapitre 1.2, la difficulté de définir les besoins en emplois.

3. Focus sur la fonction relationnelle : la GRH, une fonction partagée

La multiplicité des acteurs qui interfèrent dans les décisions de GRH a été mentionnée ci-dessus. La GRH se caractérise alors par les modes de relation qu'elle instaure avec ses interlocuteurs : elle peut être fondée sur l'acceptation du dialogue, voire de la négociation, ou au contraire être l'expression d'un modèle d'autorité « top down » [elle reflète le modèle d'autorité de l'organisation]. Le dialogue social est de qualité inégale : il peut être irréprochable, respectant les procédures et la concertation, tout en étant excessivement formel, sans débats de fond ni écoute mutuelle. La qualité du dialogue social, qui tient pour beaucoup à l'aptitude des responsables de la GRH aux échanges, est pourtant de plus en plus considérée aujourd'hui comme un des éléments de la performance des organisations. S'agissant de la fonction publique, les avis sont le plus souvent convergents : la qualité du dialogue social gagnerait à s'améliorer. Toutefois, le jugement d'ensemble sur le dialogue social du secteur privé en France n'est guère plus favorable⁵.

Note de lecture : dialogue social et performance des organisations

Dans leur ouvrage « Dialogue social et performance économique » [1], M. Ferracci et F. Guyot établissent un diagnostic prudent, notant que les effets des syndicats sur la réduction des inégalités ou l'augmentation de l'emploi sont incertains, tantôt positifs, tantôt moins favorables. Pour autant, les auteurs reconnaissent l'importance de la relation de confiance établie entre salariés et employeurs pour adapter rapidement l'entreprise aux changements de l'environnement. C'est en ce domaine que la qualité du dialogue social et la confiance mutuelle que se portent les gestionnaires de l'entreprise et les organisations syndicales jouent fortement sur les performances des organisations.

Le raisonnement est transposable à la fonction publique : les réformes achoppent fréquemment sur l'hostilité des organisations syndicales, ce qui limite leur ambition et freine leur acceptation.

(1) Presses de Sciences-Po, 2015

La GRH est une des rares fonctions exercées par des salariés dont ce n'est pas le métier principal : ce sont en général les chefs de service et les cadres opérationnels (souvent les supérieurs hiérarchiques directs des agents) qui la mettent en œuvre. Ce sont eux qui déclenchent les recrutements, définissent les profils dont ils ont besoin, choisissent les candidats, évaluent les agents, distribuent les primes et décident (ou au moins, préparent) les promotions. Certes, ils agissent alors avec le soutien technique des services de GRH, mais leur rôle est déterminant.

Il existe d'autres modèles (la Fonction publique d'État en fait partie) où, à l'inverse, le service de GRH est premier : il gère les emplois, décide des affectations et mutations (en y associant, ou pas, les responsables de service), arbitre, certes sur proposition des cadres, les avancements et promotions.

La concentration ou la déconcentration des décisions touchant les ressources humaines est une des caractéristiques fondamentales d'une organisation. Il s'agit en effet d'un choix lourd de conséquences, qui a un impact sur l'efficacité d'une organisation. Une trop grande liberté laissée aux cadres opérationnels peut se traduire par des pratiques hétérogènes, faisant perdre ainsi toute efficacité à une politique de GRH. Inversement, une trop grande centralisation des décisions de GRH les déresponsabilise, surtout s'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir « sanctionner » (positivement ou négativement) les agents placés sous leurs ordres.

Enfin, la GRH est un enjeu de valorisation pour la direction d'une organisation : sur ce terrain, les responsables peuvent souhaiter aller au-delà de leurs obligations légales, en particulier sur la diversification des recrutements, la lutte contre les discriminations ou la gestion des âges. La fonction publique participe à l'exercice de cette « responsabilité sociale », mettant en avant des mesures ambitieuses sur l'égalité entre les hommes et les femmes ou destinées à lutter contre les discriminations⁶. La démarche est intéressante (elle rend les entreprises et les services publics parties prenantes de débats de société) à condition de ne pas relever seulement de l'affichage.

5. Voir sur ce point le Pacte pour la compétitivité de l'industrie française, Louis Gallois, novembre 2012, sur les causes structurelles du décrochage de la France : « le dialogue social est insuffisamment productif » ; Rapport d'information n° 722 (2020-2021) de Mme Frédérique PUISSAT, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 juin 2021.

6. Voir <https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presentation-du-plan-interministeriel-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2023-2027>

4. Les attentes des organisations à l'égard de la GRH et les difficultés à affronter

Les organisations ont de fortes attentes à l'égard de la GRH. Elles veulent :

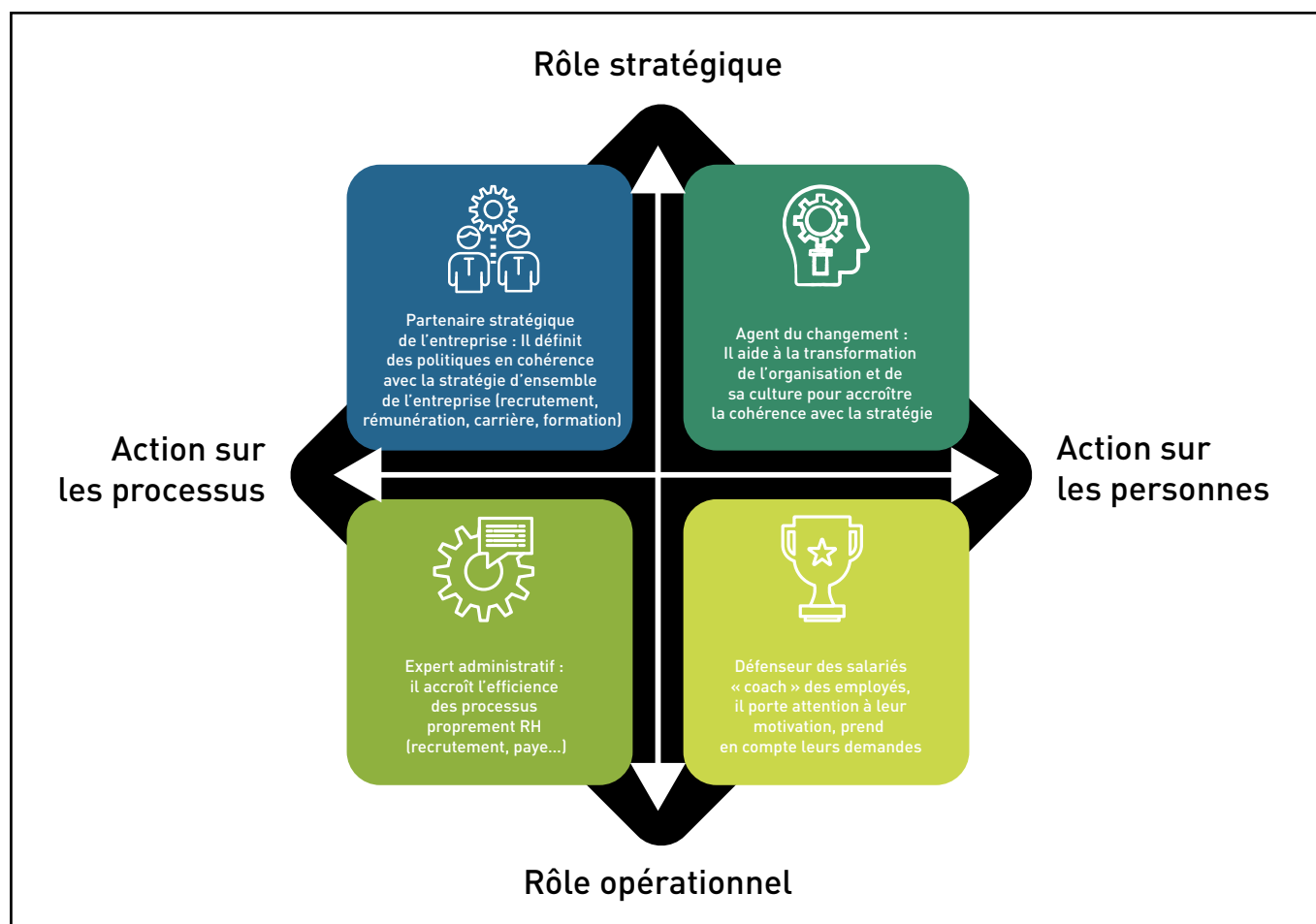
- Qu'elle assure les actes nécessaires dans le respect du droit : recrutements faits à temps, paye versée régulièrement et sans erreur, sécurité juridique des mesures prises ;
- Qu'elle connaisse l'entreprise, son activité et ses besoins, notamment les besoins en emplois et les compétences nécessaires pour occuper ceux-ci, ce qui lui permet d'une part de participer activement au recrutement (bonne adaptation de la personne à l'emploi) et à l'évaluation individuelle des salariés, d'autre part d'élaborer une politique de l'emploi (définition du nombre d'emplois nécessaires, organisation des mobilités, rémunération des compétences rares, équilibre entre emploi permanent et emploi précaire) ; l'équité de la répartition des emplois entre les services (services centraux et services opérationnels notamment) suppose une connaissance fine de l'organisation ;
- Qu'elle parvienne à associer les cadres opérationnels à ses objectifs et à leur faire jouer leur rôle de relais de la politique GRH de l'entreprise (le risque est qu'ils s'en démarquent ou ne se sentent pas responsables de cette mission) ; la question de l'adhésion des cadres opérationnels est décisive dans le succès d'une politique de GRH ;
- Que, sur le fondement de la connaissance qu'elle a de l'organisation (et à partir de la connaissance de sa stratégie), elle propose des politiques adaptées, notamment une politique de rémunération qui concilie attractivité pour les salariés et respect des équilibres financiers : la maîtrise de la masse salariale est un rôle important de la GRH ;
- Qu'elle garantisse un bon climat social et veille à la motivation du personnel, sachant que les débats sont vifs sur les sources de la motivation (voir sur ce point le chapitre 1.2 ci-après) ; elle doit ainsi accompagner les changements : reconversion éventuelle du personnel, organisation des mutations ;
- Qu'elle prépare l'avenir, en travaillant sur le projet à long terme de l'organisation et les compétences qui lui seront nécessaires (recrutement, formation). C'est la GRPH, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, enjeu crucial et souvent non ou mal traité, parce qu'il est difficile ;
- Qu'elle sache enfin « rendre compte » de ses missions (à la direction, aux représentants du personnel) et se dote d'outils de pilotage (voir ci-après chapitre 1.3).

La GRH rencontre souvent des difficultés à satisfaire l'ensemble de ces exigences. Elle doit en tout cas se prémunir contre certains risques. Les responsables de la GRH doivent d'abord s'intéresser à son efficacité propre et veiller à un équilibre entre leurs activités. Des organismes de consultants publient régulièrement des études sur le pourcentage des effectifs des organisations consacrés à la GRH (CEGOS, 2009, 2016, 2019) : la fonction utilise entre 1,6 % et 1,9 % des effectifs, ce dernier chiffre valant pour les services publics et le secteur bancaire. La fonction publique d'État ne mesure pas cette donnée, mais devrait pourtant s'interroger davantage sur le coût de sa GRH, sans doute élevé, compte tenu de la nécessité de disposer de services de GRH dans l'ensemble des services déconcentrés pour servir de relais à une direction de GRH ministérielle elle-même étoffée.

De même, le secteur privé évalue le poids des activités administratives à 25 % parce qu'elles sont les plus prenantes en temps, au détriment parfois des missions touchant aux ressources humaines et à l'accompagnement de l'entreprise. Le risque de se consacrer excessivement à ces activités est d'autant plus fort que le droit qui encadre la fonction GRH est précis et minutieux : dans la fonction publique, où, nous le verrons, le droit statutaire est détaillé et où l'organisation du dialogue social est chronophage, certaines estimations chiffrent à 40 % le poids des activités administratives dans la fonction RH, ce qui est considérable : ce poids renforce le sentiment que la GRH publique se consacre prioritairement à la gestion de procédures.

La GRH doit également faire face à des contradictions potentielles : il lui est demandé à la fois de maîtriser les coûts salariaux et d'investir dans les ressources humaines, de veiller aux intérêts de l'organisation et à la motivation du personnel, d'adapter les salariés à de nouvelles compétences et de sauvegarder la flexibilité des emplois...

La GRH fait parfois « comme si » cette contradiction n'existait pas. La célèbre matrice du consultant *Dave Ulrich* (elle figure dans tous les manuels de GRH), qui décrit la GRH à la fois comme partenaire stratégique de l'entreprise et comme défenseur des salariés, est ainsi, en partie, une utopie. Dans les cas difficiles, un intérêt prévaut sur l'autre, de même que le long terme peut, en période difficile, être sacrifié au court terme.



Source : Dave Ulrich, *Human Resource Champions. « The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results »* (1999)

Enfin, la GRH doit être une discipline de terrain, empreinte de doute : un décalage se crée en effet fréquemment entre l'affichage d'une politique et la réalité vécue, soit que les prescriptions des responsables de la GRH ne sont pas, en pratique, appliquées par les responsables de service, soit que les outils mis à disposition (un guide d'évaluation du personnel, un référentiel de description d'emplois) sont mal compris ou mal utilisés. L'adoption de textes et la communication officielle ne suffisent pas pour changer les pratiques de GRH : il faut en ce domaine « aller y voir » et ne pas se payer de mots.

Deux illustrations des enjeux contemporains de la GRH : les enquêtes de la CEGOS

La CEGOS, organisme de formation et de conseil, a récemment réalisé deux enquêtes sur la fonction RH dans les entreprises de plus de 100 personnes. La première étude date de juin 2016 et a été menée auprès de 245 DRH et 960 salariés⁷. La seconde a été conduite en février 2019 sur un échantillon de 201 DRH/RRH et de 1065 salariés⁸.

Les difficultés de la GRH (CEGOS, 2016).

Les difficultés de la GRH sont principalement liées :

- À l'accroissement des activités administratives : entre 2012 et 2016, le poids des activités administratives a augmenté de 15,5 % pour atteindre 29 % de l'ensemble des activités quotidiennes tandis que le poids des autres missions de RH (ex. : conseil sur le terrain, partenaire stratégique et accompagnement, expert technique et juridique, négociation) a diminué. Ainsi, 81 % des DRH et RRH déclarent passer beaucoup de temps à mettre en place des accords à la suite des évolutions réglementaires en 2016 contre 64 % en 2012.
- Au manque de légitimité de la fonction au sein de l'organisation : les DRH et RRH disent manquer de soutien de la part de la Direction générale (47 %), d'information sur la stratégie de l'entreprise (46 %) et de marge de manœuvre (64 %), rencontrer des difficultés pour valoriser l'apport de la fonction RH aux objectifs stratégiques de l'entreprise (62 %), passer beaucoup de temps à éteindre les « incendies » (76 %), se heurter au manque de vision sociale et d'anticipation de la Direction (56 %).

7. Radioscopie des DRH, Baromètre de l'Observatoire, Cegos, 27/09/2016.

8. Radioscopie des DRH, Baromètre de l'Observatoire, Cegos, avril 2019.

Une fonction entre évolutions et contraintes (CEGOS, 2019).

88 % des DRH/RRH considèrent que leur métier s'est enrichi au cours des cinq dernières années, notamment en allant dans un sens plus stratégique (76 %). Toutefois, ce constat positif demeure marqué par plusieurs réserves quant à la répartition de leurs activités. Les répondants sont aussi nombreux (près de 9/10) à déplorer dans leur quotidien le poids des tâches administratives pour lesquelles ils ont un intérêt limité. Avec un quart de leur activité quotidienne (— 4 points/2016), l'administration des RH passe encore un peu avant leurs rôles de conseil auprès des salariés et des managers (23 % contre 21 % en 2016), de partenaire stratégique et d'accompagnateur du changement (20 % contre 17 % en 2016) et de négociateur avec les partenaires sociaux (stable à 16 % comme en 2016).

40 % des DRH et RRH se déclarent toujours mal ou peu informés sur la stratégie de leur entreprise et plus d'un sur deux se heurte au manque de vision sociale et d'anticipation de leur direction (52 %). Près d'un responsable RH sur trois (64 %) note que ses horaires de travail ont explosé. Cette situation délicate est pour partie liée au nombre des réformes qui affectent le champ de la GRH depuis 2016. Mais elle procède aussi des réorganisations ou restructurations de leurs entreprises (50 % des réponses) et les projets de transformation liés au numérique (48 %). À ces enjeux stratégiques impactant la GRH, s'ajoutent des enjeux de climat social avec l'action contre les RPS (50 %), le dialogue social (48 %) ou l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés (47 %). Dans ce tableau complexe, on notera enfin la stabilité de l'asymétrie de confiance des salariés dans la fonction RH. Alors que les DRH et RRH s'accordent en 2019 une note de confiance à 5,5 (5,6 en 2016), les salariés leur accordent seulement une note de 6,8 (6,7 en 2016).

Notions clefs

Notions	Définitions
Administration du personnel	Administration du personnel : activité de gestion du personnel qui porte sur la mise en œuvre de procédures. La paye, l'organisation des recrutements (dans la fonction publique, la logistique des concours), la tenue des dossiers du personnel, le suivi de leurs absences et l'enregistrement des formations en font partie. Cette fonction de la GRH n'est pas la plus créative, mais elle est indispensable pour remplir la fonction première du service, mettre à disposition de l'organisation les ressources humaines dont elle a besoin.
Politique de gestion des ressources humaines :	Politique de gestion des ressources humaines : choix effectués par une organisation qui lui permet d'ajuster les activités de GRH (recrutement, évaluation, rémunération, formation du personnel) aux besoins, aux moyens et à la culture de l'organisation. L'entreprise se dote ainsi d'une doctrine et de méthodes ou d'outils spécifiques en lien avec ses priorités.
Fonction stratégique de la GRH	Fonction stratégique de la GRH : la GRH n'est pas qu'une fonction support, elle contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation, en mobilisant le personnel et en adaptant les effectifs, les emplois et les compétences.
Concentration et déconcentration	Concentration et déconcentration : la fonction GRH peut être organisée de manière diverse (service central prédominant ou multiples services de GRH dotés de responsabilités dans les directions et services de l'entreprise). Le partage entre les décisions prises au niveau central et celles déléguées au niveau local ou aux cadres est une des caractéristiques d'une GRH.

À retenir : L'essentiel

La gestion des ressources humaines se définit comme l'ensemble des activités qui permettent à une organisation (entreprise, association ou service public) de disposer des ressources humaines correspondant à ses besoins. Elle associe plusieurs fonctions, de l'administration du personnel (qui occupe encore l'essentiel de son temps, surtout dans le secteur public) à l'élaboration de politiques de ressources humaines, en passant par la gestion des relations avec ses partenaires, parmi lesquels les représentants du personnel. C'est une fonction partagée, en particulier avec les cadres de l'organisation qui l'appliquent au quotidien, ce qui crée des risques de distorsion entre les politiques et leur application ou, à l'inverse, peut conduire à déresponsabiliser le niveau local si les responsables délèguent peu. Ses missions sont difficiles : elle doit trouver un équilibre entre ses fonctions et ne pas être excessivement monopolisée par ses tâches logistiques. Elle doit également satisfaire des injonctions contradictoires, ainsi maîtriser les coûts salariaux et les emplois tout en maintenant un bon climat social et en améliorant les compétences du personnel. Sa fonction essentielle est d'accompagner l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs.

CHAPITRE 2 Une GRH contingente, des modèles contrastés



Objectifs

Savoir-faire

- Comprendre dans leurs grandes lignes les théories des organisations.
- Connaître différents modèles de GRH dans l'histoire, mesurer leurs avantages et leurs risques, comprendre la spécificité de la GRH publique.
- Identifier les enjeux communs à toute GRH.

Textes et documents de référence

Ce sont en partie les mêmes que pour le chapitre précédent, avec un ajout.

- *Les 100 mots des ressources humaines*, J. Igalens, Que sais-je ?
- Circulaire du 23 février 1989, dite Circulaire Rocard, sur le «renouveau du service public».
- *Organisation, Théorie, Applications*, Boyer L. & Equilbey N. (2003), Éditions d'Organisation.
- *Théorie des organisations*, Plane J.M. (2013), Dunod.
- *La GRH*, Dietrich A. & Pigeyre F. (2011), collection repères, La découverte.

1. Comprendre la logique des organisations : la GRH, élément d'une politique d'ensemble

Les théoriciens des organisations ont depuis un siècle structuré notre approche de cette réalité et posé les bases de la réflexion sur le management, entendu comme le pilotage des organisations.

Les organisations (entreprises, services publics, associations) sont définies comme des systèmes d'action collective, où différentes fonctions, placées sous une autorité hiérarchique commune, coopèrent entre elles pour atteindre des objectifs. L'étude de leur fonctionnement est toujours interdisciplinaire, faisant appel, selon les questions posées, à l'économie et aux sciences de gestion (Quelle place de l'organisation sur le marché ? Quels services fournis ? À quel prix ? Quelle organisation interne ? Quelle efficacité ? Quel personnel ?), à la sociologie et à la science politique (Qui exerce le pouvoir ? Comment sont gérés les conflits ?), enfin à la psychologie (Comment s'exerce le leadership ? Quelle est la source de la motivation des acteurs ?).

Les théoriciens des organisations sont nombreux et leurs champs d'intérêt d'une grande diversité. Les approches forment un ensemble touffu qu'il est difficile de résumer, tant les modes d'entrée sont différents. Elles donnent des organisations une vision complexe, multifforme, mais stimulante : leur point commun est de rechercher les clefs permettant de comprendre, parfois de décoder, leur logique de fonctionnement pour pouvoir y agir de manière plus efficace.

Au départ, F. W. Taylor (1911) cherche à diriger l'organisation suivant la méthode scientifique et met en place l'Organisation scientifique du Travail (OST), appelée également «taylorisme». Pour ce faire, il est indispensable de :

- Diviser le travail de manière horizontale avec la spécialisation des tâches.
- Diviser le travail de manière verticale avec une distinction claire entre les concepteurs et les exécutants.
- Rémunérer les salariés au rendement pour les motiver.
- Contrôler le travail des salariés par le truchement des contremaîtres.

Max Weber (1922) a lui aussi construit, avec une vision à la fois proche et différente du taylorisme, un modèle idéal, **l'organisation bureaucratique**. Pour lui, la bureaucratie est inévitable pour une organisation par la nécessité de gérer des biens et des personnes en masse. Ce modèle idéal s'appuie sur l'autorité rationnelle ou légale et est régi selon un certain nombre de principes (ex. : l'organisation des emplois dans une hiérarchie clairement définie, la définition formelle de la sphère de compétences légales pour un emploi, le recrutement d'agent sur qualification, l'obéissance hiérarchique...).

Par la suite, l'école des « relations humaines », composée de psychologues du travail (Elton **Mayo**, Abraham **Maslow**, Frederick **Herzberg**, Douglas **Mac Gregor**), s'est intéressée aux **sources de la motivation** des travailleurs et a montré l'interaction entre les performances et l'attention portée aux individus.

Enfin, plus récemment, les sociologues des organisations ont essayé de décoder les règles non apparentes qui en régissent le fonctionnement : E. **Mintzberg** a travaillé sur les conséquences de l'environnement sur les structures, montrant que les organisations fonctionnent différemment selon leur taille, leurs objectifs, leur âge, leur culture. Ses conclusions mettent en lumière la naïveté des approches normatives de l'école classique (Taylor, Weber, Fayol). **Crozier** s'est intéressé au **jeu des acteurs** dans les organisations, montrant qu'il existait des pouvoirs parallèles aux hiérarchies officielles. Un sociologue comme J-D **Reynaud** a travaillé sur la **résolution des conflits et l'importance de la régulation sociale dans les rapports de travail**. Un autre chercheur, P. **d'Iribarne**, a mis en lumière l'importance de la « culture » nationale dans les relations de travail, montrant combien le salarié français, qui travaille par fierté professionnelle, répugne à être contrôlé par son supérieur hiérarchique tandis que le salarié américain, qui n'y voit que l'application d'un contrat, l'accepte sans état d'âme. Enfin, James **March**, politologue, a étudié la **manière dont les décisions sont prises** dans les organisations, ironisant parfois sur « la rationalité limitée » des décideurs, qui maîtrisent mal l'organisation qu'ils commandent.

Théoriciens des organisations : quelques approches

	Approche résumée	Commentaire
École classique : Frederick Taylor (1856-1930) Henri Fayol (1841-1925) Max Weber (1854-1920)	L'objectif est de produire, au moindre coût et de manière la plus rationalisée possible. Taylor et Fayol dégagent des règles de « bon fonctionnement » des entreprises, reposant pour le premier sur une organisation scientifique du travail et, pour le second, sur la coordination des fonctions et la cohérence des décisions. Weber distingue trois sortes d'autorité : - Traditionnelle (liée aux usages) - Charismatique (celle liée à une personnalité) - Légale ou rationnelle : cette dernière s'appuie sur des règles strictes et prédéfinies. Ce type d'autorité est la plus efficace pour diriger de grandes organisations : il faut en outre que la hiérarchie des emplois soit bien définie, que les employés soient sélectionnés sur leurs compétences et bénéficient de salaires fixes et d'avantages sociaux.	À la différence de Taylor, qui s'intéresse pour l'essentiel à la productivité et considère les ouvriers comme des machines, Fayol est sensible à l'importance de l'équité et de la « gentillesse », pour « encourager l'enthousiasme ». Sans le vouloir (il croit définir le fonctionnement d'une entreprise capitaliste), Max Weber, en fixant les règles de fonctionnement idéales d'une organisation « bureaucratique » (le terme est ici laudatif), a décrit le modèle traditionnel du service public (qui n'existe guère au moment où il écrit) : prégnance de la règle de droit impersonnelle, importance de la hiérarchie et de la discipline, spécialisation des tâches, utilisation des critères combinés de mérite et d'ancienneté pour les promotions.
École des relations humaines : Mayo, Maslow, Herzberg, Mac Gregor, (années 1930-1950 environ)	En utilisant des méthodes expérimentales dans les entreprises, E. Mayo montre que les temps de repos et l'établissement de relations interpersonnelles accroissent la productivité, F. Herzberg montre que l'enrichissement des tâches entraîne des vertus bénéfiques, D. Mac Gregor montre que le regard (et les préjugés le cas échéant) des dirigeants exercent une influence sur la qualité du travail fourni.	Les conclusions de l'école des relations humaines ont façonné notre approche de la GRH et du management : l'homme n'est pas qu'un facteur de production, c'est un individu sensible et il faut compter avec ses réactions. Ces conclusions font l'unanimité, mais elles sont souvent utilisées de manière superficielle, l'attention portée aux personnes restant formelle et parfois mise en avant à des fins de manipulation.

	Approche résumée	Commentaire
Contingence structurelle : Burns et Stalker (1966) Lawrence et Lorsch (1967) Woodward (1965) Chandler (1962)	L'organisation idéale ou « one Best way », à toute épreuve n'existe pas. Selon l'état de l'environnement ou du sous-environnement, la stratégie de l'entreprise ou encore le niveau de la technologie, l'organisation doit prendre la forme la plus adéquate pour s'adapter aux exigences externes. L'organisation qui réussit le mieux est celle qui a su s'adapter à l'évolution et l'état de son environnement.	Les théories de la contingence structurelle ont façonné notre approche organisationnelle d'aujourd'hui : l'organisation doit s'adapter pour survivre et prospérer. Cette approche est souvent utilisée pour justifier la restructuration organisationnelle, notamment en cas de l'externalisation et de la délocalisation de sites de production ou de la suppression des services.
Approche sociologique des organisations : Michel Crozier (1922-2013) Erhard Friedberg (1942)	L'organisation n'est pas entièrement contrôlée par la direction, les agents essayant de sauvegarder une certaine autonomie en jouant sur ses failles (les « zones d'incertitude »). Pour gérer efficacement celle-ci, il faut prendre en compte ces enjeux de pouvoir dissimulés.	La force des analyses de M. Crozier et d'E. Freidberg est de montrer combien l'organisation est complexe, puisqu'elle possède une face visible (son organisation, sa hiérarchie, ses règles affichées) et une face cachée, avec des jeux d'acteurs qui tentent de reprendre du pouvoir là où l'autorité officielle faiblit ou dans les zones qu'elle néglige. L'organisation est vivante, elle n'est ni transparente ni atone, elle s'observe et se décode.
Théorie de la décision : James March (1928)	A travaillé sur le processus de décision : les décideurs possèdent des capacités cognitives limitées et la rationalité (rationalité limitée) de leurs décisions est loin d'être parfaite, surtout dans un contexte compliqué. Parfois même les décisions sont clairement déraisonnables, les solutions disponibles contribuant à façonner l'analyse du problème posé.	L'intérêt de la démarche de March est de désacraliser les compétences des hauts décideurs en montrant la fragilité du processus de prise de décision et la difficulté à « gouverner » et à contrôler les échelons inférieurs.

L'approche par les diverses théories des organisations nous permet de mesurer, au-delà de la fonction de GRH, l'importance du pilotage d'ensemble de l'entreprise : le management, autre nom de ce pilotage, est une fonction transverse, « intégrative », qui permet à une organisation d'exister. C'est en ce sens qu'Henri Fayol, malgré sa vision souvent datée des relations professionnelles, est considéré comme le père du management : il prend des organisations une vision globale, insiste sur la cohérence à établir entre les différents services (production, finances, GRH) comme entre le court et le long terme.

Toutefois, si elle n'en est qu'un élément, la GRH dépend étroitement du management d'ensemble de l'organisation. Elle respecte les règles de fonctionnement de l'entreprise, fonction de ses spécificités (taille, type de production, histoire), de ses valeurs, de la manière dont elle considère sa main-d'œuvre, sans nul doute aussi du contexte, économique ou culturel. Aujourd'hui, le fait que la GRH soit « contingente », c'est-à-dire variable en fonction de l'ensemble de ces éléments, n'est plus mis en doute : **il n'existe pas une, mais des GRH.** L'approche ne doit pas pour autant être purement relativiste : en étudiant ci-après les différents modèles propres aux entreprises privées puis aux organisations publiques, nous verrons qu'il existe des invariants, notamment s'agissant de la préoccupation de motivation. De plus, dans une société ouverte, les modèles s'influencent mutuellement de plus en plus : c'est le cas aujourd'hui où, sans s'estomper, les différences entre GRH publique et GRH privée sont moins marquées.

2. La confrontation de deux modèles historiques : une illustration de la contingence de la GRH et du management des hommes

Pour démontrer l'évolution de la GRH, l'on rapproche fréquemment les deux modèles d'organisation les plus opposés, *l'entreprise taylorienne* du début du XX^e siècle et *l'entreprise dite « flexible »* d'aujourd'hui. L'hypothèse sur laquelle repose cette comparaison est que le pilotage des organisations comme leur GRH dépend du contexte productif dominant : la GRH n'est pas identique dans un contexte de *production de masse* (où la productivité est la préoccupation essentielle), ce qui était le cas des entreprises tayloriennes, et dans le contexte actuel de concurrence peu régulée, où la différenciation entre les entreprises repose sur *l'originalité et la qualité des produits ou services et où l'implication du personnel est un atout majeur*. Le raisonnement est applicable (voir point 3 ci-après) à la fonction publique : c'est parce qu'elle produit des normes et des services gratuits qu'elle a adopté certaines règles de fonctionnement et de gestion de son personnel : elle a besoin de personnel qualifiés qu'elle doit motiver d'une part, mais, par ailleurs, elle est également marquée par une certaine lenteur et une certaine indifférence au temps, un attachement au travail bien fait plutôt qu'au travail vite fait, caractéristiques qu'elle doit sans doute à l'importance que revêt la qualité de la norme juridique.

Attention : le tableau ci-dessous ne présente que des modèles, utiles, parce qu'ils simplifient la réalité, ce qui permet de la comprendre. Pour autant, la réalité est différente : dans la pratique, les modèles se recouvrent (des entreprises sont aujourd'hui restées tayloriennes sur certains aspects, devenues flexibles sur d'autres). En outre, le modèle flexible concerne davantage les grandes entreprises que les petites, où la GRH est davantage tissée de relations interpersonnelles et d'un certain paternalisme. L'approche ci-dessous est donc simplificatrice, d'autant qu'entre les deux modèles présentés, d'autres ont existé, qui prévalaient dans les années 50 et 60 : il en est ainsi du modèle dit « de l'entreprise fordienne » dans les années 60 ou 70, modèle dans lequel les entreprises avaient des modes de production standardisés proches du travail à la chaîne taylorien, *mais* se montraient soucieuses de fidéliser le personnel et d'organiser le dialogue social.

L'évolution de la GRH privée, fonction du contexte productif, de l'entreprise taylorienne à l'entreprise flexible

	Modèle taylorien	Modèle des entreprises flexibles
Contexte économique et social	Industrialisation, production de masse.	Crise récurrente, mondialisation des échanges, concurrence exacerbée, importance des coûts de production et de l'innovation.
Modèle d'organisation de l'entreprise	Organisation hiérarchisée avec parcellisation du travail d'exécution.	Organisation flexible, capable d'adapter sa main-d'œuvre en quantité et qualité à un environnement fluctuant. Développement du travail en projet, avec des équipes évolutives, fréquemment travail en réseau sur un projet.
Conception de l'emploi et de la main-d'œuvre	Séparation stricte des emplois de conception et d'exécution, acceptation de la routine pour les emplois d'exécution, rémunération à la tâche ou au rendement. Caractère interchangeable de la main-d'œuvre d'exécution considérée comme une masse non individualisée.	Vision de financiers : gestion des hommes en tant qu'« actifs spécifiques », qui doivent contribuer à la création de richesses, participation de la GRH à la stratégie de l'entreprise. GRH = organisation de la flexibilité et adaptation des salariés aux évolutions du contexte.

	Modèle taylorien	Modèle des entreprises flexibles
Valeurs dominantes/valorisées	Responsabilité des cadres, les seuls à détenir technicité et capacité d'initiative. Obéissance des autres. La motivation est générée par le salaire (salaire à la pièce pour les ouvriers), qui encourage la productivité.	Mobilité/adaptabilité (compétences les plus recherchées, avec la créativité). Esprit d'initiative, réactivité exigée de tous (même des employés de rang modeste, dès lors qu'ils portent l'image de l'entreprise). La motivation tient au salaire, mais aussi à l'attachement à l'entreprise et à son développement.
Gestion sociale	Peu de droits reconnus à la main-d'œuvre, mais elle doit être bien payée si elle est productive et docile.	Attention portée surtout aux cadres et cadres supérieurs (« à potentiel »), avec une hiérarchie des salaires qui s'écarte de manière très importante pour les hauts dirigeants. Altération des droits de la main-d'œuvre externe (intérim et CDD) et, dans certains secteurs, de la main-d'œuvre interne.

La description des deux modèles montre que la GRH est passée de l'administration du personnel (propre à une organisation fondée sur la division du travail, l'importance du lien hiérarchique et l'uniformité des règles) qui caractérisait le modèle taylorien, à une GRH qui a pour objectif d'améliorer les performances d'organisations qui cherchent à s'adapter au marché, organisations dites flexibles. L'on illustre parfois ce changement en se référant à la personnalité du directeur des ressources humaines : ancien militaire au début du siècle, il doit faire régner la discipline. Dans la seconde partie du XX^e siècle, il se professionnalise : il doit comprendre une organisation qui évolue constamment, utilise le droit et les sciences de gestion, élabore et négocie des systèmes de rémunérations différenciés et incitatifs. Pour autant, il est difficile de dire que, entre les deux modèles, la GRH a progressé : elle est aujourd'hui plus outillée, plus complexe, mais elle peut être humainement tout aussi dure que la GRH taylorienne et l'attention qu'elle porte aux individus est puissamment intéressée. De manière plus précise, une des différences les plus importantes entre les deux GRH est le contenu des compétences attendues du personnel : l'entreprise taylorienne attend de ses cadres des compétences techniques et organisationnelles et de son personnel d'exécution un savoir-faire routinier. L'entreprise flexible attend de tous le personnel des qualités autres, **qui dépassent les savoirs de base et sont des qualités personnelles** : adaptabilité, réactivité, capacité à prendre des initiatives, implication. La frontière entre les aptitudes professionnelles et les qualités personnelles s'estompe. La notion de compétences, qui sera utilisée dans la GRH publique dans les années 2000, tant dans les procédures de recrutement que d'évaluation individuelle, devient centrale.

À GRH évolutive, management des hommes évolutif lui aussi. Les modes de commandement ont évolué parallèlement, ce qui dessine un nouveau profil de l'encadrement :

Du management classique	... au management fondé sur la coopération
Point de départ Il existe un modèle idéal de management, qu'il est possible d'atteindre en appliquant certains principes et certaines règles.	Point de départ Il existe des principes de management, mais celui-ci correspond à un effort permanent d'adaptation au contexte. Il se heurte au caractère difficilement prévisible des comportements. On peut réduire l'incertitude en observant les personnes et le fonctionnement de l'organisation, sans l'annuler.

Du management classique	... au management fondé sur la coopération
Conception des ressources humaines Le facteur humain est pris en compte, mais on attend que les préoccupations personnelles s'effacent derrière la fonction, les règles à appliquer, l'intérêt général. La motivation est vue très simplement : c'est la rémunération qui la crée.	Conception des ressources humaines L'uniformisation des règles et des comportements est considérée comme ayant des effets nocifs. Le facteur humain est vu dans sa richesse, de manière dynamique, c'est une ressource que le cadre doit mobiliser. C'est aussi un objet d'étude, on cherche à comprendre ses enjeux, les sources de sa motivation, pour la stimuler. Les managers sont conscients que leur comportement peut jouer sur cette motivation.
Degré de responsabilité Les décisions sont centralisées, sur le fondement d'objectifs déterminés par le chef d'entreprise. L'organisation repose sur la hiérarchie et l'obéissance.	Degré de responsabilité Le fonctionnement est déconcentré, le manager de terrain « négocie » ses propres objectifs et les moyens correspondants, il est donc responsabilisé ainsi que son équipe. Les cadres se voient fixer des objectifs sous forme quasi contractuelle. L'organisation repose sur l'accord des volontés, le partenariat est mis en avant, l'accent est mis sur le partage des objectifs et l'abolition des distances : le cadre est un « coach » plus qu'un chef, au moins en apparence (il évalue toutefois les personnes).
Mode de coordination du travail Les métiers s'articulent et sont coordonnés, mais sont clairement identifiés et séparés les uns des autres.	Mode de coordination du travail Le travail en « mode projet » et le développement des réseaux professionnels sont valorisés, sur des objectifs, avec une demande de coopération multidisciplinaire, l'insistance sur la complémentarité des compétences.
Rôle du cadre : disposant d'une compétence technique supérieure, il transmet les consignes, se fait obéir (et donc respecter), il veille au bon déroulement du travail.	Rôle du cadre : il sait animer son équipe, faire coopérer les personnes, apaiser les tensions, obtenir des résultats.
Valeurs : égalité, reconnaissance des compétences techniques. Dans le service public, traitement identique des usagers.	Valeurs : coopération, efficacité, efficience, résultats, évaluation. Dans le service public, adaptation du service rendu à la mesure des besoins, éventuellement différenciation des usagers.
Risque : excessive stabilité, routine, égalité formelle.	Risque : recherche de l'efficacité à tout prix et désengagement des individus, manipulation, artifice.

Le management coopératif a beaucoup séduit, parce qu'il était porteur d'une vision différente des relations professionnelles, plus contractuelle et respectueuse des personnes que les modes de commandement antérieur. Dans la fonction publique, où son introduction est récente, il reste le modèle de référence, bien qu'il ne soit pas intégralement appliqué (la responsabilisation des cadres est en particulier beaucoup moins forte dans un modèle centralisé que dans les entreprises flexibles, où elle est réelle). Dans le secteur privé toutefois, ce modèle fait l'objet d'une certaine désillusion :

- Il est critiqué parce qu'il correspondrait à une conception aseptisée des rapports sociaux, qui ignore les conflits, encourage l'adoption d'attitudes conformistes, dissimule la dureté des relations sociales ;
- Selon le sociologue François Dupuy⁹, il s'accompagnerait d'une surveillance intense des salariés, multipliant les process, indicateurs et objectifs, avec une volonté de contrôle insidieux du travail et une surcharge des cadres, sommés de réussir et de rendre compte constamment. Il prônerait l'initiative et la créativité, mais de manière formelle, conduisant dans les faits à la dilution de la collectivité humaine qu'est une organisation : le risque est que le sens du travail disparaisse, que les pratiques managériales deviennent des automatismes et que les salariés se désinvestissent.

3. La GRH de la fonction publique : une histoire différente, des rapprochements avec le privé

Ni le management ni la GRH ne peuvent, dans la fonction publique, être directement relié au contexte productif, comme le sont les entreprises : pourtant, ils ont beaucoup emprunté aux modèles idéaux de la première moitié du XX^e siècle, les entreprises de Taylor, Fayol et Weber, notamment au modèle bureaucratique de ce dernier, dont la description, élaborée pourtant pour défendre une forme de « capitalisme rationnel », fait irrésistiblement penser aux administrations publiques traditionnelles :

- Importance de la règle de droit, générale et impersonnelle, qui s'applique à tous, les individualités s'effaçant devant l'intérêt commun ;
- Valorisation de la chaîne hiérarchique ;
- Spécialisation des fonctions (parallèle à la parcellisation taylorienne) ;
- Valorisation des qualités techniques (la notion de compétences au sens large est ignorée) ;
- Sélection des meilleurs et fidélisation par l'octroi d'avantages particuliers (les fonctionnaires ont été parmi les premiers à bénéficier de droits sociaux) ;
- Offre d'une carrière, avec possibilité de promotion accordée sous le double critère de l'ancienneté (assimilée à l'expérience) et du jugement des supérieurs.

La GRH de la fonction publique est également marquée par la conception du service public élaborée dans les années d'avant-guerre : à la différence de nombreuses autres fonctions publiques étrangères, où seuls sont fonctionnaires les agents qui exercent des prérogatives de puissance publique¹⁰, en France toute personne qui contribue au service public fait partie de la fonction publique, y compris les enseignants, les jardiniers ou les personnels soignants. Comme le disait le juriste Duguit en 1930, au nom de l'école du service public qu'il a contribué à construire : « Ce qui fait le fonctionnaire, ce n'est pas la nature des actes qu'il accomplit, c'est la participation permanente et normale au fonctionnement du service public ». Cette tradition contribue à faire des fonctionnaires des salariés à part (voir Partie 2) et, en définissant la fonction publique par ses finalités, à estomper l'importance des « métiers » au bénéfice d'un sentiment d'appartenance à une sphère publique spécifique.

Pour autant, la GRH de la fonction publique subit fortement, surtout depuis quelques années, l'influence du modèle dominant du secteur privé, celui des organisations flexibles, avec quelques transpositions. La volonté de moderniser l'État s'est d'abord traduite par des choix d'évolution progressive tels qu'ils figurent dans le premier texte qui traite du « Renouveau du service public », la circulaire du 23 février 1989, dite Circulaire Rocard. Les enjeux sont définis : meilleure efficacité du service public et attention plus grande portée aux usagers. Les moyens permettant d'y répondre sont « une gestion plus dynamique du personnel » (développement de la formation, mise en place d'une gestion prévisionnelle, encouragement à la mobilité), une meilleure

9. F. Dupuy : La fatigue des élites, 2005, Lost in management, 2011, La faillite de la pensée managériale, 2015

10. En Allemagne par exemple les enseignants ne sont pas fonctionnaires : ce sont néanmoins des agents publics qui sont couverts par une convention collective spécifique.

responsabilisation, avec l'institution de «projets de service» et de «centres de responsabilité» dont les responsables disposeraient de marges de manœuvre budgétaires, le développement du dialogue social et la mise en place de l'évaluation des politiques publiques (il n'est pas encore question d'évaluation individuelle).

La circulaire n'envisage pas de modifications du droit public en vigueur, en particulier pas du droit de la fonction publique : mais elle n'en reprend pas moins des thèmes propres jusqu'alors au management des entreprises privées. Il s'ensuivra dans l'administration française une période de «foisonnement managérial¹¹» qui connaîtra des avancées (c'est dans les années 90 que le ministère de l'Équipement met en place une politique de GRH audacieuse, avec une évaluation individuelle des agents et une obligation de mobilité des cadres entre l'administration centrale et les services déconcentrés), mais s'éteindra peu à peu.

La France a subi ensuite, plus tardivement et de manière moins systématique que dans d'autres pays, comme le Canada, l'Australie, les États-Unis ou le Royaume-Uni, l'influence d'un mouvement de pensée anglo-saxonne, le «Nouveau management public» (ou NPM : new public management), qui repose sur les analyses suivantes :

- L'État doit être vu comme un prestataire de services et, en tant que tel, évalué comme une entreprise pourrait l'être, par ses résultats ; or il est trop coûteux, insuffisamment efficace et rapide et surtout son fonctionnement est opaque : il ne rend pas compte des résultats obtenus ;
- Il faut donc le rendre plus efficient et plus transparent et le contraindre à élaborer des indicateurs permettant de mesurer ses résultats.

C'est l'adoption en 2001 de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) puis, à partir de 2007, de la RGPP (révision générale des politiques publiques) qui marquent la reprise des thèmes du Nouveau management public et les inscriront, cette fois-ci, dans les textes. L'organisation des services publics en sera modifiée (la RGPP entendra leur donner une taille critique et les organiser en fonction des usagers plutôt que sur le fondement de l'organisation du travail administratif), mais aussi le management et la GRH : un des objectifs de la LOLF était de responsabiliser les chefs de service déconcentré, en leur confiant un budget, la gestion d'une masse salariale et un plafond d'emplois, avec en théorie, l'attribution d'une certaine liberté de gestion des crédits et des emplois. En outre, la LOLF a conduit à diffuser la culture de l'évaluation et du résultat, qu'elle se targue d'avoir inscrite dans le budget de l'État ¹². Celle-ci s'est étendue à l'évaluation individuelle des agents mise en place au début des années 2000. Inspirée directement par le NPM, la RGPP a ensuite fait le choix, à partir de 2008, de réduire les emplois de la fonction publique d'État ¹³, tablant sur un accroissement général de la productivité, redistribuant aux agents, sous forme de primes, les marges financières ainsi épargnées : le credo idéologique de la réforme reposait sur l'analyse qu'il vaut mieux disposer de moins de fonctionnaires, mais mieux payés, la rémunération étant source de motivation.

La décennie 2000 verra ainsi des réussites dans la transposition de méthodes managériales du secteur privé (la mise en place de l'évaluation individuelle en est une, de même que, sur un plan technique, le décompte des emplois de l'État¹⁴), et des échecs : malgré son ambition d'origine, la LOLF, dans un contexte de restriction budgétaire et de diminution des emplois, a plutôt accentué la «verticalisation» et la centralisation de l'administration d'État que la responsabilisation des cadres de terrain : l'extrait du rapport de la Cour des comptes ci-dessous montre que les fonctionnaires en gardent le sentiment que les moyens attribués ne sont pas ajustés aux objectifs fixés. Les suppressions d'emploi de la RGPP, décidées de manière brutale et trop aveugle, ont durablement nui aux réformes engagées par ailleurs. Reste que depuis lors, certes dans la difficulté, le mécontentement voire le mal-être, les notions d'objectifs à atteindre et d'efficience se sont imposées, de manière irréversible selon le rapport Pêcheur (extrait ci-après).

11. L'expression est de Marcel Pochard, ancien directeur général de l'administration de la fonction publique au ministère responsable de la fonction publique.

12. La LOLF a en effet prévu d'adoindre dans les lois de finances, à la présentation des crédits attribués à chaque programme de l'État, un rapport annuel de performance fondé sur des indicateurs de performance, en prévisionnel et en constaté.

13. L'objectif (ne pas remplacer le départ à la retraite d'un fonctionnaire sur deux) a été inégalement atteint, mais la FPE a perdu, de 2008 à 2012, 124 000 emplois.

14. Avant la LOLF, faute de règles claires de décompte et de gestion de ses emplois, l'État n'était pas capable de publier leur nombre avec exactitude. Depuis la LOLF, les emplois sont correctement décomptés et les administrations respectent le plafond d'emplois qui leur est attribué.

EXTRAIT : **Rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)**

La LOLF a soulevé pour la plupart des gestionnaires des espérances, aujourd'hui assez largement déçues en ce qui concerne les marges de manœuvre promises, soit par le texte lui-même, soit par la direction de la réforme budgétaire dans le cadre des premières expérimentations qui ont pu être conduites pour préparer l'entrée en vigueur des dispositions organiques.

L'enquête réalisée pour la Cour auprès d'un échantillon représentatif de 800 agents de catégorie A et B montre ainsi que seulement 35 % des agents considèrent que le service ou l'établissement dans lequel ils travaillent disposent de marges de manœuvre suffisantes pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Les responsables de budgets opérationnels de programme interrogés directement par la Cour soulignent que le principal obstacle à la bonne mise en œuvre de leur mission est, à 62 %, le manque de marges de manœuvre budgétaire pour assurer le pilotage de leurs crédits. Tel est le cas, dans une moindre mesure, à 48 %, pour les responsables de programme ayant répondu à l'enquête.

EXTRAIT : **Rapport des inspections générales sur le bilan de la RGPP (2012). Une démarche mal vécue par de nombreux agents de l'État**

Du point de vue des fonctionnaires, la méthode RGPP est apparue fondée sur un double préjugé : une réforme de l'administration ne pourrait être qu'imposée aux agents, qui seraient par principe hostiles à toute évolution ; les ministres seraient au mieux indifférents, au pire, prisonniers de leur administration. Cette défiance a été perçue comme une remise en cause des valeurs du service public et, à travers ceux qui le servent, de la place de l'État dans la société [...].

Selon une enquête réalisée mi-2011 dans les services déconcentrés des ministères sociaux, la moitié des agents estimaient ne pas avoir les moyens d'effectuer un travail de qualité (sans que l'on puisse naturellement imputer toutes ces difficultés à la RGPP). Rien n'insécurise plus les agents que le décalage entre les missions prescrites et ce qu'ils estiment pouvoir faire en fonction de leurs moyens et organisations. Ce mal-être se cristallise notamment chez les cadres intermédiaires, dont on a négligé le rôle, alors que pèsent sur eux les exigences de résultats et de performance, parfois inconciliables avec les moyens qui leur sont alloués.

EXTRAIT : **Rapport Pêcheur, « L'impossible immobilisme », chapitre 2**

Dans les années à venir, l'action publique devra faire face à un triple défi : maîtrise des finances publiques, cohésion sociale et compétitivité économique. Il revient naturellement à l'autorité politique de fixer les objectifs et de définir les réponses appropriées. Mais, dans tous les cas, la fonction publique sera confrontée à un impératif de qualité, d'efficacité, d'efficience. Cet impératif impose que soient redressées des insuffisances anciennes ou plus nouvelles qui affectent le système de gestion de la fonction publique, que la situation dégradée et le mal-être des fonctionnaires soient eux-mêmes pris en considération, afin que soient clairement identifiés les chantiers porteurs des plus lourds enjeux pour l'avenir.

À la suite de l'élection présidentielle de 2012, la RGPP est remplacée par la Modernisation de l'Action Publique (MAP). Lors de son lancement, la MAP est censée ne pas constituer « *une nouvelle RGPP*¹⁵ » dont la logique descendante et contraignante est critiquée. Selon la circulaire Ayraud du 9 janvier 2013, la MAP affiche l'intention de « *responsabiliser l'ensemble des acteurs publics* » — État, collectivités territoriales et opérateurs publics — dans une démarche d'évaluation des politiques publiques tout en veillant à l'écoute des usagers et à l'adhésion des agents publics. Pourtant, dans ses axes directeurs, la MAP semble plus reformuler les thématiques de la RGPP qu'elle n'en modifie l'orientation générale. Comme le note Jacques Chevallier, « *les objectifs sont sensiblement les mêmes : alors que la RGPP visait à l'amélioration de la qualité des services, au retour à l'équilibre des finances publiques et à une meilleure valorisation du travail des fonctionnaires, la MAP entend repenser le rôle des pouvoirs publics, interroger l'efficacité de la dépense publique et adapter les moyens aux objectifs poursuivis ; "la rénovation de l'action publique" et "l'effort de redressement budgétaire" en constituent le fil conducteur, au demeurant assez banal.*¹⁶ »

15. Vœux du président Hollande aux corps constitués, 8 janvier 2013.

16. J. Chevallier, La 'Modernisation de l'action publique' en question, *Revue française d'administration publique*, vol. 158, n° 2, 2016, pp. 585-598.

Dès l'été 2013, sous la pression des autorités européennes, la maîtrise de la dépense publique occupe une place majeure dans les modalités d'évaluation des politiques publiques. Aussi, sous les gouvernements Valls (de 2014 à la fin du quinquennat Hollande) la réduction des déficits devient un, si ce n'est l'objectif prioritaire de la régulation des politiques publiques. Et comme pour la RGPP, les décideurs et concepteurs de la MAP s'inspirent largement des méthodes de pilotage et de gestion du secteur privé. Celles-ci sont mises en place avec l'appui de grands cabinets d'audit et de conseil, d'entreprises de services du numérique ainsi que par l'emploi de hauts responsables appelés à passer du secteur privé au secteur public et réciproquement. Dans ce tableau, « *les éléments d'innovation que comporte la MAP se situent [...] davantage dans le prolongement de ce qui avait été, dans une large mesure, déjà engagé*¹⁷ ». Ainsi, les thèmes classiques de la simplification des procédures administratives, de la restructuration des services de l'État et de la réorganisation de l'administration territoriale¹⁸ trouvent un nouveau souffle avec la transition numérique.

Mais si celle-ci apparaît de plus en plus comme le levier de l'efficacité administrative surtout comprise sous l'angle budgétaire, elle ne s'accompagne pas pour autant d'une dynamisation comparable des pratiques et des relations constitutives de la GRH publique (extrait ci-dessous).

EXTRAIT : Article de Jacques Chevallier (2016) « La “Modernisation de l'action publique” en question » : Un bilan en demi-teinte

Si le bilan de la MAP ne peut être véritablement dressé qu'en 2017, il est cependant possible de dégager d'ores et déjà certaines lignes de force. Concernant l'objectif de réduction des dépenses publiques, le chiffre de 5 à 7 milliards d'euros d'économies générées par la MAP d'ici 2017 paraît plausible ; il restera sensiblement inférieur à celui issu de la RGPP (11,9 milliards selon le rapport des trois inspections) ; mais la MAP ne saurait être évaluée seulement sur cette base. La question des méthodes est un élément important, si tant est que la MAP entendît corriger ce qui avait été considéré comme un point faible de la RGPP, par une implication des agents et des usagers. Sur ce plan, le bilan reste mitigé. Concernant les agents, des contacts réguliers existent avec les syndicats de fonctionnaires, tant au niveau du ministère puis du secrétariat d'État, que du SGMAP et la question de la modernisation est également évoquée au sein du conseil commun des trois fonctions publiques ; mais les réactions syndicales restent empreintes d'attentisme, de scepticisme, voire de méfiance, notamment lorsqu'a été engagée la « Revue des missions » ; le rôle joué par le « Conseil national des services publics » créé en novembre 2014, dans lequel sont représentées les confédérations syndicales, paraît faible. L'implication des agents ainsi que des usagers est en revanche recherchée en matière d'innovation ; et l'écoute des usagers est au cœur de la démarche de simplification et de rénovation des méthodes administratives.

En ce qui concerne le bilan des actions menées, compte tenu du cheminement parallèle de la MAP et du nouvel acte de décentralisation, ainsi que de la place secondaire occupée dans la MAP par les questions de fonction publique, deux volets se dégagent : d'une part, l'esquisse d'une reconfiguration de l'action publique, dont la portée reste cependant limitée ; d'autre part, un mouvement d'adaptation de l'action publique, dont les implications sont plus fortes.

Lors des élections présidentielles de 2012, le thème de la modernisation de l'État et de la fonction publique n'avait joué qu'un rôle mineur. La situation a été différente dans la campagne 2017 où le futur Président Macron avait annoncé une restructuration importante de l'État et du secteur public assorti d'une réduction notable des emplois publics. L'objectif électoral de supprimer 120 000 postes sur les 5,5 millions d'emplois publics d'ici 2022 a été ramené à 50 000 postes dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

Avec le changement présidentiel de 2017, l'angle d'attaque passe, une fois encore, par la question du sens de l'action publique et de la modernisation de ses modalités de mises en œuvre. Après la RGPP et la MAP, l'heure est à un nouveau programme de réformes dites « Action publique 2022 » lancées en octobre 2017 par le gouvernement Philippe. Si l'on s'en tient aux trois grandes visées affichées, l'originalité n'est pas flagrante. Le programme reprend en effet les axes thématiques des réformes précédentes : « *améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens*¹⁹ ». La continuité s'exprime également dans une approche de la performance par l'efficacité budgétaire : « *la République ne pourra être juste, solidaire, protectrice dans la durée, que si elle peut s'appuyer sur des*

17. *Ibid.*, p. 597.

18. Loi NOTRe du 7 août 2015.

19. Édito du Premier ministre, *Lancement d'Action Publique 2022*, dossier de presse, 13 octobre 2017, p. 1.

*services publics performants et efficaces*²⁰ ». Cette continuité est même soulignée par une nouvelle inflexion dans la structure gouvernementale de mai 2017 à juillet 2020 : les responsabilités de l'action publique et des comptes publics sont réunies dans un même ministère afin d'« *interroger en profondeur le périmètre de l'action publique*²¹ ». Ce dernier est également chargé de la transition numérique de l'État, conjointement avec un secrétariat d'État spécialisé sur ce thème.

EXTRAIT : Dossier de presse « *Lancement d'Action Publique 2022* »

La démarche repose sur **6 principes clefs**, issus notamment de l'expérience des précédents mouvements de réforme :

- **Un périmètre toutes administrations publiques** : l'État et ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales.
- **Une responsabilisation des ministères** en tant que « chefs de file » des politiques publiques qu'ils conduisent.
- **La priorité donnée à la transformation numérique** des administrations, notamment pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de 100 % de services publics dématérialisés à horizon 2022.
- **Des moyens inédits pour la transformation publique**, avec la mobilisation d'un fonds dédié de 700 millions d'euros sur les 5 années à venir, dont 200 millions d'euros dès 2018.
- **L'implication des agents publics et des usagers du service public** tout au long de la démarche, pour recueillir leurs propositions.
- **Un portage politique de haut niveau** par le Président de la République et le Premier ministre.

À partir de janvier 2018, cinq chantiers transversaux sont lancés sous l'autorité du Premier ministre et du ministre délégué chargé des Comptes publics. Ceux-ci concernent :

- La simplification et l'amélioration de la qualité de services.
- La transformation numérique.
- La rénovation du cadre des ressources humaines.
- L'organisation territoriale des services publics.
- La modernisation de la gestion budgétaire et comptable.

L'évolution des services publics engagée à partir de 2017 procède largement des logiques de gestion à l'œuvre dans le secteur privé. On y trouve la confirmation de l'intérêt porté à leurs dimensions instrumentales (qualité, numérique, restructurations, contrôle de gestion). Mais, avec le 3e chantier, la transformation souhaitée s'applique aussi de manière explicite à l'ensemble des dispositifs de la GRH publique. Il s'agit ici de « *mettre en œuvre une profonde rénovation du cadre de gestion des agents publics et des politiques de ressources humaines (RH) conduites par l'État. L'ensemble des domaines et leviers RH seront appréhendés : cadre statutaire, rémunération, recrutement, dialogue social, management et leviers de motivation, qualité de vie au travail, prévention de l'absentéisme et des risques professionnels, formation, parcours professionnels, déconcentration de la gestion, numérisation de la fonction RH*²² ».

Cette volonté de rénovation de la GRH publique débouche sur la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (TFP). Concernant les trois versants de la fonction publique, la loi TFP modifie plus ou moins profondément les règles et dispositifs institutionnels antérieurs. Elle est assortie de nombreux textes d'application organisant notamment la période de transition entre 2020 et 2022. Ces éléments seront développés dans la suite du cours en Master 2, notamment dans la transformation du cadre institutionnel des relations sociales ou dans le recours à la contractualisation.

20. Édito du Premier ministre, *Ibid.*, p. 1.

21. Le mot du ministre de l'Action et des Comptes Publics, *Ibid.*, p. 3.

22. *Ibid.*, p. 10.

4. Enjeux et débats de la GRH aujourd'hui

Si les réponses apportées ne sont pas toujours identiques, les enjeux de la GRH, qu'elle soit publique ou privée, sont largement communs.

Comment maîtriser l'évolution à moyen terme de la masse salariale ?

La préoccupation, récurrente dans les entreprises privées, date, dans le secteur public, de la LOLF. Pendant longtemps, les services de GRH dans le secteur public ne se sont d'ailleurs préoccupés que de l'application du droit statutaire, hors toute donnée financière et de gestion des emplois. Ce n'est que récemment que les services de GRH ont appris à travailler avec les services financiers sur la répartition des emplois et le suivi de la masse salariale, le plus souvent sous l'égide, dans les ministères, de «secrétaires généraux» mis en place lors de la RGPP et compétents sur ces deux ensembles.

Bien que le poids de la masse salariale dans le budget de l'État représente, hors pensions, entre 27 et 29 % des dépenses nettes du budget général, historiquement, l'État a été un employeur plutôt insouciant (ou généreux, c'est selon), accordant de fortes améliorations indiciaires à certains types de métiers jusque dans les années 2000. Pour finir, de 1980 à 2008, en euros constants, la masse salariale de l'État a progressé de 45 %, bien plus que le nombre des fonctionnaires (14 %). De 2008 à 2014, cette évolution a connu un ralentissement global, mais qui reste nuancé selon les secteurs de la fonction publique (encadré ci-dessous)²³. C'est que la crise des finances publiques a modifié les choix de l'État. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 prévoyait une évolution «zéro valeur» des dépenses de l'État (hors gestion de la dette et pensions), ce qui imposait notamment de maîtriser la masse salariale.

EXTRAIT : Rapport de la Cour des comptes sur la masse salariale de l'État (2015)

Au cours des dix dernières années, la masse salariale publique a augmenté en moyenne de 2,4 % par an, soit un rythme comparable à celui du secteur privé, mais avec une croissance plus soutenue des effectifs (+ 0,6 % par an en moyenne contre 0,3 % pour le secteur privé) et, à l'inverse, plus modérée des rémunérations (augmentation du salaire moyen de 0,2 % par an en moyenne pour la fonction publique d'État en euros constants, contre 0,5 % pour le secteur privé).

La croissance de la masse salariale publique dans son ensemble masque des évolutions contrastées : elle traduit surtout le dynamisme des effectifs des opérateurs, des collectivités territoriales et des hôpitaux, et, à l'inverse, le recul des effectifs de l'État (résultant en partie seulement des transferts de compétences au profit des collectivités territoriales et des opérateurs).

Ainsi la croissance de la masse salariale de l'État a ralenti (+ 0,5 % par an à périmètre constant en moyenne depuis 2006 contre 2 % par an entre 2000 et 2005). Les mesures retenues par les pouvoirs publics ont, entre 2008 et 2012, porté sur les effectifs avec la révision générale des politiques publiques et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux (économie de 840 M€ pour une baisse des effectifs de 1,5 % en moyenne par an), renforcée à partir de 2010 par le gel du point d'indice. À partir de 2013, la modération de la politique salariale s'est renforcée, avec, en sus du maintien du gel du point d'indice, la division par presque deux du montant des enveloppes catégorielles, à 300 M€ par an, mais les effectifs n'ont plus diminué.

La masse salariale de l'État a donc été quasiment stabilisée de 2011 à 2013, puis elle est repartie à la hausse en 2014 du fait de la fin des économies liées à la baisse des effectifs. 1 Les agents de la fonction publique sous statut unifié de 1983 sont au nombre de 5,4 millions fin 2013. S'y ajoute en comptabilité nationale le personnel employé sous droit public ou droit privé dans certains établissements publics ou les caisses de sécurité sociale.

Depuis la crise, le ralentissement de la masse salariale publique est moins prononcé en France que dans la moyenne des pays de la zone euro, en particulier les pays d'Europe du Sud qui ont, pour certains, fortement réduit l'emploi public et gelé, voire réduit, les rémunérations. Sur la période 2010-2013, le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique d'État en poste deux années consécutives a ainsi été préservé, avec une augmentation de 0,5 % par an en moyenne.

23. Cour des comptes, *La masse salariale de l'État : Enjeux et leviers*, communication à la Commission des Finances du Sénat, juillet 2015

L'État a ainsi gelé depuis 2010 le point d'indice servant à calculer le traitement de base des fonctionnaires, décision prolongée jusqu'en 2017 par le budget triennal et, depuis 2012, entend maintenir constant le nombre des emplois de l'État. Le traitement de base des agents publics a toutefois été revalorisé de 0,6 % à deux reprises, au 1^{er} juillet 2016 et au 1^{er} février 2017. Depuis cette date, la valeur du point d'indice est de nouveau gelée.

Les salaires progressent aussi par le jeu des avancements et des promotions (c'est le GVT, glissement vieillesse technicité, dont nous verrons que, dans la fonction publique, il est en grande partie automatique, lié à l'application des textes statutaires qui garantissent une carrière ²⁴). La GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat), prime qui compense l'écart éventuel sur 4 ans entre l'évolution du traitement indiciaire et l'inflation, joue aussi un rôle dans cette progression depuis 2008. Lors du rendez-vous salarial de la fonction publique 2020, le gouvernement a notamment annoncé la reconduction de la GIPA jusqu'en 2022, précisant qu'en 2019, cette mesure a bénéficié à 33 000 agents dans la FPE et environ 133 000 agents dans la FPT et la FPH ²⁵.

Dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2020, il est indiqué que « Conformément à nos engagements européens, la politique du Gouvernement vise un retour vers l'équilibre structurel et une réduction du ratio de dette publique [...] avec une baisse de plus de 3 points de la dépense publique à horizon 2022 » [de 54,7 % du PIB en 2017 à un objectif de 51,1 %]. De même, « L'évolution de la masse salariale de l'État et de ses opérateurs fera l'objet d'une maîtrise stricte. En particulier, le point d'indice est stabilisé en 2018 et un jour de carence est introduit pour réduire le micro-absentéisme. Par ailleurs, les effectifs de l'État et des opérateurs s'inscriront en baisse sur le quinquennat. Les créations d'emplois prévues dans les ministères stratégiques comme les armées, l'intérieur ou la justice seront ainsi compensées par des réductions d'effectifs plus importantes dans les autres domaines, selon les capacités d'optimisation et de gains de productivité identifiées ».

Principales dépenses et recettes des administrations publiques en 2022

	Administrations publiques centrales		Administrations publiques locales		Administrations de sécurité sociale		Ensemble des administrations publiques ¹	
	En milliards d'euros	Évolution 2022/2021 (en %)	En milliards d'euros	Évolution 2022/2021 (en %)	En milliards d'euros	Évolution 2022/2021 (en %)	En milliards d'euros	Évolution 2022/2021 (en %)
Total des dépenses¹	638,8	+4,3	295,3	+5,1	704,2	+3,0	1536,1	+4,0
Rémunération des salariés	156,9	+3,8	91,4	+5,0	79,5	+4,6	327,7	+4,3

Source : INSEE, n° 1949, 31/05/2023.

Aussi, dès lors que la politique budgétaire de l'État est de strictement limiter ses dépenses en valeur, les décisions de revalorisation salariale ne peuvent être qu'extrêmement restrictives. Les décisions restrictives sur le gel de la valeur du point s'appliquent aux autres fonctions publiques, mais leur impact a pu y être contrecarré par l'augmentation du nombre des fonctionnaires, très ralentie cependant désormais. La question reste toutefois toujours posée de savoir d'une part si ces mesures suffisent à garantir les engagements pris sur la faible progression des dépenses publiques, d'autre part si une politique de rémunération peut se réduire, pendant des années (le gel est reconduit de 2018 à 2021) à geler les évolutions.

Avec la crise Covid-19 de 2020, cette question a été éclairée sous un jour nouveau. L'État s'est engagé désormais à abandonner une part non négligeable des mesures de réduction budgétaire. Il s'agit de sortir des contraintes strictes pesant sur la dépense publique pour soutenir l'économie nationale, mais aussi pour revisiter certains éléments de gestion et de rémunération appliquées dans les trois versants de la fonction publique. Au-delà des

24. Voir Partie 2, chapitre 2.1.

25. Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques/DGAP, rendez-vous salarial 2020, 24 juillet 2020.

primes exceptionnelles pour une partie des agents de la FPH, de l'État et de la FPT en charge de la gestion de l'épidémie, deux revalorisations générales du traitement des agents publics ont été mises en place, l'une à 3,5 % en 2022 et l'autre à 1,5 % en 2023. À partir du 01/01/2024, le point indiciaire sera revalorisé de nouveau de 5 points.

Quels besoins en emplois ?

L'adéquation entre missions et moyens, notamment le nombre et la nature des emplois, est un des enjeux de la GRH : pour les entreprises privées, le marché est éclairant, car il permet de comparer les coûts de production et donc, indirectement, les emplois. Dans la fonction publique, les comparaisons internationales sur le nombre des emplois sont rares et difficilement exploitables²⁶. Il reste donc, pour mesurer les emplois nécessaires, à engager une réflexion tenant compte, dans chaque secteur d'activité, des objectifs poursuivis, de la qualité attendue et des moyens financiers disponibles. Dans la fonction publique, hors études localisées, cette réflexion n'est pas menée.

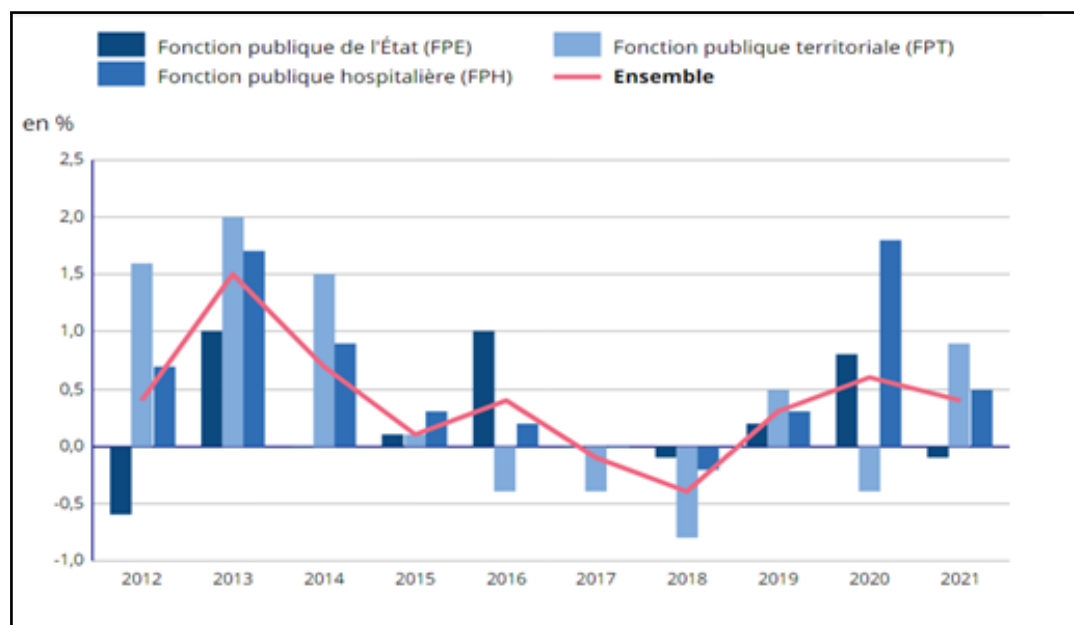
La RGPP, bien qu'elle ait imposé la réduction du nombre des emplois publics de l'État, a paradoxalement démontré qu'il n'existait pas de prospective de l'emploi public : comme le dit à son sujet le rapport de la Cour des comptes de 2009 sur les effectifs de l'État²⁷ « une politique des effectifs ne peut se réduire à l'application d'une norme qui n'est étayée sur aucune analyse des besoins ». Le rapport appelait de ses vœux, pour débat devant le Parlement, une présentation prospective de l'évolution des effectifs publics par secteur, en fonction d'une analyse des missions, des qualifications et des métiers. Ce travail n'a pas eu lieu depuis lors et la stabilisation d'ensemble des effectifs décidée en 2012, mieux acceptée par les organisations syndicales, reste un choix de principe qui n'est pas davantage étayé sur une étude précise des besoins, même si l'on peut intuitivement adhérer à la notion de « ministères prioritaires ». En 2012, le gouvernement Ayrault avait en effet pris l'engagement de donner davantage de moyens (+ 65 000 emplois) à des ministères prioritaires (Éducation nationale, Justice et Intérieur). Pour maintenir constant le nombre des emplois, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 avait donc imposé un effort de réduction de 2 % des effectifs aux autres ministères, en leur demandant de mener une réflexion sur les missions.

Quelques années plus tard, après le remplacement de la RGPP par la MAP, puis de cette dernière par le programme Action publique 2022, le tableau reste pour le moins nuancé. En 2015, déjà, la Cour des comptes relativisait la portée de la baisse des effectifs de l'État. La réduction de la FPE masquait des transferts d'agents vers d'autres opérateurs publics, notamment les collectivités territoriales. Plus récemment, dans le rapport annuel de la DGAFP (2019), Amadou Yaya Ba et Yannick Pons observent que l'emploi public hors contrats aidés continue d'augmenter dans tous les régions du territoire et sur les trois versants de la fonction publique. Au travers des variations annuelles, l'évolution tendancielle des effectifs publics reste haussière sur la période 2012-2021 (voir le diagramme ci-dessous). Ainsi, la progression décennale 2012-2021 est de 0,4 % sur l'ensemble de la fonction publique, l'augmentation des emplois territoriaux et hospitaliers (1,4 %) n'étant pas compensée par la baisse de 0,1 % des effectifs de l'État (voir le tableau ci-après).

26. Il existe cependant une intéressante étude du CAS (centre d'analyse stratégique) de 2011 : « tendances de l'emploi public, où en est-on ? ».

27. « Les effectifs de l'État 1980-2008, un état des lieux », Cour des comptes, rapport public thématique, décembre 2009.

Évolution des effectifs par versant de la fonction publique depuis 2012 (en diagramme)



Lecture entre fin 2020 et fin 2021, les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 0,4 % ; ils ont augmenté de 0,9 % dans la fonction publique territoriale.

Champ : Francehors Mayotte, postes principaux au 31 décembre, y compris contrats aidés.

Source : Insee, Slasp.

Évolution des effectifs par versant de la fonction publique depuis 2012 (en tableau)

Fonction publique de l'État (FPE)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonction publique de l'État (FPE)	-0,6	1,0	0,0	0,1	1,0	0,0	-0,1	0,2	0,8	-0,1
Fonction publique territorial (FPT)	1,6	2,0	1,5	0,1	-0,4	-0,4	-0,8	0,5	-0,4	0,9
Fonction publique hospitalière (FP)	0,7	1,7	0,9	0,3	0,2	0,0	-0,2	0,3	1,8	0,5
Ensemble	0,4	1,5	0,7	0,1	0,4	-0,1	-0,4	0,3	0,6	0,4

Lecture entre fin 2020 et fin 2021, les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 0,4 % ; ils ont augmenté de 0,9 % dans la fonction publique territoriale.

Champ : Francehors Mayotte, postes principaux au 31 décembre, y compris contrats aidés.

Source : Insee, Slasp.

Malgré les intentions politiques affichées par la plupart des gouvernements qui se sont succédé, la croissance des effectifs publics persiste en dépit. La rationalisation budgétaire conduit à une politique de l'emploi public régulée par les effectifs plus que par la réponse aux besoins des populations et des territoires. La GRH publique néglige toujours la régulation qualitative, c'est-à-dire la question du sens et de l'utilité sociale des emplois publics, tant à l'instant «t» que dans une approche prospective. Il est vrai que les besoins en emplois dépendent non seulement d'une analyse des missions, mais aussi des objectifs qualitatifs à poursuivre ainsi que d'une réflexion sur ce qui est attendu des métiers publics (enseignants, policiers et juges), réflexion qui est à peine esquissée. S'il existe une politique de gestion des emplois dans la fonction publique, il n'existe pas de politique de l'emploi au sens plein du terme.

Le programme Action publique 2022 se propose de remédier à cette carence qualitative dans la gestion des emplois publics. Pour cela, il annonce vouloir «*redonner du sens et des marges de manœuvre aux agents pour renouer la confiance et responsabiliser chacun [tout en rendant la] fonction publique plus attractive grâce à une modernisation de l'environnement de travail des agents, une plus grande mobilité public-privé, et une rémunération prenant mieux en compte le mérite individuel et collectif*». Derrière les objectifs annoncés s'inspirant du discours managérial privé et les textes juridiques qui en traduisent le cadre de mise en œuvre, apparaît bien la question centrale de la politique de l'emploi public. La réforme structurée autour de la loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique prétend y répondre. Si les intentions générales sont assez clairement affichées, quels en seront les effets concrets sur la GRH publique dans les années à venir ? Va-t-on assister à une forte relativisation de la vision classique d'une fonction publique de carrière au profit d'une fonction publique d'emploi ?

Quelle source de la motivation ?

Traditionnellement, les diverses GRH considèrent que la rémunération est un facteur décisif de motivation, définie comme une force intérieure qui pousse à bien travailler : des entreprises tayloriennes aux entreprises flexibles, l'évolution a simplement poussé à une individualisation plus forte où la part des primes modulables a augmenté. La fonction publique s'est, de toujours, ralliée à cette analyse (les premières primes modulables en fonction de «la manière de servir» datent de 1946), mais a réactivé et amplifié ce choix dans les années 2000, lorsqu'elle a constaté que le principe de modulation était très inégalement appliqué, à un moment où elle épousait les préoccupations managériales du secteur privé ²⁸.

L'analyse selon laquelle la motivation dépend de la rémunération est cependant loin de faire consensus. Même l'étude de «B. Brunhes consultants²⁹», qui a en partie inspiré la mise en place des premières rémunérations «au mérite» dans la fonction publique en 2004 (à l'époque pour les emplois supérieurs), reconnaît que l'outil est contesté (voir extrait ci-dessous). De fait, surtout s'agissant de la fonction publique, les études scientifiques sont très réservées quant au lien rémunération/motivation.

Il existe ainsi plusieurs études de l'OCDE sur la rémunération dans le secteur public, dont les conclusions sont toujours similaires : sans que la rémunération au mérite puisse être définitivement écartée (elle a le mérite d'accompagner des préoccupations managériales et donc de renforcer l'attention portée aux personnes), l'étude pointe la difficulté d'évaluer la performance des agents. Elle montre clairement que les perspectives de carrière et l'intérêt du travail sont des moteurs plus efficaces que la rémunération à la performance, en particulier pour les cadres. D'autres études insistent sur l'importance de la qualité des relations entre un agent et le cadre de proximité.

La rémunération au mérite, mode ou nécessité ? Cahiers BB Consultants, 2004, extraits

La performance des salariés dépend d'un ensemble de facteurs que l'on peut classer en deux catégories. La première concerne l'organisation du travail : les salariés seront d'autant plus performants qu'ils occupent des emplois correspondant à leurs compétences. La seconde concerne les comportements et attitudes des salariés. Se pose alors la «seule vraie» question : le fait de rémunérer les salariés «au mérite» conduit-il ceux-ci à accroître leur performance ? (...) Certains auteurs, tel Bruno SIRE, répondent par l'affirmative. Le sentiment de justice qu'a l'individu à l'intérieur de l'organisation est une condition de son adhésion aux valeurs collectives. Une des notions développées dans le cadre de la justice distributive fait référence au ratio «rétribution/contribution» et au sentiment d'injustice que peuvent faire naître la comparaison faite par l'individu entre son propre ratio

28. Voir l'étude «La gestion des régimes indemnitaires et la modulation des primes», Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, 2004.

29. La rémunération au mérite, mode ou nécessité ? Cahiers du Groupe Bernard Brunhes, novembre 2004.

et celui d'autres qu'il estime comparables. Si l'objectif est de fidéliser le personnel, alors l'équité externe (comparaison avec des individus dans d'autres entreprises) doit être privilégiée ; si l'objectif est de développer le niveau d'implication dans l'entreprise, il faut mettre l'accent sur l'équité interne.

Un autre courant de pensée suggère que la rémunération au mérite aurait un effet globalement démotivant et susciterait davantage de comportements dysfonctionnels que de comportements positifs. On peut citer à l'appui de ce constat les résultats d'une enquête menée par la CEGOS (enquête annuelle de 2003) qui permet de connaître l'opinion des cadres sur la rémunération variable de leur entreprise. À la question « le système de salaire variable en vigueur dans votre entreprise vous paraît-il bien adapté et mobilisateur ? », 65 % des cadres répondent « non » et 29 % « oui », ce qui montre bien que les choses ne sont pas aussi simples.

(...) Sauf exception, le responsable hiérarchique, même s'il en a la possibilité, n'utilisera que rarement la rémunération pour marquer des différences significatives entre les membres de son équipe. La rémunération comporte une dimension symbolique trop forte. Le manager préférera utiliser d'autres moyens (attribution de responsabilités supplémentaires, amélioration des conditions de travail, aménagement de poste, arrangement sur les horaires, valorisation du collaborateur au sein et en dehors de l'équipe) pour récompenser les meilleurs éléments. Pourtant, à défaut d'être toujours un bon outil de motivation, la mise au point d'un système de rémunération au mérite est une bonne porte d'entrée pour faire évoluer le management.

Rémunération à la performance (RLP) : quelle évaluation ?

La rémunération à la performance est une idée attrayante, mais l'expérience montre que sa mise en œuvre est complexe et délicate. De précédentes études de l'OCDE sur l'incidence de la rémunération en fonction de la performance au niveau des postes d'encadrement ont montré que beaucoup des dispositifs existants n'étaient pas parvenus à obtenir les effets de motivation que l'on attendait d'un système de RLP efficace, et cela en raison de problèmes de conception et de mise en œuvre, mais aussi parce que l'évaluation des performances est intrinsèquement difficile dans le secteur public. Mesurer les performances des agents publics fait largement appel au jugement des instances de direction, puisqu'il est malaisé de trouver des indicateurs objectifs et quantifiables. En outre, la notion de performance est en elle-même complexe, les objectifs de l'administration changeant bien souvent avec l'orientation politique du gouvernement. De nombreuses études concluent que la RLP a une incidence restreinte — sinon négative — sur les performances.

La RLP se répercute de manière ambivalente sur la motivation : si elle a, certes, un impact motivant pour une petite partie du personnel, elle ne constitue pas un élément de motivation significatif pour la majorité des fonctionnaires. Pour ces derniers, s'il est essentiel que les salaires de base correspondent aux prix du marché, les compléments salariaux apparaissent accessoires. Les perspectives de carrière et de promotion et l'intérêt du travail exercé s'avèrent être les facteurs de motivation essentiels pour les fonctionnaires, loin devant l'incitation « rémunération à la performance ». Contrairement à son objectif premier affiché, la RLP ne parvient pas à motiver la majorité du personnel de la fonction publique.

Malgré ces limites, l'intérêt porté à la rémunération liée aux performances n'a pas faibli durant les vingt dernières années. Il est paradoxal de voir que la plupart des observateurs s'accordent pour signaler les limites des politiques de RLP, mais que ces dernières continuent d'être introduites à une grande échelle dans les administrations centrales des pays de l'OCDE.

OCDE, « *La rémunération liée à la performance dans l'administration* »,

Synthèses, 2005, résumé du rapport, voir <https://web-archive.oecd.org/fr/2012-06-15/151130-35117906.pdf> (pdf, 47 Ko).

Mais là encore, quelles que soient les réserves de ces contributions d'experts professionnels ou de chercheurs académiques, le thème de la rémunération comme levier de motivation des agents publics ne cesse d'être présent au fil des réformes des décennies 2000 et 2010. Certes, la formulation évolue au fil des années et des gouvernements, mais le leitmotiv de fond et la logique de mise en œuvre semblent inchangés. D'une manière générale, en redessinant la structure des éléments de rémunération autres que le traitement indiciaire, les autorités appellent toujours à une responsabilisation individuelle et/ou collective des agents publics sur la performance de leurs services.

Dans la FPE, le décret du 22 décembre 2008 a créé la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) pour les fonctionnaires des corps de la filière administrative ou détachés sur des emplois fonctionnels. Celle-ci comprenait deux volets, le premier défini selon les responsabilités, expertises ou sujétions de la fonction

exercée, le second tenant compte des résultats de l'évaluation individuelle de l'agent. À partir de 2014³⁰, un nouveau dispositif élargi aux autres corps est progressivement mis en place jusqu'en 2019 dans la FPE et la FPT avec le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Expertises, des Sujétions et de l'Engagement Professionnel dans la Fonction publique. Le RIFSEEP remplace la plupart des primes et indemnités versées aux fonctionnaires d'État et comprend un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) permettant la rétribution de la valeur personnelle du fonctionnaire, de son sens du service public, de son engagement personnel et de sa contribution au collectif de travail. Ce régime indemnitaire unique est étendu à tous les cadres d'emploi de la FPT par un décret du 27 février 2020, en application de la loi du 6 août 2019. Mais ces dispositions s'appliquent aux agents titulaires. Or, une part non négligeable des emplois de la Fonction Publique relève d'un régime contractuel et non statutaire (21,5 % en 2021)³¹. Dans ses dispositions, la loi du 6 août 2019 institue des mesures destinées à réduire la précarité matérielle et professionnelle des emplois publics contractuels.

En systématisant l'entretien professionnel annuel sur les trois versants, la réforme TFP de 2019 poursuit un mouvement remontant à des lois de 2007 et de 2009. Mais, la mise en place de l'évaluation a été (très) progressive avec un déploiement généralisé en 2012 dans la FPE, en 2015 pour l'ensemble de la FPT, et en 2015 également dans la FPH, mais en n'y incluant pas le personnel de direction. Là aussi, la réforme de 2019 propose d'harmoniser ces dispositifs de management dans les trois versants. De même, elle applique désormais le principe de l'entretien annuel aux titulaires et aux agents en CDD de plus d'un an. Et elle prévoit également de faciliter la mobilité professionnelle et l'évolution des fonctionnaires motivés et méritants. Pourtant, à la lecture de plaquettes officielles présentant la réforme TFP³², on peut constater que les mesures sont essentiellement formulées en matière d'allègements ou de reformulation de règles administratives. En revanche, les mots « motivation », « communication », « autonomie », « responsabilisation » qui réfèrent au management de proximité sont étonnamment absents. Peut-on en conclure que, quels que soient leurs apports et leur cohérence sur le plan juridique, ces différentes mesures procèdent plus souvent d'une rationalisation technique et économique décidée d'en haut qu'elles ne s'appuient pragmatiquement sur la valorisation des pratiques managériales de terrain. Cette approche à la fois politique et technocratique suffit-elle à garantir la motivation, l'implication et la satisfaction de chacun des agents publics, titulaires ou contractuels ? La question prend toute son importance dans un contexte de restructurations et de transformations des services et emplois publics. Elle porte un défi majeur pour la GRH publique : au travers du thème de la motivation et de la responsabilisation des agents dans les organisations de la sphère publique, il s'agit de ne pas réduire le management à l'application d'instruments ou de normes décalqués du secteur marchand, mais de bien comprendre, par une pratique de proximité, les spécificités du rapport des fonctionnaires à leurs missions et leurs emplois.

Notions clefs

Notions	Définitions
Théories des organisations	Les théories des organisations s'intéressent aux règles de fonctionnement des organisations et aux relations professionnelles qu'entretiennent les personnes qui y travaillent. Elles s'intéressent à la structure de l'organisation, à la hiérarchie, à l'autorité et au pouvoir, aux normes et habitudes, aux conflits et à leurs causes, à leur degré de cohésion, à leur capacité ou à incapacité à s'adapter aux changements. Le lien entre la logique de fonctionnement d'une organisation et la GRH est fort.
Organisation bureaucratique	L'organisation de type bureaucratique est une organisation idéale décrite par Max Weber (le terme n'est alors nullement péjoratif) fondée sur des règles stables et explicites, sur la force des relations hiérarchiques, le caractère impersonnel des rôles, la division du travail. Les agents, sélectionnés, sur des critères techniques, se voient proposer une carrière et des avantages liés à leur ancienneté et à leur valeur.
Management	Pilotage d'ensemble d'une organisation. Le management est une fonction « intégrative », qui met en cohérence les diverses fonctions de l'entreprise et définit son projet.

30. Décret du 20 mai 2014 modifié par les décrets du 27 décembre 2016, du 10 décembre 2018 et du 24 juin 2020.

31. Effectifs dans la fonction publique par versant et ministère : données annuelles de 2011 à 2021, INSEE (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2493501#tableau-figure1>)

32. 20 mesures pour transformer la fonction publique, document pdf du site economie.gouv (https://www.economie.gouv.fr/files/files/2019/transformation_fonction_publique/20%20mesures%20pour%20transformer%20la%20fonction%20publique.pdf, Pdf, 2 331 Ko)

Notions	Définitions
Contingence de la GRH	Se dit de la gestion des ressources humaines pour souligner qu'elle n'applique pas des règles ou des prescriptions intemporelles qui seraient « toujours vraies ». Les politiques de gestion des ressources humaines sont définies dans un contexte (type de production, marché, taille, secteur d'activité, management...). La contingence ne peut pas dire relativisme systématique : la GRH a des outils, obéit à des méthodes et doit tenir compte de certains principes. Mais elle les adapte au contexte économique et organisationnel de l'organisation qu'elle sert.
Compétences	Ensemble des qualités nécessaires pour occuper un emploi. On y retrouve des savoirs de base et des savoirs opérationnels, mais aussi des qualités personnelles définies en fonction des contraintes de l'emploi, qui peuvent aller des aptitudes relationnelles à la résistance au stress ou à la réactivité. La GRH des entreprises flexibles valorise les qualités personnelles, considérant qu'elles s'acquièrent plus difficilement que les savoirs tout en garantissant mieux une bonne occupation de l'emploi.
Efficience	Atteinte d'un objectif au moindre coût.
Motivation	Élément déclencheur de l'engagement du salarié dans son travail.
Rémunération au mérite ou à la performance	Rémunération qui tient compte (pour la partie fixe ou variable) des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ou de l'évaluation individuelle des agents mesurant leurs qualités professionnelles et leur bonne adaptation à l'emploi tenu.

À retenir : L'essentiel

Les diverses théories des organisations comme les différents modèles d'entreprises qui ont marqué l'histoire au XX^e siècle montrent que, si l'on peut définir des types d'entreprises qui présentent des traits communs, le mode de management, les valeurs, la manière de concevoir la main-d'œuvre et de la gérer (hiérarchie, rémunération, reconnaissance de droits) ont beaucoup varié : ainsi, il est loisible d'opposer l'entreprise taylorienne, qui exige de ses ouvriers qu'ils soient productifs, mais obéissants et les rémunère en fonction de la réalisation de tâches parcellisées, à l'entreprise flexible, qui attend de ses salariés qu'ils possèdent, au-delà des savoirs techniques, des compétences personnelles leur permettant de bien s'adapter à leur emploi. La GRH de la fonction publique, qui, au départ, relevait d'un modèle taylorien adapté, assimilable aux organisations bureaucratiques de Max Weber, a subi depuis 25 ans, de plus en plus nettement, l'influence de la GRH privée et du management moderne, devenu la vulgate des entreprises flexibles. Dans les décennies 2000 puis 2010, la LOLF, la RGPP, la MAP et maintenant la réforme TFP ont fourni le cadre général d'une forte évolution des services publics et de la fonction publique, avec des réussites et des échecs, mais, en tout état de cause, une appropriation de certains thèmes (responsabilisation, efficience, évaluation). Malgré les différences qui perdurent, les GRH publique et privée affrontent des enjeux identiques : comment maîtriser l'évolution de la masse salariale ? Comment définir les besoins en emplois ? Comment motiver les agents ? À ces défis fondamentaux, la fonction publique apporte aujourd'hui des réponses de qualité inégale, dans un contexte il est vrai difficile marqué par les réformes structurelles consécutives à la crise budgétaire puis, plus récemment, par les effets de l'épidémie mondiale du Covid-19 sur les politiques publiques.

CHAPITRE 3 Comment piloter la GRH ?



Objectifs

- Connaître les outils de pilotage de la GRH et le contexte de leur utilisation.
- Comprendre l'utilisation des outils de pilotage de la GRH publique.

Textes et documents de référence

- Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.
- Arrêté du 6 janvier 2012 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Performance de la gestion des ressources humaines : indicateurs et tableaux de bord pour la mesurer, Centre intercommunal de gestion de la petite couronne, 2011.
- L'audit social, Martine Combemale, Jacques Igalens, Que sais-je, 2012.
- Cour des comptes (2017), Les services déconcentrés de l'État. Clarifier leurs missions, adapter leur organisation, leur faire confiance.
- Ministère de l'action et des comptes publics (2019), Fonction publique, Chiffres clés 2018.
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique.

1. Le pilotage par les indicateurs

Pour mesurer les caractéristiques du personnel, connaître les résultats, voire l'efficacité de la GRH ou anticiper l'avenir, les responsables de GRH utilisent une panoplie d'indicateurs très divers, parmi lesquels :

- **Les indicateurs économiques et financiers**, qui mesurent l'importance des dépenses de personnel dans le budget, ou, dans les entreprises privées, le poids dans la valeur ajoutée, calculent la dépense de personnel par tête ou la dépense moyenne par catégories (cadres ou autres), le cas échéant en mesurant les évolutions sur la durée. L'on peut intégrer dans cet ensemble les indicateurs tendant à apprécier une politique de rémunération (hiérarchie des salaires, salaire moyen, part des primes, écart entre la progression des salaires et l'évolution des prix), ou à mieux comprendre les évolutions : ainsi de la décomposition de la croissance de la masse salariale selon ses causes (part liée à l'augmentation des effectifs, aux augmentations générales de rémunération, aux promotions — GVT — ou aux augmentations individualisées...);
- **Les indicateurs structurels**, qui caractérisent les effectifs et les emplois (pyramide des âges, des qualifications, taux d'encadrement, rapport titulaires/précaires); les indicateurs de mobilité des personnels peuvent y être inclus (mobilité externe ou interne).

EXEMPLE : l'évolution de la qualification dans la Fonction publique de l'État (FPE) et son interprétation

La qualification des agents de la fonction publique se mesure actuellement par le classement en catégories A, B et C selon le niveau de leur concours de recrutement. **L'outil est grossier : il assimile qualification et niveau de diplômes**, en prenant le baccalauréat et le niveau licence comme références, et il mesure davantage la qualification des emplois offerts que celle des personnes, car il existe des distorsions entre le niveau de diplômes des candidats et les concours de recrutement. Par ailleurs, le classement des emplois entre les catégories relève d'une démarche plus empirique que méthodique et réfléchie.

La FPE a connu un mouvement continu de requalification depuis 30 ans : elle comporte aujourd'hui plus de 50 % de catégories A. Le pourcentage y a considérablement progressé depuis 1980 (32 % alors) et même 2002 (44,3 %), notamment parce que certains enseignants, classés autrefois en catégorie B (instituteurs), ont été reclassés en A. La FPH a vu de même le nombre de catégories A bondir en 2011 avec la réforme qui a conduit au reclassement de la moitié des personnels infirmiers.

Un tel indicateur est un indicateur de coût : du fait des requalifications, la masse salariale de l'État a sur la période augmenté bien plus vite que le nombre des emplois. C'est aussi un indicateur de GRH : les pouvoirs publics ont tenté ainsi d'améliorer la qualité des certains personnels enseignants ou soignants (recrutés à un niveau master ou licence) et l'attractivité des emplois. Pour autant, d'autres facteurs jouent, notamment les exigences de la population ou les conditions de travail, et des difficultés de recrutement existent dans les deux métiers évoqués. La revalorisation financière des emplois n'est pas suffisante pour garantir la bonne adaptation aux besoins.

- **Les indicateurs de qualité ou de résultats**, qui permettent d'évaluer les fonctions de la GRH, tels les indicateurs de qualité des recrutements (délais de recrutement, pourcentage des nouveaux recrutés encore en fonction un an ou deux après) ou les indicateurs de formation (moyens consacrés à la formation, pourcentage de personnels formés annuellement ou ayant bénéficié d'un type particulier de formation, nombre de jours de formation/salarié formé) ;
- **Les indicateurs de climat** : on y classe l'absentéisme de courte durée, le turn-over, les indicateurs de conflictualité ou la mesure de la satisfaction du personnel, mesurée notamment par enquêtes.

Modes de calcul

Indicateur de turn-over = $(\text{entrées} + \text{sorties}/2)/\text{effectifs}$ ou départs de l'année.

Taux d'absentéisme = soit nombre de jours moyen par salarié, soit nombre de jours d'absence pour maladie/nombre de journées de travail dues. Il est préférable de différencier l'absentéisme de courte durée en éliminant les absences pour maternité et les longues maladies et en traitant à part les absences pour risques professionnels : on distingue ainsi l'absentéisme considéré comme « évitable » (appelé « compressible ») de celui qui l'est moins. Il importe de le mesurer par catégories (l'absentéisme des cadres est traditionnellement faible) et, si possible, par service ou établissement (le management entraîne des conséquences sur les absences de courte durée).

Indicateurs de conflictualité : nombre de jours de grève/1 000 salariés.

Les indicateurs doivent avoir un sens et un intérêt, et, le plus possible, conduire à agir : il ne sert à rien de mesurer pour mesurer. Cela impose :

- De les définir en fonction d'une problématique identifiée, qui intéresse l'organisation et le service de GRH et sur laquelle il souhaite agir. La construction de l'indicateur prendra en compte cette problématique : sur la mobilité, le turn-over, l'absentéisme, plusieurs indicateurs sont possibles selon la réalité que l'on souhaite mesurer et, à terme, infléchir ; dans la fonction publique, le turn-over concerne ainsi les jeunes, qui tentent de quitter les postes difficiles dans lesquels ils sont nommés et c'est cet indicateur qui devrait être suivi. Le niveau en outre ne doit pas être trop large : il n'est pas inintéressant de connaître l'absentéisme des fonctionnaires en général, mais il est plus utile de connaître celui des enseignants ou des policiers dans un secteur géographique donné, du moins si l'indicateur doit être utilisé ;
- Pour cerner la réalité, les indicateurs doivent être croisés avec d'autres (le taux d'absentéisme peut être lié au vieillissement, la mobilité varie avec l'âge et le niveau de responsabilité) et surtout comparés avec ceux des services ou des organisations comparables. Les comparaisons imposent des précautions : le mode de calcul doit d'abord être identique (l'absentéisme n'est pas toujours mesuré de la même manière) ; le contexte doit

être pris en compte : ainsi, la comparaison de la conflictualité dans la fonction publique et de celle du secteur privé est utile. Mais, en ce domaine, l'effet taille est déterminant (les grèves sont inexistantes dans les TPE et rares dans les PME). Il faudrait alors pouvoir comparer le secteur public et les grandes entreprises. Il en est de même sur l'effort de formation, très lié à la taille des organisations ;

L'interprétation doit être prudente : ainsi, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est difficile à interpréter, parce que les métiers sont sexués. La mesure du taux de femmes par catégorie hiérarchique dans les différentes fonctions publiques illustre sans doute l'orientation générale des filles vers certains métiers dans notre société, mais elle n'est pas éclairante sur la politique de l'institution. Il est plus intéressant de resserrer la focale sur la haute fonction publique, comme ci-dessous : les discriminations propres à l'organisation peuvent être mesurées (ou, au moins, présumées) de manière plus claire.

Part des femmes par versant et par catégorie hiérarchique dans la Fonction publique en 2021 en %

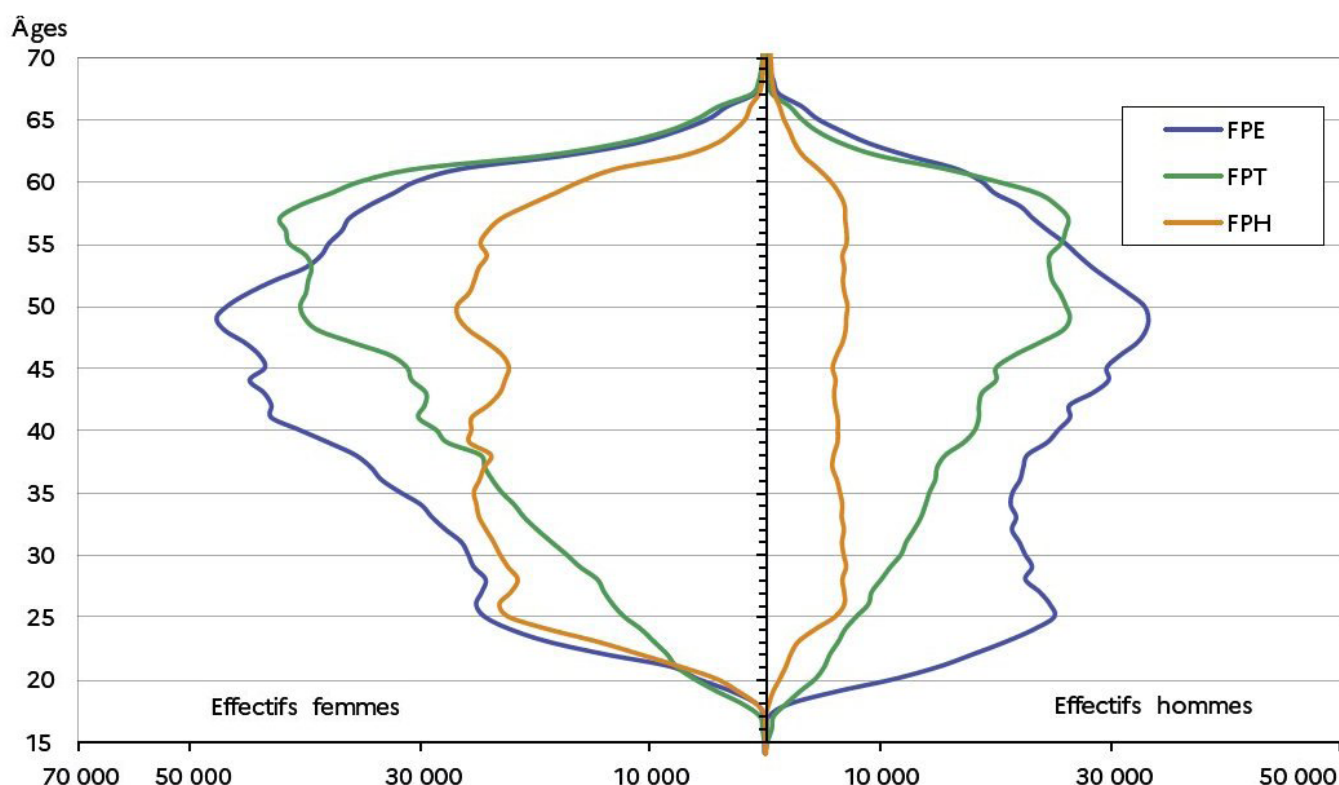
		2011	2020	2021
Fonction publique de l'état	Catégorie A	60	63	63
	dont A+	37	41	42
	Catégorie B	42	42	43
	Catégorie C	51	58	59
	Total	54	57	57
Fonction publique territoriale	Catégorie A	60	69	69
	dont A+	52	52	53
	Catégorie B	64	57	57
	Catégorie C	60	61	61
	Total	61	61	61
Fonction publique hospitalière	Catégorie A	72	76	76
	dont A+	43	55	54
	Catégorie B	84	81	86
	Catégorie C	78	79	74
	Total	77	78	78
Ensemble de la fonction publique	Catégorie A	62	67	67
	dont A+	38	43	43
	Catégorie B	56	52	58
	Catégorie C	62	64	63
	Total	61	63	63

Source : Siasp, Insee. Traitement DGAFP - SDessi

Champ : Emplois principaux, tous statuts, France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés. Hors catégories indéterminées (1% des effectifs dans la FPE et la FPT, 0 % dans la FPH).

Lecture : Fin 2021, 42 % des agents de catégorie A+ de la FPE sont des femmes contre 37 % fin 2011.

Effectifs, part des femmes et âges dans les trois versants de la fonction publique en 2021



Source : Siasp, Insee. Traitement DGAFP – SDess.

Champ : Emplois principaux, tous statuts, France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés.

Le regroupement d'indicateurs tels qu'entendus ci-dessus forme un « Tableau de bord social », qui correspond au suivi de données sensibles d'une organisation, dans des domaines où la GRH se donne des objectifs : réduire les coûts de recrutement, rendre ces derniers qualitativement plus satisfaisants, augmenter (ou réduire) l'écart des rémunérations, faire diminuer l'absentéisme. Les indicateurs du tableau de bord ne devraient pas être trop nombreux : les priorités de la politique de GRH doivent être en nombre restreint.

2. Du bilan social au rapport social unique

L'établissement d'un bilan social a été rendu obligatoire, dans les entreprises du secteur privé de plus de 300 salariés, par la loi du 12 juillet 1977, qui en donne la définition suivante : « Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et les deux années précédentes ». La création du bilan social entendait, à l'époque, « décrire les relations sociales »³³ : le but était (et reste) de donner aux représentants du personnel (le bilan social leur est présenté) une information fiable et complète (identique à celle dont dispose l'employeur) sur la situation sociale de l'entreprise. Le bilan social veut être un outil de dialogue social.

Les données qui doivent figurer dans le bilan social sont précisées à l'article R 2323-17 du Code du travail : avec des informations sur l'emploi (effectifs, mouvements, absentéisme...), sur les rémunérations (hiérarchie, mode de calcul...), sur la santé et sécurité au travail, l'effort de formation, le nombre de réunions avec les représentants du personnel..., le bilan social comporte plusieurs centaines d'items, présentés sur trois années pour permettre d'apprécier les évolutions.

L'extension au secteur public de l'obligation de communiquer un bilan social aux représentants du personnel sera lente : ce sera le cas en 1988 pour les établissements de santé (y compris publics) de 300 salariés et plus. La loi du 27 décembre 1994 impose aux collectivités territoriales de produire, tous les deux ans un « rapport

33. Termes utilisés dans le rapport Sudreau de 1975 commandé par le nouveau Président de la République de l'époque, V. Giscard d'Estaing, pour réformer la gouvernance de l'entreprise. Un des chapitres du rapport, considéré alors comme très novateur, s'intitulait « Reconnaître le syndicat comme partenaire ».

sur l'état de la collectivité» avec une liste d'indicateurs (l'arrêté du 6 janvier 2012 en modifie la liste); cet état est couramment appelé «bilan social» et contient des informations proches de celles du bilan social du secteur privé. S'agissant enfin des services de l'État, la loi faisait obligation aux chefs de service, depuis 1982, communiquer aux représentants du personnel siégeant dans les Comités techniques³⁴ un «rapport annuel sur l'état de l'administration» sans autre précision : le document était souvent de piètre qualité. Le décret du 15 février 2011 a ensuite rendu obligatoire l'établissement d'un bilan social dont le contenu (très riche) a été précisé par arrêté en 2013³⁵.

L'apport d'un bilan social est certain, surtout dans une fonction publique d'État qui a longtemps négligé, tout particulièrement au niveau déconcentré, la simple connaissance de son personnel, a fortiori la production de données sociales. Les ministères et établissements publics qui, dans les années 2000, ont commencé à produire des bilans sociaux³⁶ ont ainsi eu le sentiment d'être pionniers, avec la conviction, qui n'était pas fausse, que le rassemblement de données sociales permettrait une prise de conscience des problématiques de GRH.

Les limites du bilan social sont tout aussi frappantes : il peut n'être qu'une série de données chiffrées sans grande signification, si les commentaires manquent, si le document ne se réfère pas à une politique de GRH qui aurait permis d'obtenir tel ou tel résultat, si n'y figurent pas de comparaisons avec des établissements ou services comparables. Paradoxalement, même s'il est établi sur trois ans, le bilan social court le risque d'être statique : photographie à un instant T, il doit, pour acquérir une portée et un intérêt, s'ouvrir sur des orientations. Les études qui existent dans le secteur privé montrent d'ailleurs un faible intérêt des représentants du personnel, car ces conditions sont rarement remplies³⁷.

Il n'en est pas tout à fait de même dans la fonction publique, à cause sans doute de la prise de conscience de l'importance de la GRH. Dans la fonction publique territoriale, les centres de gestion³⁸ élaborent des guides pour permettre aux petites collectivités de tirer profit de l'obligation qui leur est faite de produire le «rapport sur l'état de la collectivité» et pour en synthétiser les résultats, ce qui permet aux collectivités de se comparer entre elles³⁹. Dans la Fonction publique d'État, la relative nouveauté du bilan social (qui produit des indicateurs non connus jusqu'alors, comme l'absentéisme) et le souci de nombreux services de GRH de le présenter de manière attrayante entretiennent l'intérêt.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (TFP) actualise la perspective du bilan social (FPE et FPH) ou de son équivalent dans la FPT, le rapport sur l'état de la collectivité dans le sens d'une GRH publique plus active. Pour chaque administration, établissement public ou collectivité territoriale la loi instaure, à compter du 1er janvier 2021, l'obligation de produire annuellement un rapport social unique (RSU).

Ce point s'inscrit dans la réforme du dialogue social dans la Fonction publique placée au nombre des priorités de la loi TFP⁴⁰. En fournissant une information normalisée sur les évolutions sociales d'une structure territoriale, sanitaire ou de l'État, le RSU établit non seulement un constat des évolutions de la période écoulée. À partir de 2022, ses données et indicateurs sont mises à disposition des partenaires sociaux dans le cadre des Comités sociaux propres à chaque versant de la fonction publique : Comité social d'administration (FPE), Comité social territorial (FPT) ou Comité social d'établissement (FPH).

Une fois cette information-consultation réalisée, le RSU sert à l'autorité compétente de préparer les choix de pilotage des RH pour l'année à venir dans le cadre des Lignes directrices de gestion (LDG) préalablement établies par elle, ou d'en actualiser ces mêmes LDG dans une vision pluriannuelle.

34. Siègent dans les Comités techniques, qui doivent être consultés sur l'organisation des services et les conditions de travail, des représentants du personnel.

35. Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

36. Tel était le cas de ministères considérés comme «en avance» en termes de GRH, Ministère de la Défense ou de l'Équipement ou établissements publics soucieux de définir une politique de GRH, ainsi des Universités.

37. Ainsi l'étude «Bilan social et pratiques de pilotage, points de vue de DRH», V. Zardet, colloque du LIHRE (Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaines et l'emploi), 1997.

38. Les Centres de gestion sont des établissements publics locaux gérés par les employeurs territoriaux (les représentants élus des collectivités) qui participent à la gestion du personnel des collectivités territoriales et mutualisent certaines décisions. Les collectivités de moins de 350 employés, considérées comme trop petites pour prendre, sur leurs personnels, certaines décisions (notamment avancements et promotions), y sont affiliées obligatoirement.

39. Voir ainsi pour le Centre de gestion de la petite couronne parisienne, la brochure très intéressante «Performance de la Gestion des ressources humaines, indicateurs et tableaux de bord pour la mesurer» [disponible sur le site, 2011] et «Bilan social 2013».

40. Scordia B., «Le gouvernement dévoile les contours du rapport social unique», site acteurspublics.fr, 17 juillet 2020 : <https://acteurspublics.fr/articles/fonction-publique-le-gouvernement-devoile-les-contours-du-rapport-social-unique> (Le contenu de l'article n'est accessible que pour les abonnés à Acteurs Publics).

Les domaines fonctionnels du RSU¹

- 1. Emploi :** effectifs physiques et ETP, répartition par principaux corps et sexe, ancienneté dans le corps, par sexe, pyramide des âges...
- 2. Recrutements :** nombre d'agents fonctionnaires recrutés en cours de l'année, nombre d'agents nommés au cours de l'année sur un poste de cadre supérieur ou dirigeant, nombre prévisionnel de postes pourvus via recrutements par concours externes, nombre de recrutements prévisionnel hors concours, nombre d'agents contractuels recrutés sur un emploi permanent....
- 3. Parcours professionnels :** nombre de postes publiés comme vacants ou susceptibles d'être vacants au cours de l'année & nombre de candidatures reçues au cours de l'année, nombre de postes pourvus au cours de l'année suite à la publication comme postes vacants ou susceptibles d'être vacants, avancement de grade et promotion interne, nombre de promus et promouvables, agents en CLM, CLD ou disponibilité ayant effectué une mobilité à l'occasion de leur reprise de fonctions, mobilité des agents de 50 ans et plus, nombre d'agents partis en retraite en cours de l'année, projection des départs en retraite à venir... Formation : nombre d'agents formés, de jours de formation et de stagiaires.
- 4. Rémunérations :** masse salariale, traitements indiciaires et indemnitaires, distribution des salaires....
- 5. Santé et sécurité au travail (SST) :** risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles, actes violents ou discriminatoires, protection fonctionnelle...
- 6. Organisation du travail et temps de travail :** organisation et cycles de travail, structure des temps de travail, télétravail, congés, absences et jours de carence, comptes épargne-temps...
- 7. Action sociale et protection sociale :** dépenses, prestations et bénéficiaires.
- 8. Dialogue social :** instances, représentants du personnel, nombre de réunions, temps syndical consommé et alloué, négociations et accords, jours de grève...
- 9. Discipline :** types de fautes, types et nombre de sanctions.

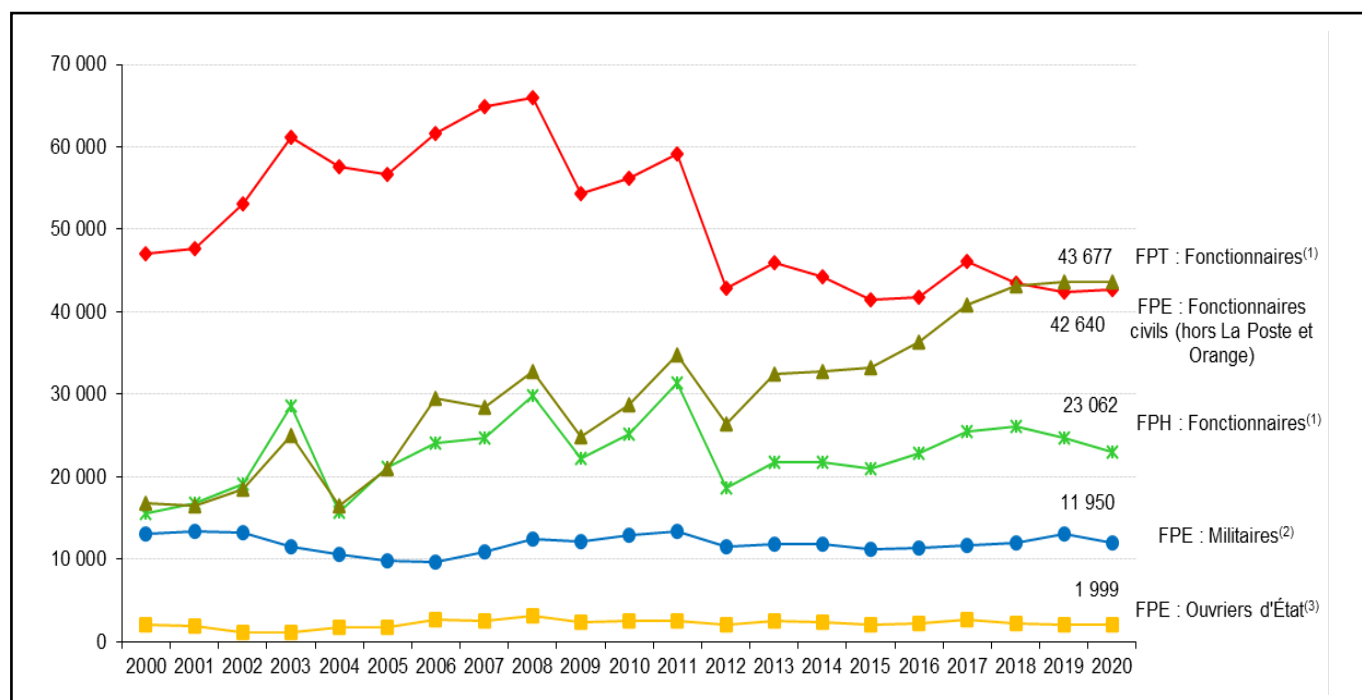
1. Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Statistiques/BDS/Guide_BDS_FPE.pdf (Pdf, 439 Ko).

3. SIRH (système d'information sur les ressources humaines)

Un SIRH organise l'ensemble des données disponibles sur le personnel, le plus souvent sous une forme informatisée : renseignements administratifs, salaires, poste occupé, carrière, souvent évaluations et formations suivies. Connecté à des outils de gestion ou de sélection de données, il permet d'informatiser la gestion (paye, gestion des postes vacants, organisation des mobilités, actes d'administration du personnel), d'établir des bilans ou des simulations sur une fonction (formation, avancement, augmentation de salaires) ou sur une population (les femmes, les seniors).

Les SIRH fournissent les données nécessaires à l'alimentation du bilan social et, d'une manière plus générale, à la production d'indicateurs. Le SIRH facilite également le contrôle de la bonne exécution des procédures (le service de GRH peut demander par exemple que les évaluations individuelles soient rédigées sur support informatique et intégrées dans le dossier des agents) et d'une manière générale, le partage de données entre le salarié, le cadre opérationnel et la DRH. Il permet de travailler en mode collaboratif. Enfin, le SIRH permet la construction de projections, par exemple sur le vieillissement du personnel, utiles pour prévoir les départs en retraite, comme ci-après.

Effectifs de pensionnés de droit direct dont la pension est entrée en paiement dans l'année pour les agents affiliés au SRE (hors La Poste et Orange), à la CNRACL et au FSPOEIE, depuis 2000.



Sources : DGFIP - SRE, CNRACL et FSPOEIE. Traitement DGAFP, SDessi.

(1) Fonctionnaires affiliés à la CNRACL, avec une durée hebdomadaire de travail de 28 heures au minimum. Les praticiens hospitaliers, qui relèvent du régime général et de l'Ircantec, ne sont pas pris en compte.

(2) Y compris soldes de réserve et pensions anciennement cristallisées depuis 2010.

(3) Pensions en titre définitif et pensions payées sous avances depuis 2004.

Les entreprises privées se targuent fréquemment de disposer de SIRH performants, aptes à renforcer la fonction RH en enregistrant, par exemple, des données sur les compétences des agents, en gérant les mobilités, les emplois vacants et les recrutements et en manipulant aisément des données financières (salaire moyen, médian, par catégorie, calcul du GVT — glissement vieillesse technique). Il est certain que les SIRH offrent des fonctionnalités inégales et que leur qualité est déterminante pour la fonction de pilotage. Pour autant, si de tels systèmes permettent d'accélérer les processus de gestion ou facilitent l'accès aux données, la fonction GRH est une fonction «de compréhension» des besoins d'une organisation autant qu'une fonction de connaissance : il est possible, grâce à un SIRH, de savoir si tous les cadres opérationnels ont suivi une formation en management et de quel niveau.

Il n'est pas possible de savoir de manière certaine si les compétences poursuivies ont été acquises et seront appliquées sur la durée. Reste que les SIRH du secteur public (État, établissements de santé et grosses collectivités) sont souvent plus frustes et encore essentiellement tournés vers les procédures de gestion administrative plutôt que vers la construction d'indicateurs de pilotage.

Enfin, dans la fonction publique d'État, la volonté centralisatrice de la gestion s'est traduite, en 2007, par le lancement d'un SIRH commun à l'ensemble des ministères, du moins pour la fonction paye, module qui devait être raccordé aux différents SIRH ministériels : l'analyse du ministère des finances a toujours reposé sur une volonté d'unification nationale des logiciels de gestion, dans une optique de contrôle de la fiabilité des procédures et de leur conformité au droit. En 2014, sur proposition de la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication relevant du SGMAP (Secrétariat général de la modernisation de l'action publique, placé auprès du premier ministre), l'État a pourtant renoncé à ce projet dit «Opérateur national de paye» (ONP), malgré les lourdes dépenses engagées : les particularités de gestion des fonctionnaires sont si complexes et si différentes selon les ministères que l'élaboration d'un logiciel unique de paye s'est révélée déraisonnable et nocive à la productivité. Même dans sa dimension logistique, la GRH doit être avant tout adaptée au personnel qu'elle gère et le rêve de grands outils communs qui l'unifieraient doit être abandonné.

4. Quelles spécificités du secteur public dans le suivi des indicateurs de pilotage ?

Avec la LOLF et surtout la volonté de maîtrise des dépenses de l'État, certaines données, en particulier les plafonds d'emplois et l'évolution de la masse salariale, sont désormais très attentivement suivies⁴¹. Chaque année, le Parlement, en votant le plafond d'emplois attribués aux ministères, fait le point sur leur utilisation à partir des « schémas d'emplois » des ministères.

Projet de loi de finances pour 2018 : Fonction publique¹

Pour l'année 2018, le projet de loi de finances prévoyait une hausse de 3,27 milliards d'euros, soit une hausse de 3,86 %, par rapport à l'année de 2017 pour arriver à un total de 87,96 milliards d'euros pour la masse salariale de l'État. Les raisons de cette augmentation se trouvent principalement dans la mise en œuvre de l'accord « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR) conclu en 2015, le Glissement Vieillesse-Technicité (GVT) positif ainsi que la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA). Afin de réduire les dépenses publiques en 2018, le gouvernement avait alors décidé de reporter d'un an et d'échelonner la mise en œuvre de l'accord jusqu'en 2021 au lieu de 2020 ainsi que de geler la valeur du point d'indice de la fonction publique.

1. <https://www.senat.fr/rap/a17-113-1/a17-113-1.html>

Projet de loi de finances pour 2020 : Fonction publique

Dans sa version promulguée le 28 décembre 2019, le projet de loi de finances pour 2020 prévoyait un déficit public qui devait s'établir à 2,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2018, 3,1 % en 2019 et 2,2 % en 2020. Après avoir atteint 98,8 % du PIB en 2019, le ratio de dette publique était prévu à 98,7 % du PIB en 2020. La prévision de croissance alors retenue par le Gouvernement était de 1,4 % en 2019 et 1,3 % en 2020.

Sur la base de ces hypothèses, l'État tablait sur un solde global des créations et des suppressions d'emplois de -47¹. Les ministères régaliens bénéficient de créations d'emplois (+1 536 pour l'intérieur et ses opérateurs, +1 520 pour la justice et +274 pour les armées et ses opérateurs). Les effectifs du ministère de l'éducation nationale restent stables. Ceux des autres périmètres ministériels et de leurs opérateurs baissent (3 335 suppressions nettes d'emplois)².

Crise Covid-19 3 LFR

1. https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201910/projet_de_loi_de_finances_pour_2020.html#c650047

2. <https://www.vie-publique.fr/loi/270746-loi-du-28-decembre-2019-de-finances-pour-2020-budget-2020>

Toujours dans la FPE, les indicateurs LOLF du programme fonction publique ne sont guère utiles pour le pilotage de la GRH dans la fonction publique : ils portent le plus souvent sur un aspect très ponctuel de la GRH publique (pourcentage des fonctionnaires auxquels s'applique un dispositif de simplification indemnitaire, évolution de la dépense publique pour un élève d'école de service public, taux de pénétration du CESU garde d'enfants chez les fonctionnaires) : il ne s'agit pas d'indicateurs d'évaluation, ni de pilotage.

D'une manière générale, la fonction publique utilise peu les indicateurs pour le pilotage et, à vrai dire, se fixe rarement des objectifs précis chiffrés. Le constat est vérifié au niveau international (il l'était du moins il y a quelques années), comme le montre une étude commandée par le ministère en charge de la fonction publique sur les performances RH dans la fonction publique des divers pays de l'Union européenne⁴². Pour autant, les progrès réalisés en France depuis 2011 sur l'élaboration de bilans sociaux montrent que des évolutions sont en cours, même si le lien entre les données ainsi publiées et la définition d'objectifs stratégiques est rarement fait.

41. Voir Chapitre 1.2 ci-dessus.

42. Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique : performances de la fonction des ressources humaines, perspectives et approches opérationnelles, enquêtes auprès d'administrations publiques européennes, Ernst & Young, 2011.

Surtout, dans la fonction publique d'État pour l'essentiel, les indicateurs «sensibles», qui témoignent de problématiques que les décideurs n'ont pas envie d'affronter, sont mal connus ou non utilisés. L'on peut en prendre plusieurs exemples :

- La répartition des fonctionnaires sur le territoire : l'indicateur (taux d'administration/1 000 habitants) est régulièrement publié, sans commentaires éclairants, mentionnant de nets écarts entre départements, par exemple entre les Pays de Loire (28 ETP/1 000 habitants pour la FPE) et la Corse (40). Sans doute une part de ces différences tient-elle aux caractéristiques propres au territoire. Certains ministères utilisent d'ailleurs des critères pour répartir les emplois. La Cour des comptes déplore toutefois «l'absence de critères objectifs sur l'adéquation des effectifs à la diversité des territoires» et évoque des sur ou sous effectifs liés à l'attractivité plus ou moins grande des territoires, en tout cas «une difficulté à adapter la structure de l'organisation territoriale aux évolutions économiques et démographiques»⁴³ ;
- Les jours de grève : leur nombre n'est pas publié dans la fonction publique territoriale et ne figure plus dans la synthèse des bilans sociaux des *établissements hospitaliers établie par le ministère en charge de la santé*. Dans la fonction publique d'État, le rapport sur «L'état de la fonction publique» publie le nombre de jours de grève, hors établissements publics, par ministères et non par métiers, sans préciser le nombre exact de salariés dans le champ concerné, ce qui rend délicate la comparaison avec le secteur privé ; le recours à la grève est sensiblement plus élevé dans la fonction publique que dans le secteur privé : pour autant, l'indicateur n'est pas l'objet d'une attention particulière, la grève étant vue, au moins dans la FPE, comme une sorte de fatalité ;
- Pendant très longtemps, l'absentéisme maladie a été mal connu dans la fonction publique. Ce n'est qu'en 2014 (rapport annuel 2014 sur l'état de la fonction publique) que des données ont été produites dans les trois fonctions publiques. De plus, le Ministère de l'Éducation nationale a publié en 2015 des données fines sur les enseignants, qui permettent de mesurer de forts écarts selon la qualification et le lieu de travail de ce personnel⁴⁴. Avec les précautions nécessaires (l'absentéisme n'est pas non plus très bien connu dans le secteur privé), les comparaisons sont éclairantes : là où un professeur des collèges est absent 22 jours dans l'année pour maladie, la durée moyenne est dans le secteur privé de 11,2 jours. Par ailleurs, le dernier rapport de la Cour des comptes (2021) note, notamment que dans le secondaire, près de 10 % des heures de cours y ont été «perdues» en 2018-2019, soit une perte en hausse de 24 % par rapport à 2017-2018 et elle évalue le coût de gestion des absences des enseignants à 4 Mds € par an (voir le rapport de la Cour publié en 2021 sur <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-absences-des-enseignants>). Les grosses collectivités territoriales ou les établissements publics de santé, que l'absentéisme pénalise, élaborent fréquemment des plans de lutte contre l'absentéisme. La Fonction publique d'État a longtemps voulu ignorer cette réalité et, hors établissement public, agit peu (elle a même renoncé en 2014, sans justifications très convaincantes, à la journée de carence mise en place quelques années auparavant pour limiter l'absentéisme de courte durée). Au demeurant, le caractère centralisé de sa gestion lui rend plus difficile de lutter contre un phénomène qui tient pour beaucoup aux conditions de travail. Enfin, les responsables craignent de déplaire aux organisations syndicales en soulevant ouvertement le débat.

43. L'organisation territoriale de l'État, Cour des comptes 2013.

44. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, note d'information, Les congés de maladie ordinaire des enseignants du secteur public, 2015.

Causes d'absence au travail dans la fonction publique de l'État en mars 2004 et mars 2010

	Tous ministères hors Éducation Nationale		Éducation nationale		Total général	
	2004	2010	2004	2010	2004	2010
Congé ordinaire de maladie	3,0	2,8	2,8	2,3	2,9	2,5
Congé de longues maladies ou pour grave maladie	1,1	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8
Accident de service ou de travail, maladie professionnelle	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
Ensemble « maladies »	4,3	4,0	3,8	3,1	4,0	3,5
Congé de maternité, paternité et d'adoption	0,4	0,5	1,2	1,4	0,9	1,1
Autorisation spéciale d'absence	0,7	0,8	0,5	0,4	0,6	0,5
Dont garde enfant malade	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Source : enquêtes DGAFP auprès des directions de personnel des ministères, DGAFP — Département des études, des statistiques et des systèmes d'information, citées dans *Fonction publique, chiffres-clés, ministère de l'action et des comptes publics, 2019*

Enfin, dans la fonction publique, la Cour des comptes et les inspections générales jouent un rôle spécifique. Ce rôle s'apparente à celui que jouent les audits sociaux dans les entreprises privées (voir ci-dessous la description) en ce qu'ils permettent aux pouvoirs publics ou aux employeurs publics de mesurer l'écart entre la réalité et les objectifs, affichés ou implicites. Il s'en différencie pourtant sur des points essentiels : l'analyse est effectuée dans un but de contrôle, avec un jugement parfois net porté sur les choix faits : il est vrai que dans un secteur public peu porté sur l'analyse critique, des espaces de « parler vrai » sont nécessaires. En outre, les rapports sont publiés : l'opinion publique est ainsi prise à témoin, ce qui permet le plus souvent à la GRH publique, sous la contrainte, de progresser. L'on peut citer, pour exemple, le rapport de 2017 du ministère de l'action et des comptes publics sur la gestion des ressources humaines (voir extrait ci-dessous) dont les enseignants de l'Éducation nationale.

L'exemple témoigne, avec celui des indicateurs cités plus haut, que les pouvoirs publics, en France du moins, ont du mal à concilier leur mission et le rôle d'employeur : ils considèrent souvent que la publication de données sensibles sur les ressources humaines les exposerait à des conflits ou à des relations difficiles avec des fonctionnaires il est vrai très réactifs, soucieux de défendre leurs droits et fortement syndiqués. Le choix est donc souvent celui d'une gestion souple, voire tolérante, qui prête peu attention à des questions pourtant cruciales pour la qualité du service rendu. Il n'est pas certain que les fonctionnaires leur en soient toujours gré.

Qu'est-ce qu'un audit social ?

Les audits sociaux sont conduits à la demande des responsables d'une organisation. Ils sont destinés à comparer la situation existante à un référentiel, soit les textes s'il s'agit d'un audit de conformité, soit les objectifs définis par la direction dans tel ou tel domaine. L'audit n'innove pas, il n'élabore pas une politique alternative, il se demande si les règles édictées dans l'entreprise sont respectées ou pas, quels sont les délais des opérations effectuées, la satisfaction des « usagers » de la fonction (services opérationnels essentiellement). Pour autant, l'auditeur peut faire des préconisations pour améliorer l'atteinte des objectifs fixés. Il existe en outre des audits stratégiques qui, à la demande de la direction, étudient les forces et faiblesses de l'organisation ou l'avenir de telle ou telle catégorie d'emploi. La direction reste maîtresse de la diffusion des conclusions.

La gestion rigide et inadaptée des ressources humaines (Cour de Comptes, 2017)⁴⁵

La Cour des comptes observe deux dysfonctionnements majeurs dans la manière dont l'État gère ses agents :

- Une inadéquation des conditions d'exercice des missions des services déconcentrés de l'État et des règles de GRH par rapport aux besoins d'adaptation organisationnelle : notamment, la répartition des effectifs ne répond pas aux besoins, que ce soit dans l'Éducation nationale, les services de sécurité ou encore les administrations financières. La GRH, malgré la volonté de modernisation de l'État, reste plus ou moins centralisée selon les ministères et la nature des actes de gestion. Ainsi, si dans l'Éducation nationale, la gestion du personnel est relativement déconcentrée, les trois ministères (agriculture, finances et culture) maintiennent la GRH fortement centralisée. Quant aux actes de gestion, seuls les actes de « proximité » (congrés, temps partiel, etc.) sont déconcentrés ;
- De nombreux obstacles à la mobilité fonctionnelle et géographique des agents : notamment, la prédominance des logiques ministérielles (ex. : une gestion très centralisée des mobilités, la nécessité pour l'État de disposer de corps techniques, les freins liés à la gestion budgétaire), l'hétérogénéité de statuts et des rémunérations (ex. : le nombre important de corps avec des grilles indiciaires et des systèmes indemnitaires qui sont propres à chaque corps). Notant plusieurs résistances au changement de natures différentes (juridiques, de gestion, sociale et financière), la Cour préconise à l'État d'adopter une démarche incrémentaliste basée sur l'expérimentation et l'évaluation.

Notions clés

Notions	Définitions
Tableau de bord GRH	Un tableau de bord RH sélectionne les indicateurs pour permettre aux décideurs de suivre la politique de ressources humaines et de mesurer les résultats obtenus sur des points considérés comme stratégiques. Le tableau de bord comporte les indicateurs prioritaires dont l'évolution est à suivre sur la durée, avec parfois des objectifs cibles.
Indicateurs	Donnée, le plus souvent chiffrée, qui est considérée comme significative pour connaître la situation d'une organisation dans le domaine des ressources humaines ou évaluer la politique menée dans un domaine particulier.
Bilan social	Document destiné aux représentants du personnel et comportant une liste d'indicateurs prévus par les textes relatifs au personnel, aux emplois, à la rémunération et aux conditions de travail. Dans le secteur privé, ces indicateurs doivent être produits sur 3 ans.
Rapport social unique	Document remplaçant le bilan social à partir de 2021 dans la fonction publique, mis à la disposition du Comité social d'administration, territorial ou d'établissement. La liste d'indicateurs qui le compose est en cours de définition (août 2020) et servira au pilotage des RH dans le cadre des Lignes directrices de gestion (LDG) instaurées par la réforme de Transformation de la Fonction Publique en cours.
SIRH	Un système d'information des ressources humaines contient, sous une forme informatisée, l'ensemble des données dont l'organisation juge utile de disposer sur le personnel qu'elle gère, données administratives, formations suivies, évaluations. Ces données sont reliées à des logiciels de gestion (paye, gestion des emplois vacants...) qui permettent d'améliorer la productivité de la fonction RH et alimentent le tableau de bord RH, et le bilan social.
Audit social	Analyse d'une entreprise ou d'un de ses services destinée à repérer, à la demande du responsable de l'entreprise, les écarts entre la réalité et un référentiel (qui peut être la réglementation existante ou le descriptif de la politique de l'entreprise dans un domaine particulier). L'audit social peut aussi avoir pour but de repérer les forces et les faiblesses d'une organisation dans le domaine des ressources humaines.

45. Cour des comptes (2017), Les services déconcentrés de l'État. Clarifier leurs missions, adapter leur organisation, leur faire confiance.

À retenir : L'essentiel

Dans le domaine de la GRH, il existe une panoplie d'indicateurs qui permettent de connaître l'organisation ou d'évaluer les résultats obtenus : indicateurs financiers, indicateurs de structure portant sur les effectifs et les emplois, indicateurs de qualité de la fonction RH ou indicateurs de climat. Les responsables de la GRH peuvent sélectionner les indicateurs stratégiques pour l'organisation, qui constitueront le tableau de bord qu'ils suivront sur la durée. Le bilan social, réservé au départ aux entreprises privées et dont la production est devenue progressivement obligatoire dans les trois fonctions publiques, avec quelques aménagements, ne correspond pas bien à la définition du tableau de bord : il contient certes les données chiffrées essentielles pour connaître les effectifs, les emplois, les conditions de travail de l'organisation de manière détaillée.

Mais il est peu sélectif (les données sont nombreuses) et reste statique si l'employeur ne précise pas en contrepoint les objectifs de la politique RH ou ne commente pas les données. L'intérêt des bilans sociaux est donc inégal, parfois réel, parfois médiocre : toutefois, dans le secteur public, ils apportent des données intéressantes car encore peu connues, rarement reliées à une stratégie d'ensemble toutefois. D'une manière générale, les organisations publiques ne s'approprient que lentement la démarche d'évaluation par suivi d'indicateurs stratégiques : les indicateurs les plus sensibles, répartition des emplois sur le territoire, mesure de la conflictualité ou de l'absentéisme maladie, qui pourraient, voire devraient inspirer des politiques RH de redressement, ont longtemps été mal connus. Ils sont, en tout état de cause, insuffisamment exploités, surtout dans la fonction publique d'État. Partant de ce constat critique, la loi du 6 août 2019 instaure la mise en place, à partir de 2021, d'un rapport social unique remplaçant le bilan social et s'appuyant sur de nouvelles bases de données sociales de la fonction publique.

PARTIE 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GRH DANS LA FONCTION PUBLIQUE : LE STATUT ET SES CONSÉQUENCES

La Partie 2 du cours aborde la GRH de la fonction publique sous l'angle du statut : le droit statutaire entraîne en effet des conséquences fortes sur la conception que le fonctionnaire se fait de sa fonction, les rapports qu'il entretient avec son employeur et la gestion de sa vie professionnelle. En particulier, la précision des textes statutaires donne à la GRH une rigidité certaine, d'autant que leur caractère national, sans empêcher l'individualisation de la gestion, la limite nécessairement.

Même les personnels contractuels non-fonctionnaires auxquels la fonction publique a recours pour disposer d'une certaine flexibilité de l'emploi sont régis par des textes généraux propres au secteur public, ce qui, malgré l'existence d'un contrat de travail, réduit nettement la marge de manœuvre des services employeurs.

Le statut n'est pas seulement une sorte de Code du travail propre à la fonction publique : il est porteur de valeurs, qui se traduisent aujourd'hui par des obligations spécifiques, que les fonctionnaires comme les personnels contractuels doivent respecter, avec une lente évolution vers des préoccupations déontologiques moins prescriptives.

L'approche par le droit statutaire conduit enfin à étudier l'articulation des responsabilités, dans le domaine de la GRH, entre le niveau national et l'employeur local, et à comparer sur ce point les différentes fonctions publiques : les fonctions publiques territoriale et hospitalière ont ainsi réussi à combiner cadrage statutaire national et GRH de proximité, alors que la fonction publique d'État peine davantage à y parvenir.

CHAPITRE 1 Le statut, définition, portée, conséquences



Objectifs

- Connaître les objectifs et les grands principes du statut.
- Comprendre la notion de carrière, sa justification et les règles de progression de carrière.
- Appréhender concrètement la différence des modes de gestion entre un fonctionnaire et un salarié du secteur privé et en comprendre les causes.
- Mesurer les conséquences du statut sur la GRH des fonctionnaires.

» Textes et documents de référence

- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique (rapport Silicani), 2008.
- *Les 100 mots de la fonction publique*, Marcel Pochard, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2011.
- Ministère de l'action et des comptes publics (2019), *Fonction publique, Chiffres clés 2018*.
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique.

1. Qu'est-ce que le statut ?

Au sens strict, le statut de la fonction publique⁴⁶ est l'ensemble des lois qui régissent la situation professionnelle des fonctionnaires. Le statut général est formé de 4 lois : le titre I de ce statut (la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) s'applique aux fonctionnaires des trois fonctions publiques. Les titres II (loi du 11 janvier 1984), III (loi du 26 janvier 1984) et IV (loi du 6 janvier 1986) portent respectivement dispositions statutaires relatives la fonction publique d'État (FPE), à la fonction publique territoriale (FPT) et à la fonction publique hospitalière⁴⁷.

Sous le terme de « statut », le langage courant met non seulement les lois mentionnées ci-dessus, mais tous les textes pris unilatéralement par les autorités publiques (décrets, arrêtés) qui fixent des règles de gestion applicables aux fonctionnaires. À la différence des salariés du secteur privé, la situation des fonctionnaires n'est en effet pas régie par un contrat de travail dont les termes pourraient être débattus. La définition de fond du statut ressort de l'article 4 du Titre 1 du statut général : le fonctionnaire est régi par des lois et par règlements généraux et non par un contrat individuel.

Article 4

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

De même, les actes individuels qui concernent les fonctionnaires (même s'ils répondent à des demandes présentées par les agents et si ceux-ci les visent), comme les nominations ou les mutations, sont des actes unilatéraux signés par un représentant de l'administration concernée.

L'existence d'un statut

- Traduit une très ancienne conception d'une fonction publique censée représenter l'action publique, qui l'incarne et qui la sert : la notion de négociation et de contrat est considérée comme incompatible avec cette conception instrumentale du fonctionnaire. Celui-ci, soustrait au droit du travail qui articule, pour les salariés du secteur privé, les normes générales définies par le Code du travail et la relation contractuelle, sont depuis toujours des salariés à part. Encore aujourd'hui, nous verrons que, si des accords sont négociés entre l'État et les organisations syndicales de fonctionnaires, ceux-ci n'ont pas de valeur juridique, à la différence des accords signés dans le secteur privé : pour acquérir force obligatoire, leur contenu doit être transcrit dans la loi ou le règlement. L'État, à la différence des autres employeurs, n'est de plus soumis à aucune obligation de négocier. Le fait que le fonctionnaire représente l'État lui donne, en contrepartie, droit à protection : l'article 11 du titre I du statut général permet à la collectivité publique de prendre à sa charge les conséquences, au civil, des fautes de ses agents dès lors qu'il ne s'agit pas de fautes personnelles. Il l'oblige à protéger les fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, contre les menaces, violences, voies de fait, injures... Même les droits sociaux des fonctionnaires ont longtemps été spécifiques et le restent pour une part, avec notamment un régime de retraites plus favorable... La spécificité va au-delà des caractéristiques professionnelles à strictement parler ;
- Qualifie le fonctionnaire non pas prioritairement en fonction de son métier et de ses compétences professionnelles, mais en fonction du « service public » qu'il accomplit : ce choix a marqué la culture traditionnelle des fonctionnaires : avant d'exercer un métier, ils sont au service du bien commun ;
- Illustre la dépendance de la fonction publique à l'égard du pouvoir politique : de fait, en vertu de l'article 20 de la Constitution « [le gouvernement] dispose de l'administration et de la force armée ». Il n'est pas anodin que l'obligation d'obéissance au supérieur hiérarchique⁴⁸ soit souvent présentée comme une caractéristique du fonctionnaire, alors qu'en réalité tous les salariés, publics ou privés, y sont soumis⁴⁹ : cette obligation a

46. On ne s'intéressera ici qu'au statut général, hors les statuts autonomes qui présentent des particularités compte tenu des missions des personnels concernés (militaires, magistrats, personnels des Assemblées parlementaires...). Ainsi, les magistrats judiciaires, qui sont des fonctionnaires particuliers, relèvent-ils d'un statut spécifique défini par une loi organique, qui précise les conditions de mise en œuvre du principe d'indépendance qui leur est garanti par la Constitution. Il existe également des statuts spéciaux applicables aux fonctionnaires qui ne relèvent pas du statut général, notamment parce qu'ils ne disposent pas du droit de faire grève (policiers, personnels pénitentiaires...).

47. Nous verrons dans la suite du cours quelles sont les règles communes aux trois fonctions publiques et quelles sont les règles propres à chacune d'elles.

48. Voir ci-après chapitre 3 Discipline, obligations et déontologie des fonctionnaires.

49. Le salariat est défini juridiquement comme une situation de subordination.

davantage de force dans la fonction publique, compte tenu de la double nature de l'État, à la fois employeur et autorité publique ; nous verrons toutefois que cette dépendance est contrebalancée par le caractère protecteur du statut ;

- Permet (au moins en théorie) l'adaptation unilatérale du droit statutaire ou des choix de gestion des fonctionnaires, en fonction du seul intérêt public, sans que les agents aient de droits acquis au maintien des règles antérieures⁵⁰. En pratique toutefois, les réformes statutaires font au moins l'objet d'une concertation⁵¹, voire d'une négociation, ce qui est d'ailleurs conforme à une GRH bien comprise : l'exemple de la RGPP montre que les réformes souffrent d'être imposées. De même, la réorganisation territoriale des services de l'État rendue nécessaire, en 2016, par le redécoupage des Régions comporte des mesures contraignantes pour certains agents, mais le gouvernement annonce des mesures compensatoires pour les faire accepter.

De fait, malgré le caractère unilatéral de son élaboration, le statut n'est nullement synonyme d'arbitraire, presque au contraire : par définition, un statut correspond à une « situation juridiquement protégée⁵² » ne serait-ce que parce qu'il précise les règles de gestion, qui s'imposent alors à l'employeur tout autant qu'au salarié. En outre, il offre aux agents, nous le verrons, de nombreuses garanties. Un des éléments de cette protection résulte du « compromis de 1946 » qui a prévalu lors de l'élaboration, à cette date, du premier statut : les communistes qui participaient alors au gouvernement ont exigé, en contrepartie de l'unilatéralisme du statut, la mise en place d'instances de participation des fonctionnaires, dont certaines⁵³ à la différence des règles applicables dans le secteur privé, se prononcent pour avis sur toutes les mesures individuelles susceptibles d'avoir un impact sur la carrière du fonctionnaire, notamment les avancements, promotions et mutations, ce qui leur donne, en pratique, un pouvoir d'influence considérable.

Au-delà, comme le montrent l'extrait du rapport Silicani⁵⁴ et de l'article de Badré ci-dessous, le statut garantit aux fonctionnaires une large série de droits, qui sont, en vertu de la Constitution, consacrés par la loi.

Rapport Silicani (Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, 2008, annexe 5, extraits)

Parce que les fonctionnaires sont soustraits au droit commun du travail, soumis au principe hiérarchique et responsable du fonctionnement du service public, l'intervention du législateur ou du juge est nécessaire pour préciser l'étendue et la portée de leurs droits. Le chapitre II du titre Ier du statut général est consacré à l'énumération des « garanties » dont bénéficient les fonctionnaires et au nombre desquelles figurent la liberté d'opinion, le principe de non-discrimination entre les sexes, le droit syndical et le droit de grève. [...]

La singularité de la situation des fonctionnaires par rapport aux autres salariés tient donc à la fois aux règles spécifiques qui leur sont applicables et au fait que ces règles ne sont pas fixées par un contrat, mais prévues par la loi ou par des actes réglementaires. La prééminence de la loi dans la fixation du droit applicable aux fonctionnaires résulte d'ailleurs de la Constitution elle-même, qui prévoit que « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ». Les fonctionnaires ne négocient donc pas avec leur employeur les conditions de leur activité professionnelle, mais doivent se conformer aux statuts que fixent le législateur et le pouvoir réglementaire.

50. Le principe est différent en droit du travail : sauf rares exceptions, le salarié doit donner son accord à une modification de son contrat de travail, du moins lorsqu'elle porte sur un aspect essentiel.
51. Les projets de modification des textes statutaires sont soumis pour avis aux instances de participation (voir le chapitre 5 sur la rénovation du dialogue social).
52. L'expression figure dans « Les 100 mots de la fonction publique », de Marcel Pochard, où elle est reprise d'un philosophe allemand, Ihering.
53. Il s'agit des CAP, Commissions administratives paritaires, où siègent des représentants élus du personnel (voir chapitre 3.5 sur le dialogue social).
54. Le rapport Silicani a été rédigé dans le cadre d'une Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les méthodes du service public organisés en 2007 et 2008 avec les organisations syndicales et des personnalités qualifiées, pour engager un débat sur la réforme de la fonction publique.

« En droit français, l'emploi d'un agent public est caractérisé par la référence directe à un "statut", constitué de dispositions législatives et réglementaires, et non à un contrat de travail conclu par le salarié et son employeur dans le cadre du Code du travail, comme cela se pratique pour les emplois privés. Ce statut comporte des droits et des obligations : il est destiné à assurer à la fois la dépendance hiérarchique du "fonctionnaire sujet" vis-à-vis du pouvoir politique légitime, maître de ses décisions, mais aussi la capacité d'initiative et la responsabilité propre du "fonctionnaire citoyen", selon la distinction qui sera évoquée plus loin. » (p.48)

2. Une fonction publique de carrière

Le statut va de pair avec la mise en place d'une fonction publique de carrière : dans ce cadre, la fonction publique est organisée pour permettre aux fonctionnaires d'y passer la totalité de leur vie professionnelle, même s'il ne s'agit pas là d'une obligation. Ce choix, qui s'oppose à une fonction publique d'emploi, telle qu'elle existe dans certains pays où un salarié peut occuper indifféremment, voire successivement, un emploi public ou privé, est structurant. Il emporte plusieurs conséquences :

- Les emplois publics permanents sont en principe réservés aux fonctionnaires (article 3 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires) : sauf dérogation prévue par la loi (le recours aux contractuels est autorisé dans des cas précisément énumérés), ils en ont le monopole ;
- Des modes de recrutement spécifiques sont organisés (par concours, sauf dérogation prévue par la loi), avec pour **objectif de garantir la qualité et l'objectivité de la sélection** : l'employeur ne recrute pas directement, mais par l'intermédiaire d'un jury auquel sont imposées des règles d'impartialité ; cette disposition statutaire est protectrice des fonctionnaires et contrebalance leur subordination ;
- En contrepartie de l'« **engagement** » de longue durée du fonctionnaire, l'employeur public donne une garantie de **progression professionnelle et de rémunération** (voir point 3 ci-dessous : c'est la **carrière** au sens pratique du terme, qui garantit l'avancement) ; le modèle fonctionne sur la fidélisation : il est en ce sens très différent du modèle des organisations flexibles du secteur privé⁵⁶, qui souvent utilisent la menace implicite du licenciement, plus proche du modèle de certaines grandes entreprises des trente glorieuses (Michelin par exemple), qui gardaient leurs employés toute la vie et récompensaient l'ancienneté ;
- Pour qu'ils puissent aisément changer d'emploi sans voir modifiées leurs conditions de rémunération ou de carrière, les fonctionnaires ne sont pas recrutés dans un emploi, mais dans un « corps » (ou un « cadre d'emploi » pour la fonction publique territoriale, ce qui conceptuellement en est l'équivalent⁵⁷) : le corps (ou le cadre d'emploi) est un cadre de gestion d'agents recrutés par un même concours et qui ont vocation aux mêmes emplois. L'on peut citer le corps des ingénieurs de l'État, des professeurs certifiés ou des attachés d'administration de l'État : le corps, proche parfois d'un métier, s'en éloigne dans d'autres cas, surtout dans la filière administrative. Ce n'est qu'une fois recruté dans un corps ou un cadre d'emploi, où il se voit attribuer un « grade », que le fonctionnaire est affecté à un emploi « correspondant » à son grade, puis, le cas échéant, à un autre, tout en continuant à relever de son corps. Il existe donc un lien entre le grade et l'emploi occupé, mais le grade est premier : c'est lui qui ouvre droit à tel ou tel emploi. De plus, ce lien n'empêche pas un découplage entre le grade et l'emploi : le fonctionnaire qui change d'emploi garde son grade, ce qui le sécurise puisque le grade, lié à une grille indiciaire, détermine la rémunération de base, conservée quels que soient les emplois d'affectation.

≡ Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Article 12

Le grade est distinct de l'emploi.

Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...).

55. Badré M. (2017), L'avenir de la fonction publique, Etudes, S.E.R., 2017/6 (juin), pp. 45-56 ; https://www.cairn.info/revue-etudes-2017-6-page-45.htm&wt_src=pdf

56. Voir Partie 1, chapitre 1.2.

57. Si la notion est identique, l'organisation des corps et des cadres d'emplois est très différente : il existe dans la fonction publique d'État plusieurs centaines de corps, en général rattachés à un ministère. La fonction publique territoriale ne comprend que 53 cadres d'emploi, dont le territoire d'exercice couvre toutes les collectivités territoriales.

Contrairement à une opinion répandue, le fonctionnaire ne bénéficie pas juridiquement d'une garantie d'emploi à vie. Outre qu'il peut être révoqué pour faute grave ou faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude ou pour insuffisance professionnelle, le fonctionnaire peut voir son emploi supprimé, situation qui, selon des modalités différentes dans les trois fonctions publiques, peut aboutir à son licenciement, notamment s'il n'accepte pas les emplois qui lui sont proposés. En pratique, tant les cas de révocation que de licenciement pour suppression d'emploi sont très rares et « l'emploi à vie », dépourvu de fondement juridique, reste une réalité vécue comme telle.

Rapport Silicani, Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique (2008) extraits La carrière : un engagement

La fonction publique française repose sur le système de la carrière. Le service public étant considéré, dans notre pays, comme fondamentalement différent du secteur privé, il a paru logique que celles et ceux qui font le choix d'y contribuer y consacrent l'intégralité de leur vie professionnelle. Dans la conception française, entrer dans la fonction publique ne consiste pas généralement à opter pour un parcours professionnel parmi d'autres, mais à décider de consacrer toute sa vie active au service de l'intérêt général. En contrepartie de cet engagement, l'employeur public assure normalement au fonctionnaire un emploi pour l'ensemble de sa vie professionnelle. Une telle approche s'oppose, par exemple, à celle qui prévaut aux États-Unis, où la distinction entre service public et secteur privé est beaucoup plus atténuée : l'exercice dans la fonction publique peut parfaitement constituer une simple phase de la vie professionnelle et n'implique pas un choix de carrière définitif (la fonction publique aux États-Unis se caractérise, au contraire de la France, par un régime juridique proche du droit commun, l'existence d'une part importante de postes de fonctionnaires pourvus de façon discrétionnaire ou par l'élection et une affectation aux emplois en fonction d'une logique de missions à accomplir en non d'appartenance à un corps).

Il est loisible de comparer le processus de gestion des salariés dans la fonction publique et dans le secteur privé, ce qui permet de mesurer l'originalité du fonctionnement de la fonction publique.

Attention : le schéma ci-dessous vaut pour la FPE. Il serait différent pour les autres fonctions publiques.

Fonction publique	Secteur privé
Recrutement dans un corps (correspondant souvent à un métier, pas toujours, parfois à une famille professionnelle, enseignants par ex, où l'on trouve plusieurs corps).	Recrutement dans un emploi, défini par un métier (des compétences techniques dans un domaine d'activité) + par une situation concrète, située (le métier est exercé dans un contexte donné).
↓	↓
Attribution d'un grade (le corps est organisé en niveaux). ↓ Rémunération de base fixée en fonction du corps et du grade. ↓ Affectation dans un emploi, puis dans un autre (avec maintien de la rémunération de base).	Rémunération fixée en fonction du métier, de l'expérience, de l'ancienneté, et de plus en plus en fonction de l'emploi lui-même (les conventions collectives utilisent pour définir la rémunération minimale des classements par métiers, avec souvent prise en compte de l'ancienneté, tandis que les grandes entreprises, de plus en plus, classent directement les emplois dans une grille de rémunération [en prévoyant une fourchette] et modulent les rémunérations selon la capacité des personnes à tenir l'emploi).
↓	↓
Progression de carrière largement garantie voir ci-dessous, progression quasi automatique d'échelons, passage le plus souvent au grade supérieur).	La progression n'est en général pas garantie (des conventions collectives peuvent toutefois offrir des garanties en fonction de l'ancienneté) et les augmentations dépendent surtout de l'évaluation (capacité à bien tenir l'emploi).

Fonction publique	Secteur privé
Objectif principal : organiser une carrière sur une vie entière en permettant la mobilité entre emplois. L'appartenance au corps et au grade est première et c'est elle qui va déterminer les affectations.	Objectif principal : que l'emploi soit tenu le mieux possible : c'est la bonne adaptation à l'emploi du salarié qui est la raison première de son recrutement et le plus souvent de son avancement.
Avantages : Le fonctionnaire peut bouger, changer d'emploi, il est assuré de garder ou de retrouver son grade et sa rémunération de base. Volonté de fidélisation.	Avantages : Le choix du salarié est fait en fonction de ses capacités professionnelles ET personnelles à tenir l'emploi, ce qui est un avantage pour l'entreprise.
Objectif principal : organiser une carrière sur une vie entière en permettant la mobilité entre emplois. L'appartenance au corps et au grade est première et c'est elle qui va déterminer les affectations.	Objectif principal : que l'emploi soit tenu le mieux possible : c'est la bonne adaptation à l'emploi du salarié qui est la raison première de son recrutement et le plus souvent de son avancement.
Inconvénients : Garanties excessives dans certains cas. On rémunère de la même manière (au moins au niveau de la rémunération de base) des emplois très différents.	Inconvénients : Les exigences de l'employeur sont parfois fortes. Il faut parfois changer d'employeur pour progresser.

3. L'organisation de la carrière

Chaque corps ou cadre d'emploi est régi par un « statut particulier », décret en Conseil d'État couplé avec un texte fixant l'échelonnement indiciaire du corps, qui précise :

- Le territoire d'intervention du corps ou cadre d'emploi (le plus souvent, s'agissant de la fonction publique d'État, un ministère et les établissements publics qui lui sont rattachés, et dans la fonction publique territoriale, l'ensemble des collectivités, hors certaines communes trop petites pour avoir recours aux cadres d'emploi les plus élevés).
- Ses missions, en termes très généraux, surtout si le corps permet d'accéder en pratique à des types de métiers très différents.
- Son mode de recrutement, avec une proportion entre les différents concours et la promotion interne (les corps sont alimentés, pour un pourcentage donné, par des concours et des nominations d'agents de corps inférieur promus).
- La structuration du corps en grades (deux, trois ou quatre grades) et en échelons (progression interne au grade), ainsi que l'organisation de la carrière, à savoir la durée qui permet de passer d'un échelon à l'autre et d'un grade à un autre.

Les échelons se franchissent à l'ancienneté, avec une durée moyenne qui peut être raccourcie ou augmentée (mais dans une certaine limite) en fonction de l'évaluation de la valeur professionnelle. Pour l'avancement de grade ou la promotion d'un corps à un autre, la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a défini deux critères : la valeur professionnelle mesurée par l'entretien professionnel et les « acquis de l'expérience professionnelle », c'est-à-dire le parcours professionnel d'un agent et les postes qu'il a occupés. L'ancienneté est alors une condition d'avancement, mais non un critère de choix. Cependant, l'avancement de grade obéit à rapport fixé d'avance entre promus et « promouvables » (les agents qui remplissent les conditions pour l'être), ce qui crée un effet de « file d'attente » et relativise parfois la prise en compte des critères officiels assis sur le « mérite ».

La carrière dans un statut particulier : la structuration des corps en échelons et grades.

L'exemple du corps interministériel des attachés de l'État en 2023 (valeur du point : 4,92278 au 01/07/2023)⁵⁸

Échelon	Indice Brut	Indice majoré	Durée	Salaire Brut
1	444	390	1 an 6 mois	1919,88 €
2	469	410	2 ans	2018,34 €
3	499	430	2 ans	2116,80 €
4	525	450	2 ans	2215,25 €
5	567	480	2 ans 6 mois	2362,93 €
6	611	513	3 ans	2525,39 €
7	653	545	3 ans	2682,92 €
8	693	575	3 ans	2830,60 €
9	732	605	3 ans	2978,28 €
10	778	640	4 ans	3150,58 €
11	821	673	-	3313,03 €

Un fonctionnaire est le plus souvent «en activité» dans son corps et y progresse. Il peut quitter temporairement celui-ci et être accueilli dans un autre pour exercer un emploi qui en dépend (c'est le «détachement» ou, pour des durées plus brèves, «la mise à disposition»), voire quitter la fonction publique, pour convenances personnelles, études, ou pour occuper un emploi dans le secteur privé. Il a alors un droit au retour, à condition, pour la disponibilité, de ne pas dépasser une certaine durée. Activité, détachement, disponibilité sont les principales «positions» du fonctionnaire, définies en fonction de son corps de rattachement. Ces dispositions facilitent la mobilité.

4. Quelles conséquences sur la GRH publique ?

≡ Le statut présente une réelle plus-value :

- Le fonctionnaire se sent personnellement porteur de valeurs, dans une sphère soustraite aux intérêts marchands et, en règle générale, exigeante avec les impératifs de probité. Cette situation le responsabilise et lui donne une sorte de droit moral à débattre avec son supérieur hiérarchique des orientations du service. Loin de l'idée convenue que le grand public en a parfois, le fonctionnaire, malgré son devoir d'obéissance, est rarement passif : il se sent en tout cas légitime à débattre des orientations de politique publique et du fonctionnement du service ;
- Enfin, telle qu'elle est organisée, la fonction publique est porteuse de valeurs de promotion sociale : elle est profondément attachée à l'égalité méritocratique, notion sans doute ambivalente, voire discutable ⁵⁹, mais qui a favorisé l'ascension sociale et, de ce fait, donné de l'espoir et un moteur à des fonctionnaires modestes. Le constat est moins vrai aujourd'hui, où la crise a conduit à une surqualification des fonctionnaires de tous rangs, qui de ce fait ne voient dans leur progression qu'un simple retour à la normale ;

58. <https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-attache-administration/0/5051/9332.htm>

59. Voir sur ce thème l'ouvrage du philosophe Yves Michaud, «Qu'est-ce que le mérite ?», Bourin Éditeur, 2009.

- Le statut protège contre les abus et les pressions d'un fonctionnaire soumis formellement à une autorité politique : c'est même sa vocation première. Si l'on met à part le cas des hauts cadres, qui travaillent directement avec les responsables politiques et qui en dépendent étroitement⁶⁰, le recrutement, la carrière, les règles de gestion des fonctionnaires sont régies par des textes précis qui laissent peu de place à l'arbitraire, d'autant que les représentants du personnel exercent, on l'a vu, une surveillance sur les décisions individuelles ;

Toutefois, le statut a sur la gestion des ressources humaines des conséquences moins positives, voire dommageables :

- Le caractère très détaillé du statut (avec des règles parfois pointues et complexes) annihile en partie le caractère individuel de la gestion des ressources humaines. Cet effet est renforcé, dans la fonction publique d'État, par le fait que les décisions relatives à la carrière des agents sont fréquemment centralisées et que les autorités ministérielles, dans un souci d'égalité, multiplient les circulaires aux services déconcentrés pour veiller à une interprétation unifiée du droit. L'égalité de traitement⁶¹ est, de ce fait, souvent assimilée à l'équité. La référence permanente à la règle nationale étouffe la mise en œuvre d'une gestion qui doit, pour être efficace, s'adapter **à un contexte** et à des individus ; d'où les débats actuels sur la déconcentration des décisions de GRH et sur le recours, entre l'administration centrale et les services de terrain, à un « droit souple », qui s'en tiendrait à des orientations plutôt qu'à des instructions⁶². Il est à noter toutefois que ces propositions divisent et que la plupart des organisations syndicales, très attachées à l'égalité, y sont franchement hostiles ; la prégnance des textes et le caractère détaillé des textes statutaires présentent un autre inconvénient : celle de générer un contentieux nourri, qui, à son tour, paralyse les gestionnaires qui tiennent de ce fait, prioritairement, à sécuriser juridiquement les décisions prises ;
- La part des automatismes dans la gestion des carrières est encore, en pratique, excessive, malgré les efforts faits depuis 10 à 15 ans et la modification des textes (voir ci-dessous, partie 3) ;
- Le statut a longtemps conduit à méconnaître l'importance de l'emploi occupé. Pour faciliter la mobilité et la gestion de carrière, le fonctionnaire n'est pas, on l'a vu, recruté sur un emploi, mais dans un corps, ce qui le conduit à affronter ensuite des situations concrètes de travail très différentes, dont certaines demandent des compétences particulières⁶³. Or, s'il est une règle de GRH peu contestée, c'est que la qualité du service rendu, dans le secteur public et privé, dépend non pas de la seule qualification des personnes et de leur savoir, mais de leur bonne adaptation personnelle aux exigences de l'emploi : le métier d'enseignant ne demande pas les mêmes compétences dans un lycée de grande métropole et dans un collège de zone sensible, le métier de policier est franchement différent en zone urbaine ou rurale. Affecter indifféremment les membres d'un même corps à des emplois de difficulté très inégale fait donc courir un risque au service public. La critique vaut surtout pour la fonction publique d'État, compte tenu des procédures d'affectation qu'elle utilise : elle vaut moins pour les autres fonctions publiques, notamment pour la fonction publique territoriale, qui est parvenue à concilier recrutement dans un cadre d'emploi général et affectation sur un emploi (voir ci-après).

Les principales réformes de GRH décidées depuis les années 2000 dans la fonction publique ont donc eu pour objet, tout en préservant la notion de fonction publique de carrière et le cadre statutaire de recrutement et de gestion dans un corps ou un cadre d'emploi, de mieux prendre en compte les emplois : la réforme des concours a entendu « professionnaliser » davantage la sélection (sont examinées les compétences personnelles des candidats), l'évaluation individuelle des fonctionnaires, mise en place depuis 2002, mesure la manière dont l'emploi est occupé et les compétences des personnes, les critères de progression de carrière prennent désormais en compte les parcours (les emplois tenus) et la valeur professionnelle. Quant à la politique de rémunération, elle a donné une place accrue aux primes, notamment aux primes modulables en fonction de la

60. Dans les trois fonctions publiques, la nomination à certains emplois (notamment les emplois de direction) est « à la décision » du gouvernement ou du responsable politique concerné, qui ont également la possibilité de révoquer le titulaire (qui doit alors être affecté à un autre emploi s'il est fonctionnaire), parfois très librement, parfois de manière plus encadrée, ou de pas le reconduire à cette fonction près un certain délai.

61. Le Conseil d'État a fait de l'égalité entre les membres d'un même corps — qui ont potentiellement droit aux mêmes emplois et au même déroulement de carrière — un principe général du droit. Cette égalité juridique n'empêche pas des différenciations de traitement en fonction de la valeur professionnelle. Cependant, elle est souvent comprise, indûment, comme un principe absolu applicable à la gestion des affectations ou des carrières.

62. Voir sur ce point les propositions du rapport sur la fonction publique présenté par B. Pêcheur au Premier ministre, octobre 2013

63. Sur la notion de compétence, voir la partie 3, en particulier, le chapitre sur l'évaluation.

bonne occupation de l'emploi. Ces réformes restent sans doute incomplètes, parfois imparfaites, mais elles se sont attachées à corriger ce que le statut avait sans doute de plus critiquable. Leurs dispositions sont, pour une part, confirmées et complétées par la réforme de transformation de la fonction publique engagée avec la loi du 6 août 2019. Diverses mesures visant à faciliter la mobilité professionnelle et la montée en compétences des agents titulaires font l'objet de textes d'application⁶⁴.

Notions clefs

Notions	Définitions
Avancement	Terme utilisé à la fois pour l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon tient compte, aux termes de la loi, à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle (mais essentiellement de l'ancienneté). L'avancement de grade (subordonné le plus souvent à des conditions d'ancienneté) a lieu « au choix », parfois par inscription sur un tableau d'avancement après examen professionnel, parfois par concours professionnel.
Corps (ou cadre d'emploi dans la FPT)	Tout fonctionnaire relève d'un corps (ou d'un cadre d'emploi). Le corps est un cadre de gestion d'agents de l'État recrutés par un même concours et qui ont vocation aux mêmes emplois. Il relève d'une catégorie (A, B ou C). Les membres du corps ont vocation à la même carrière et, en particulier, aux mêmes grades. Les missions et les règles de fonctionnement du corps sont fixées par un décret en Conseil d'État, dit « statut particulier ».
Grade	Mode de structuration hiérarchique d'un corps ou d'un cadre d'emploi.
Emploi et métier	La qualification correspond aux connaissances nécessaires pour exercer un métier (les savoirs). Elle peut être acquise par un diplôme ou un label (la réussite à un concours de la fonction publique y correspond) ou par l'expérience. L'emploi correspond à une situation concrète de travail, situé dans un contexte donné. La fiche de description d'un emploi comporte son intitulé, son positionnement dans l'organisation, ses missions, ses activités et surtout les compétences nécessaires pour l'occuper, qui vont au-delà des savoirs.
Fonction publique d'emploi, fonction publique de carrière	La fonction publique de carrière est définie comme une fonction publique dans laquelle les agents ont vocation à passer l'ensemble de leur existence professionnelle, par opposition à une fonction publique d'emploi où le recrutement s'effectue sur un emploi précis et où les allers et retours entre le public et le privé sont courants.
Carrière	Parcours évolutif, en termes d'échelons et de grades, éventuellement de changement de corps ou de détachement, qui va caractériser la vie d'un fonctionnaire à partir de sa première nomination dans un corps puis titularisation dans un grade de ce corps.
Égalité	Principe qui vaut pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires relevant d'un même corps. La jurisprudence du Conseil constitutionnel comme du Conseil d'État veille au respect de ce principe tout en acceptant que des situations différentes soient traitées différemment, notamment pour tenir compte des différences de valeur professionnelle.

64. Ministère de l'Action et des Comptes Publics, La loi de transformation de la fonction publique : 1 an après son adoption, juin 2020.

À retenir : L'essentiel

Les fonctionnaires sont régis par un statut : ils ne sont pas dans une situation contractuelle, comme les salariés ordinaires, mais dans une situation législative et réglementaire, dont la puissance publique définit unilatéralement les règles et leurs évolutions, au nom de l'impératif de mutabilité du service public.

Le statut illustre la dépendance du fonctionnaire à l'égard du pouvoir politique, mais lui offre aussi une situation juridiquement protégée qui empêche l'arbitraire et comporte de nombreuses garanties. Le statut est lié à une fonction publique de carrière : toutes les dispositions sont prévues pour que les fonctionnaires, recrutés par concours dans un corps (et non dans un emploi) et qui ont le monopole, sauf dérogations, de l'occupation des emplois publics permanents, y passent la totalité de leur vie professionnelle : les statuts particuliers des corps prévoient une progression de carrière, le plus souvent sur critères de mérite, et les fonctionnaires gardent le bénéfice de la rémunération de base attachée à leur corps, leur grade, leur échelon quel que soit l'emploi occupé. La GRH est profondément marquée par l'existence du statut : les fonctionnaires en ont retiré un système de valeurs fort, un attachement au service public, à la méritocratie et à la promotion sociale. Le statut peut toutefois être jugé excessivement protecteur, offrant des garanties de carrière proches de l'automatisme, peu porté à l'individualisation de la gestion compte tenu du grand niveau de détail des règles à appliquer.

Surtout, il valorise peu l'emploi : le corps et le grade sont premiers et donnent droit à être affecté aux emplois correspondants, sans distinction de difficulté alors que le secteur privé, qui recrute sur un emploi, voit dans l'adéquation entre la personne et l'emploi la condition d'une GRH efficace. Les réformes menées depuis plus de 15 ans tendent à redonner à l'emploi une place que le statut ne lui reconnaissait pas jusque-là.

CHAPITRE 2 Les contractuels



Objectifs

- Comprendre les raisons de la présence de contractuels dans la fonction publique et connaître leurs modes de gestion.
- Connaître les réformes qui les concernent et mesurer notamment les conséquences de la CDIisation des contractuels.
- Connaître les débats sur le recours aux contractuels notamment à propos des possibilités d'élargissement ouvertes par la réforme engagée en 2019.

» Textes et documents de référence

- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Ministère de l'action et des comptes publics (2019), Fonction publique, Chiffres-clés 2018.
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique.

1. Une part élevée de contractuels malgré des dispositions longtemps restrictives

Aux termes des lois statutaires, qui rappellent le principe selon lequel **les emplois civils permanents** de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs **sont occupés par des fonctionnaires**, **le recrutement de personnels** non titulaires, appelé «contractuels», était dérogatoire jusqu'en 2019. En effet, les loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique facilitent recrutement et la gestion des agents contractuels dans la fonction publique. Ainsi, un contractuel peut être recruté :

- Soit sur certains emplois : **emplois à temps non complet ou emplois spécifiques ou en remplacement momentané d'un fonctionnaire ou d'un contractuel en attendant le recrutement d'un fonctionnaire**, comme les emplois d'assistants d'éducation, les emplois supérieurs ou encore les emplois qu'aucun corps de la fonction publique ne peut pourvoir ;
- Soit sur des **emplois** non permanents, **temporaires** : la durée du contrat est alors limitée à 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris. Les remplacements de fonctionnaires momentanément indisponibles ou en congé peuvent être assimilés à ces emplois temporaires, mais durent le temps de l'absence ;
- Soit sur l'ensemble des emplois permanents sauf les personnels de la recherche, si la nature des fonctions et les besoins de l'emploi le justifient : la nature des fonctions renvoie au **besoin d'une technicité spécifique**, les besoins de l'emploi à la difficulté de recruter.

De toujours, le contrat sur lequel les agents sont recrutés est, au départ du moins, à durée déterminée, du moins en principe⁶⁵. *Le contractuel n'a pas vocation à rester dans la fonction publique*. Par ailleurs, la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a légalisé le recours à l'intérim dans la fonction publique. *La fonction publique n'est pas alors employeur*.

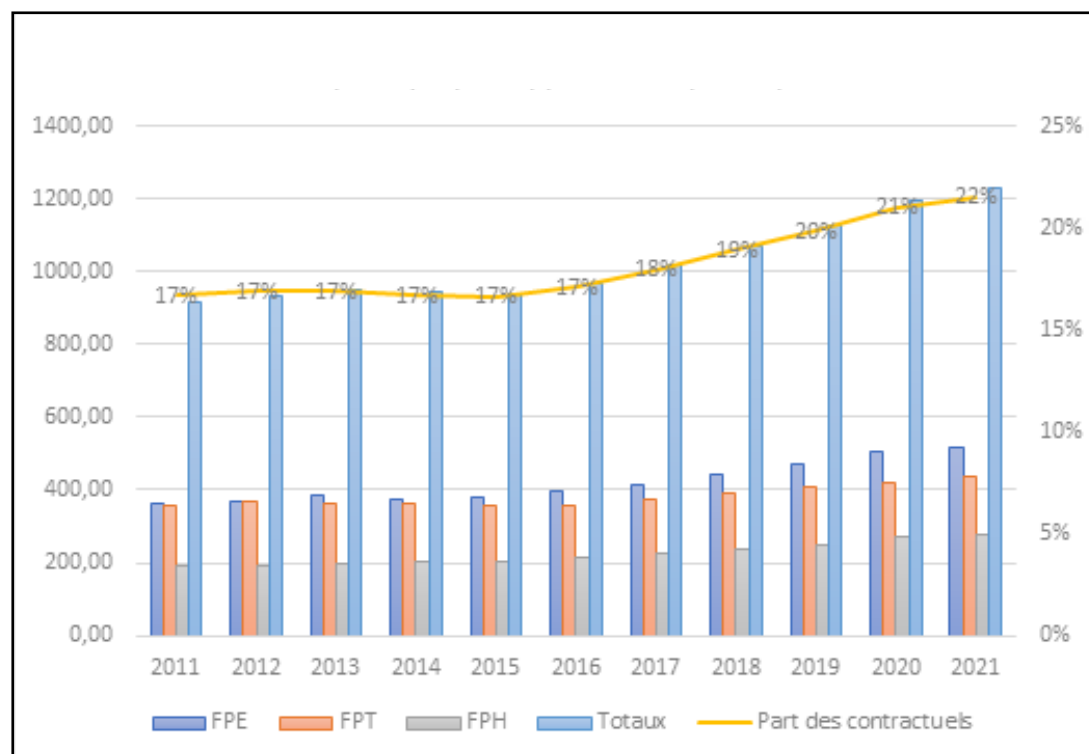
Malgré des plans de résorption réguliers visant à réduire le nombre des non titulaires, notamment en leur ouvrant des «concours réservés» (la loi du 12 mars 2012, qui prévoit l'accès à l'emploi titulaire de contractuels répondant à certaines conditions d'ancienneté est le 17e plan de titularisation depuis 1950, avec 120 000 contractuels éligibles dans les 3 fonctions publiques), le nombre des contractuels reste élevé. Pourtant, chaque fois, les pouvoirs publics s'engagent à prévenir pour l'avenir la reconstitution du «stock» et ce fut notamment le cas lors du plan de 2012⁶⁶ : compte tenu des dispositions du statut, l'importance des contractuels (en 2013, 17,2 % des agents, soit 932 000 personnes hors emplois aidés) est vue comme une anomalie et, pour une part à juste titre, comme le résultat de procédures de recrutement laxistes qui ne respecteraient pas l'esprit des lois statutaires. Pourtant, il est évident que la fonction publique a besoin d'un volant de personnel lui donnant une certaine flexibilité, même si (voir ci-dessous), l'ensemble des contractuels ne peuvent pas être considérés comme du personnel précaire.

En 2021, plus d'un agent sur cinq est contractuel, cette part ayant augmenté de +5 points entre 2011 et 2021. C'est dans la FPH que le recours aux contractuels est le plus fort avec 23 % de l'effectif total, puis dans la FPT avec 22 % et, enfin, dans la FPE avec 21 %.

65. Il existe, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, quelques cas où le contractuel peut bénéficier d'emblée d'un CDI.

66. Extrait de l'exposé des motifs de la loi du 12 mars 2012 : «Pour l'avenir, le Gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, souhaite lutter contre la reconstitution de l'emploi précaire dans la fonction publique et améliorer les perspectives professionnelles des agents contractuels».

Évolution du nombre et de la part des contractuels dans la fonction publique par rapport à l'emploi depuis 2011



(Source : INSEE⁶⁷, 2023)

La population des contractuels est très diversifiée : une étude du ministère de l'action et des comptes publics publiée en 2017⁶⁸ fait apparaître 7 groupes de trajectoires des contractuels de la fonction publique.

1. « contrats courts » : ceux qui quittent rapidement la FP ou effectuent plusieurs contrats de courte durée ;
2. « contrats longs non renouvelés » : ceux qui cumulent des contrats durant 30-33 mois ;
3. « contrats renouvelés ou en CDI » : ceux qui sont contractuels durant la période de 2011 à 2015 ;
4. « contrats-fonctionnaire A », « contrats-fonctionnaire B » et « contrats-fonctionnaire C » : ceux qui ont été recrutés comme contractuels, mais qui ont accédé à l'emploi de fonctionnaire A, B ou C ;
5. « autres contractuels » : ceux qui sont recrutés comme contractuels en 2011, mais qui continuent à travailler dans la FP sous un autre statut (ex. : bénéficiaire d'un contrat aidé, professeurs de l'enseignement privé...).

L'étude note que le groupe « contrats courts » représente la part la plus importante parmi les 7 groupes de contractuels : sur l'ensemble du recrutement contractuel en 2011, 48 % dans la FPT et 40 % dans la FPE et la FPH faisaient partie du groupe « contrats courts ». Ce groupe est caractérisé par une légère surreprésentation des personnes à temps partiel et des jeunes. Quant au groupe « contrats longs non renouvelés », il est plus présent dans la FPE que dans les deux autres versants : 19 % dans la FPE, 8 % dans la FPT et 7 % dans le FPH du recrutement contractuel faisaient partie de ce groupe en 2011. Qu'en conclure ? Là aussi, qu'il est difficile d'appliquer des principes statutaires uniformes et relativement rigides à une fonction publique grosse de plus de 5 millions d'emplois de nature très diverse et dont les besoins sont logiquement très diversifiés.

67. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2493501#graphique-figure1>

68. Ba A., Baradji E. & Duval J. (2017), Les contractuels dans la fonction publique : une grande diversité de parcours, in Fonction publique, Chiffres clés 2017, Ministère de l'action et des comptes publics.

2. Les contractuels : une situation constamment améliorée, malgré d'évidentes carences

Longtemps, en l'absence de textes, les contractuels, qui ne sont pas soumis au droit du travail, n'ont eu d'autres droits que ceux reconnus par le juge, qui, pour leur donner une protection minimale, leur a appliqué au moins certains principes du droit du travail, au point que certains juristes souhaitaient alors, comme un progrès, que ce droit leur soit systématiquement appliqué⁶⁹. Ils relèvent désormais d'une situation réglementaire⁷⁰ : même s'ils signent, la plupart du temps, un contrat⁷¹ et s'ils peuvent, parfois, débattre de leur rémunération⁷², ils sont dans une situation « de droit public ». Dans la FPE⁷³, c'est le décret du 17 janvier 1986, nettement amélioré en 2014 (voir ci-dessous), qui définit les règles à appliquer (congrés, période d'essai, licenciement avec obligation de reclassement dans certains cas, règles de préavis, règles de réévaluation du traitement, discipline). Toutefois, jusqu'en 2005, si le contrat pouvait être renouvelé, sans que le nombre de renouvellements soit, comme dans le secteur privé, plafonné, les contractuels ne pouvaient accéder à une situation stable et étaient sous contrat pour au maximum 3 ans, sans aucun droit à renouvellement quelle que soit la durée préalable de contrats. De plus, l'État a parfois sinon violé la loi, du moins manqué à l'exemplarité, en utilisant certains personnels en « contractuels 10 mois » (renfort temporaire) de manière permanente, leur imposant toutefois, pour respecter formellement les textes, un espacement entre deux contrats⁷⁴. De telles pratiques comme la précarité de certains agents ont favorisé une prise de conscience : il était difficile de maintenir la législation telle quelle.

Le droit européen a, en tout état de cause, imposé la « CDIisation » : un accord de 1999 entre la commission et les organisations syndicales au niveau européen a posé le principe selon lequel le CDI est la forme ordinaire des relations de travail. Ce principe est devenu d'application obligatoire grâce à une directive européenne. La loi du 26 juillet 2005 a transposé ce principe dans la fonction publique. Le CDI est devenu possible à des conditions cependant restrictives (renouvellement du contrat sur le même emploi permanent, auprès du même employeur, sans interruption, au-delà de 6 ans). Ces conditions trop rigoureuses n'ont permis des CDI que de manière très limitée. Ces CDI n'avaient droit ni à une véritable carrière (même si désormais il était prévu qu'ils soient évalués tous les 3 ans avec alors possibilité de rediscuter de la rémunération) ni à une mobilité au sein de la fonction publique, ce qui était choquant pour des employeurs publics qui prônaient par ailleurs, pour les agents titulaires, la nécessité d'être mobiles. Pour corriger ces manques, le protocole d'accord du 31 mars 2011 et la loi du 12 mars 2012 sur la sécurisation des parcours professionnels des contractuels ont prévu :

- Un plan de titularisation (concours réservés, qui correspondent parfois à une vérification des acquis professionnels), auquel les agents sont éligibles sous conditions d'ancienneté ;
- Une transformation en CDI plus facile (sont admises des interruptions dans les 6 ans d'ancienneté requis, une part de l'ancienneté peut désormais avoir été acquise sur des emplois non permanents) ;
- Un droit à la mobilité est prévu, avec portabilité du contrat, (le contractuel doit être recruté sur un autre emploi pour pouvoir quitter son poste), méthode intermédiaire entre le droit de la fonction publique et le droit du travail privé ;
- Sont prévues quelques possibilités de recrutement direct en CDI (services à temps incomplet ou absence de corps permettant d'assurer les fonctions).

69. Voir notamment les arrêts du Conseil d'État Dame Peynet, 8 juin 1973 (interdiction de licencier une contractuelle enceinte) ou Ville de Toulouse, 23 avril 1982 (interdiction de payer un contractuel moins que le SMIC).

70. On a évoqué parfois un « mini-statut ».

71. Ils peuvent également être recrutés par arrêté.

72. La jurisprudence impose que cette rémunération soit fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveau de qualification et d'expérience équivalents. La négociation reste possible, mais certaines administrations (par exemple l'Éducation nationale pour ses remplaçants) fixent un barème de rémunération.

73. L'équivalent de ce texte existe dans les autres fonctions publiques, avec quelques différences : décret du 15 février 1988 pour les contractuels de la FPT et décret du 6 février 1991 pour la Fonction publique hospitalière.

74. La pratique est dénoncée dans les rapports parlementaires préparatoires à la loi du 12 mars 2012.

Le recours au CDI (qui ne doit pas être confondu avec la titularisation, qui permet de devenir fonctionnaire), améliore les droits des personnes : en 2019, la part totale de CDIés est estimée environ à 9 % de l'ensemble des agents des trois versants de la fonction publique. Pour autant, il resterait à améliorer, dans certains cas, les conditions de travail des contractuels, notamment de ceux qui effectuent des remplacements dans les services de l'Éducation nationale : s'agissant d'un métier difficile où une formation et un accompagnement sont indispensables, leurs conditions de recrutement (souvent sur CV et lettre de motivation) et d'emploi (ils sont isolés, même quand ils sont inexpérimentés) nuisent à l'évidence à la qualité du service public. La question, liée à celle de l'attractivité des emplois d'enseignants, renvoie de manière plus large à la conception que l'État employeur se fait de son rôle en ce domaine.

≡ Les contractuels bouche-trous de l'Éducation nationale, Le Monde, 20 novembre 2014

Le sort des contractuels de l'éducation nationale, ces précaires sans diplôme d'enseignement, embauchés massivement à la rentrée pour faire face à la pénurie de professeurs, est l'un des sujets de préoccupation majeure des enseignants et parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. (...) Les contractuels eux-mêmes se décrivent comme les personnels « low-cost » du 93. Souvent isolés au sein de l'équipe éducative des établissements où ils interviennent, ceux que nous avons rencontrés ont été nombreux à confier leurs difficultés, voire leur sentiment d'échec depuis leur prise de poste. Le mal-être est particulièrement sensible chez les nouvelles recrues, même si la majorité de ceux qui ont accepté de témoigner — souvent anonymement par peur des répercussions sur leur emploi — semble investie et passionnée. « Quand on est contractuel, on se tait et on accepte toutes les situations. Par exemple, même si cela se passe très mal avec un élève, on hésite à l'envoyer chez le directeur, de crainte qu'il pense qu'on ne sait pas faire notre boulot », explique l'un d'eux.

Bertron, C., Buisson-Fenet, H., Dumay, X., Pons, X. & Velu, A. (2021), « Les enseignants contractuels de l'Éducation nationale : vers l'institutionnalisation d'une gestion coutumière de la pénurie ? », *Revue Française de Socio-Économie*, 27, 121-140. (résumé)

« Cet article interroge les modes d'institutionnalisation de la gestion des enseignants contractuels en France en réponse à l'émergence de la "pénurie" d'enseignants comme nouvelle problématisation de l'action publique. Fondé sur une enquête qualitative menée à la fois au niveau national et dans trois académies (Créteil, Dijon et Lyon), il met en évidence comment la contractualisation, dont les modalités concrètes de mise en œuvre sont grandement laissées aux rectorats, a progressivement été conçue comme une solution politique à cette pénurie, puis comment elle s'institutionnalise selon les configurations académiques — avant d'interroger son lien avec la gestion des enseignants titulaires. Si cette institutionnalisation décalque le schéma de gestion des enseignants contractuels sur celui des titulaires, elle se caractérise aussi par des "errements inventifs" des gestionnaires académiques, notamment en situation de tension. Ces errements impliquent parfois des sauts qualitatifs importants, mais localisés, dont les effets sur la gestion des enseignants dans son ensemble restent encore incertains.

3. Les dispositions en faveur des contractuels dans la réforme de transformation de la fonction publique

Dans ses objectifs généraux de simplification de la GRH publique et de modernisation de l'accès à la fonction publique, la loi du 6 août 2019 apporte plusieurs modifications au régime des emplois contractuels faisant évoluer les dispositifs réglementaires dans le sens des pratiques du droit du travail privé. Désormais, le CDI signé par un employeur public est portable sur les trois versants de la fonction publique.

La réforme rend possible l'élargissement du recours au contrat pour le recrutement, en cas de besoin, dans un emploi permanent dans toutes les catégories d'emploi (A, B et C). Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 garantit ainsi aux candidats contractuels le principe d'un égal accès. D'une manière générale, l'intention est d'offrir aux employeurs publics des modalités assouplies de recrutement par rapport au régime très structuré des concours et de pouvoir attirer des candidats issus du secteur privé.

Ce principe d'égal accès s'applique également aux emplois de direction, mais avec des conditions restrictives pour certains emplois de la FPT et de la FPH⁷⁵, ainsi que, pour la FPE, les emplois soumis à la décision du gouvernement. Dans la FPT par exemple, le décret n°2020-257 du 13 mars 2020 autorise les candidatures de personnes titulaires avec les conditions minimales d'un diplôme au niveau de la licence et une expérience de 5 années dans des fonctions de direction, d'encadrement supérieur ou d'expertise. Là aussi, il s'agit d'intégrer dans des postes de responsabilité des professionnels qualifiés et expérimentés venant du monde de l'entreprise, du conseil...

Un nouveau type de contrat est créé dans les trois versants de la fonction publique. C'est le contrat de projet qui est régi par les dispositions du décret n° 2020-172 du 27 février 2020. D'une durée comprise entre une année et six ans, il n'a donc pas pour objet de pouvoir un emploi permanent, mais de répondre à un besoin de compétence afin de mener un projet ou une opération spécifique. Peuvent ainsi être recrutés des spécialistes dans le champ des technologies numériques, des praticiens du management de projet ou de la conduite du changement... L'idée est de permettre aux employeurs publics de recourir en recrutement direct aux qualifications et compétences peu ou pas présents dans les corps de fonctionnaires, mais aujourd'hui disponibles sur le marché des professionnels privés.

D'autres mesures vont aussi dans le sens d'un alignement de la réglementation applicable au régime contractuel dans les emplois publics sur celui en vigueur dans le secteur privé. S'agissant des contrats courts, la réforme instaure, au titre des mesures de solidarité, une prime de précarité pour les agents en CDD d'une durée inférieure ou égale à un an. Comme dans le secteur privé, l'employeur public devra verser, en fin de contrat court, une somme équivalente à 10 % de la rémunération brute globale de l'agent qui comprend le traitement indiciaire, le complément de traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités. L'indemnité compensatrice de congés payés, ni les remboursements de frais professionnels sont à exclure.

4. Les contractuels, questions de principe

Loin des questions concrètes soulevées par leurs conditions d'emploi actuelles, la présence de contractuels dans la fonction publique soulève des débats de principe, voire des débats idéologiques. La mesure dite de Cdisation a fait consensus (elle a été acceptée par les organisations syndicales qui ne pouvaient que difficilement s'opposer à une mesure de lutte contre la précarité), sauf auprès de certains juristes qui y voient l'institution d'un « dualisme » difficile à gérer, voire contradictoire, entre contrat et statut. Deux GRH différentes se mettent en tout cas en place, coexistence porteuse de frustrations dès lors que des personnes effectuent un travail identique sans avoir les mêmes droits. Force est cependant de constater qu'une telle situation existait dès avant la Cdisation, qui ne la crée pas, mais, il est vrai, l'officialise.

Interview de Didier Jean-Pierre, universitaire spécialiste du droit de la fonction publique, in *La lettre du cadre territorial*, 01/03/2013, extraits

Est-ce la mise en place progressive d'une fonction publique à deux vitesses ?

Sur le plan théorique, une fonction publique « à deux vitesses » ne trouve pas de justifications. Dans une logique statutaire, les agents non titulaires sont à la marge du système. Ils apparaissent comme une force d'appoint au risque, comme l'écrivait le conseiller d'État Marcel Pochard, d'apparaître comme « la mauvaise conscience de la fonction publique ». Aussi, si l'on souhaite éviter le recours trop fréquent aux agents contractuels, il faut limiter les cas de recours, les garanties et les perspectives de carrière de ces agents, quitte à procéder régulièrement à des plans de titularisation qui ne soient cependant pas trop ouverts. On évite ainsi d'ouvrir une troisième voie, celle des agents contractuels permanents occupant des emplois permanents. Depuis la loi du 26 juillet 2005, c'est bien ce choix de la troisième voie qu'a privilégié le législateur.

75. Décret à paraître. Pour mémoire, la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 prévoyait déjà cette possibilité pour des emplois de directeur hospitalier, sauf dans le cas des directeurs généraux de CHU.

≡ Quelles en seront les conséquences ?

Il est trop tôt pour dresser un bilan. Certaines difficultés ne manqueront pas d'apparaître néanmoins. On songe aux questions de priorité d'accès à l'emploi vacant, ainsi qu'aux cas de reclassement pour suppression d'emplois. Se poseront aussi à terme des questions de progression de carrière. Les agents en CDI risquent de se retrouver privés d'accès aux fonctions les plus élevées ou à l'inverse de bloquer la promotion interne des fonctionnaires (...). Le plus grand inconvénient réside, selon moi, dans le fait que les agents en CDI ne bénéficieront pas de la distinction du grade et de l'emploi. Ils risquent alors de se trouver plus facilement que d'autres inféodés ou d'avoir du mal à résister aux pressions politiques de peur de perdre leur emploi.

Le rapport Pêcheur sur la fonction publique, remis en 2013 au gouvernement pour servir de guide aux réformes futures, partage cette analyse, considérant que les contractuels posent « une question récurrente et mal réglée » : les propositions portent donc logiquement sur un retour à l'esprit des textes d'origine, en resserrant les cas de recours et en vérifiant mieux les capacités des contractuels avant de les recruter.

Pourtant, certains rapports publics préconisent une politique inverse, utiliser la présence de contractuels à des fins de modernisation du service public. Les contractuels sont alors vus non pas pour ce qu'ils sont à l'heure actuelle (un ensemble peu homogène dont une part assure des remplacements faute d'avoir réussi les concours), mais comme l'occasion de rompre une homogénéité culturelle trop forte des fonctionnaires titulaires, en apportant des compétences nouvelles, notamment pour les postes de direction. Telle était déjà la recommandation du rapport Silicani de 2008 (Livre blanc sur la fonction publique), telle est aussi, en 2014, celle de l'organisme de conseil du gouvernement, France Stratégie. Il est vrai qu'en milieu de travail, la question du brassage des origines, des expériences et des compétences n'est pas anodine, même si elle se situe loin des préoccupations statutaires.

Quelle France dans 10 ans ? Rapport de France stratégie, 2014, extraits

Il importe ensuite d'ouvrir le service de l'État à tous les talents. On ne se transforme pas sans s'ouvrir. Dans le respect des valeurs du service public, l'État doit être capable, comme c'est le cas dans de nombreux pays, de s'enrichir de compétences et de se nourrir d'expériences qui n'existent pas en son sein. (...) Dans une société de compétences plutôt que de statuts, la direction de l'État par des grands corps d'excellence encore trop fermés sur eux-mêmes est désormais aussi souvent un handicap qu'un atout.

Les compétences et les énergies nécessaires à la modernisation de l'État doivent pouvoir se trouver en dehors de ce vivier et dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Pour s'en tenir aux seuls postes d'emplois de direction d'administration centrale, seuls 5 sur 149 ne sont à ce stade pas occupés par des fonctionnaires. Une première étape dans l'ouverture vers plus de diversité serait, d'ici 2025, de recruter hors de la fonction publique pour un quart des postes pourvus en Conseil des ministres. Cela suppose, évidemment, de généraliser les procédures de nomination transparentes fondées sur la seule appréciation des compétences, en faisant systématiquement appel à des comités de sélection indépendants. De la même manière, il convient de poursuivre l'élargissement de l'ouverture de l'encadrement supérieur (administrateurs civils) à d'autres viviers (magistrats, ingénieurs, docteurs, etc.), y compris étrangers.

Cette dernière lecture où la contractualisation apparaît comme un des leviers privilégiés de la modernisation de la GRH publique semble largement présente dans les orientations de la réforme TFP résultant de la loi du 6 août 2019. Dans un tableau où un contractuel sur quatre remplace déjà un agent titulaire non présent sur son emploi, le recours élargi au contrat est présenté aux employeurs publics comme une solution plus souple de gestion des recrutements et des affectations, mais aussi aux candidats potentiels et aux agents contractuels comme l'avènement de nouveaux droits sociaux. Au-delà, cette volonté de faciliter la contractualisation autorise aussi plus de flexibilité que l'avancement statutaire en matière d'évolution professionnelle, à l'instar des pratiques en vigueur dans le secteur privé. Elle doit donc être lue en relation avec d'autres mesures introduites par la loi de 2019 qui témoignent d'une logique assumée d'alignement de plusieurs règles de gestion de l'emploi contractuel public sur celles en vigueur dans le droit du travail privé.

- L'instauration en cours de la prime de précarité en fin des CDD courts.
- L'ouverture des emplois de direction à des agents recrutés sous un régime contractuel marque aussi la volonté de managérialiser les pratiques organisationnelles et professionnelles de la fonction publique sur ses trois versants. Cette managérialisation signifie la montée en puissance des techniques et pratiques largement mises en œuvre au sein des entreprises privées.
- La mise en place du contrat de projet. Si celui-ci n'est pas CDisable, il est néanmoins appelé à jouer un rôle dans le contexte des nombreux changements affectant le redéploiement des missions, les structures organisationnelles, la numérisation du fonctionnement des services et des techniques de management et de GRH inspirées des pratiques privées.
- L'obligation de négociations dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements de santé en vue de l'harmonisation du temps de travail sur le régime des 35 heures (soit 1 607 heures annuelles) ⁷⁶.
- La portabilité du compte personnel de formation (CPF) entre public et privé selon le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019.
- La possibilité de rupture conventionnelle pour les agents en CDI et, à titre expérimental pendant six ans, pour les fonctionnaires aux termes des décrets n° 2019-1393 et 2019-1396 du 31 décembre 2019...

Avec la réforme de transformation de la fonction publique, l'intention des pouvoirs publics n'est pas seulement d'aménager les règles de contractualisation des emplois publics. Elle est aussi une volonté de reconfigurer les dispositifs de GRH dans la fonction publique en faisant coexister de manière deux logiques de régulation des emplois, celle classique du régime statutaire, celle flexible du modèle contractuel. Deux ordres de questionnement se posent ici :

- a. La première série d'interrogation est d'ordre pratique : comment coordonner à tous les étages des politiques de GRH publique, deux logiques différentes dans leur définition du rapport au travail pour les agents, en matière de management des équipes dans les services et les unités, mais aussi dans le pilotage des RH au niveau des autorités et dans le dialogue social entre celles-ci et les représentants des agents ?
- b. La seconde est plus conceptuelle : la mise en avant de la contractualisation par la réforme TFP signe-t-elle le passage assumé vers une fonction publique d'emploi, actuellement placée à côté de la fonction publique historique de carrière, puis tendant à se substituer à cette dernière au fil des évolutions démographiques et socioéconomiques ?

Toutefois, Peyrin et Mauchassée (2021) notent que si les fonctionnaires titulaires sont davantage présents au sein des ministères en charge du pilotage des politiques publiques, deux tiers contractuels sont affectés dans les établissements publics contre 13 % des titulaires et ils sont chargés de la mise en place des politiques publiques. Cette dualité dans les missions entre les fonctionnaires et les contractuels a des conséquences en matière de carrière, de salaires, ou de stabilité.

76. Dans un délai d'un an à partir du renouvellement de l'assemblée délibérante. Dans la FPT, pour les communes et les structures intercommunales, ces négociations doivent donc être ouvertes à la suite de la mise en place des nouveaux conseils élus entre mars ou en juin 2020.

Pillon, J. & Garcia, S. (2021), « La Grande transformation des trois fonctions publiques : enjeux quantitatifs et qualitatifs. Entretien avec Marion Mauchassée et Aurélie Peyrin », *Revue Française de Socio-Économie*, 27, p.141-155, extraits

Observe-t-on des bouleversements qualitatifs également ? Quelles évolutions de la structure des organisations et des emplois avez-vous par exemple identifiées ?

Aurélien Peyrin : À l'appui de cette thèse, on peut observer qu'entre les années 1990 et aujourd'hui, la part des agents contractuels de l'État dépasse rarement 10 % dans les ministères alors qu'elle est quasiment toujours supérieure à 50 % dans les établissements publics administratifs. Cette différence très nette indique la mise en œuvre de stratégies de gestion de leur main-d'œuvre bien distinctes par ces employeurs publics autonomes. Autre indicateur en ce sens : depuis 2010, les deux tiers des agents non titulaires sont affectés dans des établissements publics, contre seulement 13 % des agents titulaires. Ainsi, le processus de fragmentation des structures administratives, qui caractérise la recomposition organisationnelle de l'État en France [Chevallier, 2014 ; Le Galès et Vézina, 2014] s'appuie sur une segmentation des formes d'emploi. Les ministères, échelons décisionnels chargés du pilotage des politiques publiques, sont ainsi devenus les bastions des fonctionnaires, tandis que les agents contractuels se concentrent dans les entités organisationnelles périphériques, chargées de l'exécution des politiques publiques. La montée en puissance des établissements publics comme instruments au service de la diversification de la main-d'œuvre de l'État est un nouvel exemple d'outil de réforme discret de l'État : l'opacité de l'opération technique minimise sa visibilité, et dissimule donc son coût social [Bezès, 2005].

Marion Mauchassée : Cette dualité entre agents fonctionnaires pilotant les politiques publiques dans les ministères et diversification des formes d'emplois assurant l'exécution des tâches, se nourrit d'une segmentation des profils des agents de la fonction publique d'État. Ainsi, les missions relevant du pilotage et celles relevant de l'exécution sont confiées à des agents présentant des ressources individuelles et collectives inégales. Et de la même façon cette segmentation des tâches et des missions alimente et construit la dualité de l'emploi, et plus spécifiquement entre titulaires et agents hors statut. En effet, le caractère protecteur du statut de fonctionnaire dans les ministères offre aux fonctionnaires des opportunités de carrière et plus classiquement une carrière à l'ancienneté. À l'inverse, les agents recrutés dans des formes particulières d'emploi, plutôt présents dans les établissements publics, ne bénéficient pas d'avantages en matière de carrière, de salaires, ou de stabilité.

Notions clefs

Notions	Définitions
Non titulaire ou contractuel	Les contractuels sont des agents de droit public dont les conditions d'emploi sont fixées par les textes. La loi statutaire prévoit que, par dérogation au principe selon lequel les emplois publics permanents sont occupés par des fonctionnaires, des personnels non titulaires peuvent être recrutés, au-delà des fonctions de remplacement ou pour surcharge temporaire de travail, pour occuper des emplois particuliers ou des emplois de catégorie A à certaines conditions.
Plan de résorption des non titulaires	Régulièrement, la loi a prévu des plans de résorption de l'emploi non titulaire, en 2012 pour la dernière fois. La loi prévoit alors des titularisations à certaines conditions d'ancienneté d'emploi et, le plus souvent, obligation de passer un concours dit réservé.
Cdisation	Transformation en CDI d'un CDD accordé à un contractuel. La loi a imposé certaines conditions (en 2005, la poursuite au-delà de 6 ans d'un CDD, l'occupation pendant 6 ans du même emploi sans interruption chez le même employeur), conditions assouplies en 2012 (acceptation de certaines interruptions courtes et ancienneté acquise sur des emplois différents).
Contrat de projet	Créé par la loi TFP du 6 août 2019, ce nouveau type de CDD a pour objet de répondre à un besoin non permanent d'activité tel qu'une mission de projet ou à une opération de changement. D'une durée comprise entre 1 et 6 ans, son échéance est définie par la date d'achèvement du projet ou de l'opération. Dans le cas d'abandon du projet, l'employeur public peut rompre le contrat de projet au terme de la première année.

À retenir : L'essentiel

Les textes statutaires permettent des dérogations au principe selon lequel les emplois publics permanents sont occupés par des personnels titulaires. Les contractuels occupent, outre des fonctions de remplacement, de saisonniers ou de renfort en cas de surcharge temporaire de travail, des emplois spécifiques (assistants d'éducation), des emplois pour lesquels il n'existe pas de corps de recrutement ou des emplois de catégorie A si la nature des fonctions ou les besoins de l'emploi le justifient. Malgré près de 20 plans de résorption de l'emploi précaire depuis la Libération, celui-ci reste important (17 % dans les trois fonctions publiques et, selon les années de 15 à 16 % dans la FPE), témoignant ainsi que le recours aux contractuels correspond à un besoin permanent. Les conditions d'emploi des agents contractuels sont fixées par décret, qui détermine le régime des congés, la période d'essai, les règles de préavis avant licenciement et la discipline. Longtemps, les contractuels n'ont pu bénéficier que de CDD, d'au maximum 3 ans renouvelables pour les catégories A. Une directive européenne ayant imposé le CDI comme le mode ordinaire des relations de travail, la loi a prévu en 2005 la transformation des CDD en CDI après 6 ans de présence ininterrompue sur le même emploi permanent, puis, en 2012, a assoupli les conditions requises, qui s'avéraient excessivement restrictives.

Cette mesure, issue d'un protocole d'accord signé avec les organisations syndicales et destinée à réduire la précarité, crée cependant deux catégories d'agents publics, qui n'ont pas les mêmes droits, ce qui en soi est critiquable : même si les contractuels en CDI sont évalués tous les 3 ans et peuvent à cette occasion obtenir une amélioration de leur rémunération et si, depuis 2012, ils ont acquis un droit à changer d'emploi, ils n'ont pas de droit à une carrière. La logique statutaire en est altérée. Outre qu'il se heurte aux habitudes prises depuis de nombreuses années, l'engagement des pouvoirs publics de limiter le recours aux contractuels est remis en question par les dispositions de la réforme TFP engagée en 2019. Les nouvelles mesures assument autant le recours à des contrats courts, que celui à des CDI ou des contrats de projet applicables à la majorité des emplois publics. Cette réforme va-t-elle permettre de surmonter la difficulté à imposer des règles générales de contractualisation à des secteurs d'activité très divers dont les besoins en flexibilité sont inégaux ?

CHAPITRE 3 Les obligations et la déontologie du fonctionnaire



Objectifs

- Connaître la spécificité des obligations des fonctionnaires.
- Mesurer la différence entre obligations statutaires et obligations déontologiques.
- Comprendre le faible recours aux sanctions disciplinaires.

» Textes et documents de référence

- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
- Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
- Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (dit rapport Sauvé, 2011).
- Renouer la confiance publique, rapport au président de la République sur l'exemplarité des responsables publics (dit Rapport Nadal, 2015).
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
- Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

1. Les obligations : relations de travail et système de valeurs

Dès ses origines (la première date de 1946), le statut traduit à la fois des obligations professionnelles telles qu'elles sont imposées à tous les salariés, comme l'obéissance ou la discrétion professionnelle, et des valeurs, parmi lesquelles on peut citer désintéressement et attention portée à l'indépendance du fonctionnaire par rapport, notamment, à des intérêts privés ou lucratifs. Le dispositif statutaire (qui s'applique à tous les agents publics et concerne donc fonctionnaires titulaires et contractuels) accentue la spécificité des fonctionnaires par rapport aux autres salariés :

- L'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique «sauf si l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public» : la disposition renforce l'obligation d'obéissance puisque le refus d'obéir n'est possible qu'à certaines conditions, en cas d'altération grave de l'intérêt général. C'est moins l'illégalité qui peut alors justifier le refus d'obéissance que l'atteinte au fonctionnement du service public... Reste en outre à interpréter la notion «d'intérêt public» et à l'appliquer à des cas d'espèces, difficulté qui ne peut que renforcer la prudence du fonctionnaire tenté de marquer son opposition. L'indépendance du fonctionnaire, notamment par rapport à la sphère marchande, correspond à des obligations précises : la loi statutaire impose aux fonctionnaires des restrictions d'activité⁷⁷ et le Code pénal (article 432-13) réprime la prise d'intérêt d'un fonctionnaire (par travail, conseil ou participation au capital) au cours des trois ans suivant sa cessation de fonctions, dans une entreprise qu'il a contrôlée, sur laquelle il a pris des décisions ou avec laquelle il a passé des contrats. De ce fait, les agents publics qui souhaitent partir travailler dans le secteur privé doivent saisir une Commission de déontologie mise en place par la loi du 29 janvier 1993, qui vérifie si les interdictions du Code pénal (reprises par le statut de la fonction publique), sont respectées. Enfin, tout fonctionnaire qui souhaite exercer une activité accessoire doit en saisir son supérieur hiérarchique, qui vérifie la compatibilité de celle-ci avec ses fonctions, notamment l'absence de conflits d'intérêts et la préservation de l'indépendance du fonctionnaire et donc, par là même, du service. Le Conseil d'État considère que ces dispositions traduisent «**un principe général selon lequel les fonctionnaires ne doivent pas se trouver dans une situation telle que leurs intérêts personnels puissent être en contradiction avec ceux de la personne publique qu'ils représentent**»⁷⁸ .
- La jurisprudence a complété ces obligations, parfois en les rapprochant de celle applicables aux autres salariés (c'est le cas en ce qui concerne l'obligation de loyauté, qui interdit la dissimulation d'information notamment aux supérieurs hiérarchiques ou l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise ou du service), mais aussi en accentuant leur spécificité : il en est ainsi de la neutralité dans le service (interdiction de témoigner dans le service des convictions personnelles) et de l'obligation de réserve (modération dans l'expression des jugements portés, en dehors du service, sur son fonctionnement), la jurisprudence faisant varier ses exigences en ce domaine selon la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, les circonstances, les modalités et formes de cette expression.

La spécificité des obligations statutaires est explicable :

- La notion de conflits d'intérêts est au cœur des obligations du fonctionnaire, alors même que la définition de la notion n'a été inscrite dans les textes que récemment, par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : c'est parce que le fonctionnaire prend des décisions au titre des prérogatives de puissance publique dont dispose l'administration qu'il est soumis à des obligations particulières tendant à le protéger de toute interférence avec des intérêts autres.

77. L'article 25 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires énumère les activités interdites : participer à la direction de sociétés à but lucratif, sauf à y être autorisé dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise ; prendre des intérêts «*de nature à compromettre [son] indépendance*», y compris par personne interposée, dans des entreprises soumises au contrôle de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire ou en relation avec celle-ci ; donner des consultations ou intervenir dans un litige intéressant une personne publique, sauf au profit de celle-ci.

78. CE, avis n° 263302 du 17 février 1954.

La définition du conflit d'intérêts (article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

« Constitue un conflit d'intérêts une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »

- La prévention des conflits d'intérêts repose sur un principe de transparence institué par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires. En cas d'exposition potentielle à un tel conflit dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités, l'agent public est tenu de remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d'entrer en fonction. Cette mesure complète ainsi les dispositions de la loi de 2013 applicables aux responsables politiques. La loi de 2016 a également créé la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). Jusqu'au 31 janvier 2020, cette commission contrôlait la compatibilité des futures activités avec les missions et responsabilités antérieures et était chargée en cas de départ d'agents publics dans le secteur privé ou dans le secteur public concurrentiel. Elle donnait un avis en cas de cumul d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent public en activité. Enfin, elle était compétente pour examiner les demandes d'autorisation des chercheurs publics souhaitant être détachés ou mis à disposition auprès d'entreprises valorisant leurs travaux de recherche ou collaborer avec celles-ci. Aux termes de l'article 34 de la loi TFP du 6 août 2019, les attributions de la CDFP ont été transférées le 1er février 2020 à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

L'obligation de déclaration des intérêts et le référent-déontologue

(articles 4 et 28bis de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires)

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis » (art. 4)

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. » (art. 28 bis)

- Le système est normatif : les interdictions sont cernées et précises. Les obligations statutaires, générales et impersonnelles, sont ainsi distinctes de la déontologie, si l'on entend par ce terme une éthique des pratiques professionnelles. Leur esprit est différent de celui de la loi précitée du 11 octobre 2003, qui table sur la rédaction de déclarations d'intérêts pour amener au jour la question de l'incompatibilité de certaines fonctions avec les intérêts privés détenus par ailleurs. La Commission de déontologie qui se prononce sur les départs des fonctionnaires dans le secteur privé traite bien des conflits d'intérêts, mais le fait en fonction des activités des fonctionnaires dans le délai de 3 ans qui précède sa demande (elle ne fait alors qu'appliquer le droit). Il est vrai qu'elle est également chargée d'apprécier si l'activité envisagée par le fonctionnaire est susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, ce qui correspond davantage à un contrôle de nature déontologique ;
- Le système de valeur que traduisent les obligations statutaires est orienté : là où les entreprises flexibles citent, parmi les valeurs essentielles qu'elles voudraient voir adoptées par leur personnel, l'attachement à l'entreprise, l'efficacité, l'adaptabilité et la qualité du service rendu, les valeurs statutaires insistent au premier chef sur l'obéissance, l'intérêt général, le désintéressement, l'impartialité et l'égalité des usagers, valeurs auxquelles il faudrait sans doute ajouter la « mutabilité »⁷⁹, implicitement imposée par le statut et son histoire.

Dans les années 2007-2012, un débat a ainsi émergé sur le caractère incomplet du référentiel de valeurs publiques et sur la nécessité de mettre l'accent sur des valeurs dites émergentes, en particulier la « performance ». Ce débat, dont on trouve trace dans le rapport Silicani (voir ci-dessous), est aujourd'hui beaucoup moins d'actualité : la qualification même de « valeurs » donnée à ce qui peut apparaître comme une obligation professionnelle ordinaire (l'efficacité, les résultats) est contestée. En revanche, depuis quelques années, l'accent est davantage mis, pour garantir la morale publique, sur la responsabilité individuelle des agents, ce qui amène à compléter une conception statutaire très normative.

79. La mutabilité (identifiée par le juriste Rolland dans les années 30 comme une des lois du service public) correspond à la capacité d'adaptation du service public aux besoins de la population.

L'insuffisante affirmation des valeurs émergentes.

Si le service public et la fonction publique en France appliquent en règle générale de façon remarquable les valeurs traditionnelles de légalité, de neutralité, ou encore de probité, ils ont plus de mal à incarner des valeurs émergentes telles que la performance, la transparence ou l'autonomie. (...) Cet exemple souligne la responsabilité particulière incombant aux cadres dirigeants de la fonction publique pour l'appropriation, par le service public et par ses agents, de ces valeurs nouvelles. Les réformes de nature juridique, si nécessaires soient-elles à la modernisation de la fonction publique, ne suffiront pas à donner leur effet utile aux valeurs émergentes si les responsables les plus éminents du service public administratif ne veillent pas à leur mise en œuvre.

2. Des préoccupations déontologiques aujourd'hui plus marquées

Il existe déjà, dans la fonction publique, des Codes de déontologie : ceux-ci s'appliquent à des métiers particuliers, témoignant du besoin de certaines professions d'aller au-delà des obligations générales statutaires, tels les policiers et les gendarmes ou les magistrats de la Cour des comptes⁸⁰. Ces codes ont le mérite d'être concrets et d'aider à définir les « bonnes pratiques professionnelles ». Mais ils sont souvent eux-mêmes normatifs, précisant le droit applicable à des situations spécifiques (ainsi, pour les policiers, l'utilisation des menottes ou les interventions hors service). Ils n'épuisent pas le champ de la réflexion déontologique.

La nécessité d'une approche proprement déontologique naît de la multiplicité des questions morales que soulèvent les pratiques professionnelles des fonctionnaires au quotidien. Pour l'expliquer l'importance prise par la notion, Marc Sauvé évoque, dans une conférence récente⁸¹, les interactions plus poussées aujourd'hui entre les acteurs économiques, politiques et sociaux, avec la multiplicité des conflits d'intérêts qui en résulte, ainsi qu'une exigence plus grande de l'opinion publique quant à la rectitude morale des agents publics. Il est loisible d'y ajouter le développement d'un sentiment de responsabilité individuelle qui éloigne le fonctionnaire de l'obéissance passive prônée par Max Weber. Marc Sauvé relève également que ce sont le plus souvent les actes quotidiens de la vie administrative qui soulèvent des questions déontologiques : que recouvre le devoir d'obéissance et de loyauté ? Qu'est-ce qu'un usage excessif des moyens matériels du service ? Comment se comporter face à une demande de dérogation d'un usager ?

Cette réflexion s'est intensifiée depuis le rapport Sauvé de 2011. Comme le souligne celui-ci, ainsi que le rapport Nadal qui l'a suivi⁸², la réflexion déontologique dans la fonction publique doit dépasser l'élaboration d'une norme à respecter : elle doit s'inscrire plutôt dans une démarche collective de régulation. Le rapport Nadal indique ainsi : « La déontologie ne se décrète pas, mais résulte d'un processus d'appropriation par l'agent ». Marc Sauvé souligne lui aussi qu'elle doit s'inscrire dans une démarche collective favorisant les questionnements et l'application des principes éthiques à des situations concrètes. Il préconise qu'elle repose sur un engagement des chefs de service, favorisant la lucidité de tous sur les questions sensibles.

Des mesures de nature déontologique ont déjà été adoptées : la loi du 11 décembre 2013 soumet à déclaration d'intérêts non seulement les parlementaires et les membres du gouvernement, mais aussi les titulaires d'un emploi à la discrétion du gouvernement⁸³. Au-delà, sur proposition du rapport Nadal, qui préconise de prêter une plus grande attention à la culture déontologique des fonctionnaires, notamment par la désignation de déontologues dans les services et la rédaction de chartes de déontologie, un projet de loi a été déposé qui complète les obligations des fonctionnaires et aborde la question du « débat déontologique » dans les services et de la responsabilité des chefs de service.

80. Code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales (livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure) et Cour des comptes et Chambres régionales et territoriales des comptes, Recueil des normes professionnelles, 2014.

81. Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d'État, intervention à l'École nationale d'administration, 2013.

82. Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (dit rapport Sauvé, 2011) et Renouer la confiance publique, rapport au Président de la République sur l'exemplarité des responsables publics (dit Rapport Nadal, 2015).

83. Emplois supérieurs : directeurs d'administration centrale, préfets, recteurs, ambassadeurs.

La loi précitée du 20 avril 2016 et les articles 121-1 et 121-2 du code général de la fonction publique relatifs à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires rappellent les valeurs indispensables à l'exercice de ses fonctions par l'agent public : dignité, impartialité, intégrité et probité. Sur cette base, elles mettent en place plusieurs dispositifs encadrant :

- L'obligation de transparence en cas de conflit potentiel d'intérêts pour les fonctionnaires ;
- L'extension de la protection des lanceurs d'alerte à la dénonciation des conflits d'intérêts pour les fonctionnaires civils⁸⁴, et désormais des crimes, délits et conflits d'intérêts également pour les militaires qui en étaient privés jusqu'alors ;
- La limitation des « parachutes dorés » pour les fonctionnaires réintégrant la fonction publique après avoir travaillé dans un emploi de dirigeant d'une entreprise privée recevant des fonds publics ou d'un organisme public ;
- La parité entre hommes et femmes dans les élections aux structures de représentation ;
- La prescription triennale de l'action disciplinaire à compter du jour où l'autorité compétente est informée des faits répréhensibles ;
- Le rappel de respect du principe de laïcité et de son corollaire l'obligation de neutralité ainsi que la désignation des référents laïcité dans la fonction publique afin de réaffirmer de manière solennelle la place essentielle de ce principe républicain consacré à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques et des services publics.

Reste que passer d'une culture normative, avec l'inscription dans les textes de principes généraux, à un dispositif reposant sur l'interrogation déontologique collective sera difficile : c'est sans nul doute une voie efficace pour améliorer la morale publique, parce qu'elle a un effet préventif et donne du sens à la mission des fonctionnaires, mais elle ne correspond pas aujourd'hui à la culture de la fonction publique.

C'est pourtant dans ce sens qu'évoluent, en matière d'égalité professionnelle entre femmes et hommes, les dispositifs récents. Un accord a été signé entre le gouvernement et sept organisations syndicales le 30 novembre 2018. Cet accord définit cinq axes thématiques d'action afin de réduire et prévenir les inégalités au sein de la fonction publique (voir encadré ci-dessous).

À son tour, la loi du 6 août 2019 apporte de nouvelles dispositions à caractère déontologique au titre de son objectif général de rendre « la fonction publique toujours plus exemplaire ». Outre la réduction des écarts de rémunérations entre femmes et hommes, la loi de 2019 met l'accent sur la définition de nouvelles garanties pour les agents en situation de handicap et la prévention de l'usure professionnelle chez les agents de la fonction publique.

La réforme Transformation de La Fonction publique : Mesures à caractère déontologique

Les textes d'application de la loi du 6 août 2019 prévoient :

- L'extension du principe des nominations équilibrées dans ces mêmes structures, mais avec un seuil à 40 000 habitants pour les collectivités territoriales et les EPCI (décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019) ;
- Le contrôle déontologique des agents candidats à l'exercice de hautes responsabilités dans la fonction publique, par la HATVP (décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020)
- La création d'un dispositif de signalement obligatoire des actes de violence de discrimination et de harcèlement envers un agent public (décret n° 2020-256 du 13 mars 2020) ;
- La mise en place d'un temps partiel annualisé pour les agents élevant un enfant de moins de trois ans (décret n° 2020-467 du 22 avril 2020) ;
- La mise en place d'un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes dans les administrations, les collectivités territoriales et les EPCI de plus 20 000 habitants ainsi que pour les hôpitaux (décret n° 2020-528 du 4 mai 2020).

84. Avant la loi de 2016, la protection des lanceurs d'alerte valait seulement en cas de dénonciation de crimes ou de délits.

3. Paradoxalement, un dispositif disciplinaire protecteur et peu utilisé

Le caractère normatif des obligations auxquelles sont soumises les fonctionnaires pourrait laisser penser que le droit disciplinaire y est strictement appliqué. Tel n'est pas le cas.

Les lois statutaires prévoient des sanctions pour faute, prononcées par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Il existe 4 groupes de sanctions selon la gravité de la faute, allant de l'avertissement (non inscrit au dossier) à la révocation, en passant par la rétrogradation ou l'exclusion temporaire. La procédure est protectrice : le fonctionnaire doit avoir communication de son dossier au préalable ; sauf s'il n'encourt qu'une sanction du premier groupe (avertissement ou blâme), la Commission administrative paritaire dont il relève (où siègent des représentants de son corps et de son grade) se constitue en Conseil de discipline et doit se prononcer pour avis sur la décision à prendre. L'agent public peut être accompagné d'un avocat. La sanction, qui doit être motivée, est susceptible de recours, gracieux et contentieux, un recours pouvant en outre être formé devant le Conseil supérieur de la fonction publique dans certains cas, notamment si l'autorité ne suit pas l'avis du Conseil de discipline.

Le nombre des sanctions, qui n'est connu que dans la FPE, est faible (3365 en 2018, dont 89 % relèvent du 1er groupe, sur un champ d'un peu plus de 2 millions d'agents). Si les malhonnêtetés graves et les délits sexuels commis dans l'exercice des fonctions sont sévèrement sanctionnés, les comportements au travail le sont rarement. Il est loisible de s'interroger sur les causes de cette situation : dissuasion liée à une procédure « quasi-judiciarisée » où interviennent (pour avis) les représentants syndicaux, tradition de souplesse d'une GRH publique traditionnellement peu répressive, sentiment qu'il faudra continuer à « vivre avec » les agents sanctionnés et qu'il est donc préférable de ménager des relations cordiales, dissociation nette entre le pouvoir disciplinaire (qui relève d'une délégation du ministre) et l'encadrement de proximité, jurisprudence restrictive du Conseil d'État sur la notion de faute, l'interprétation du constat est variable, les diverses causes jouant sans doute concurremment. Dans un article célèbre, Marcel Pochard critiquait le « relâchement » des cadres de la fonction publique, trop vite résignés aux insuffisances professionnelles de leur personnel.

Quel avenir pour la fonction publique ?

Marcel Pochard, Conseiller d'État, ancien directeur général de l'Administration de la fonction publique, AJDA, 2000

Les gestionnaires répugnent à exercer leur pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est de la discipline quotidienne : respect des horaires, absentéisme, délais de réponse, négligences dans le traitement des dossiers... Ceci explique le nombre infime des sanctions courantes, comme le blâme ou l'avertissement (environ 3 500 par an), pourtant les plus adaptées à ces manquements quotidiens qui sont une des plaies de la fonction publique. Les sanctions les plus lourdes sont elles-mêmes peu pratiquées.

Surtout elles ne sont vraiment mises en œuvre que pour un type de manquement, le détournement direct de deniers publics [...] Inversement, les insuffisances professionnelles sont rarement à l'origine de sanction. Et que dire de ces cas d'inertie complète, où des faits graves ne donnent lieu à aucune poursuite disciplinaire ?

Depuis cet article déjà ancien, le nombre des sanctions est demeuré faible alors même que, face aux suppressions d'emploi et aux demandes de résultats, les exigences des cadres à l'égard de leur personnel se sont plutôt accrues. Même dans ce contexte, le management de la fonction publique est resté, pour le moins, tolérant, exemple typique de cette « dérive coutumière » si souvent dénoncée dans la GRH publique. La réflexion déontologique devrait porter sur ces points, de même qu'elle devrait aussi porter sur les obligations des fonctionnaires en termes de service rendu. Qu'elles soient issues des lois de 2016 ou de 2019 ou de l'accord de 2018, l'instauration des mesures récentes constitue sans doute une avancée dans l'intention de mieux réguler et, le cas échéant, de sanctionner les comportements contraires à la déontologie de la fonction publique. Il faut maintenant voir comment, dans les années à venir, ces mesures seront appliquées lorsqu'elles sont assorties de conséquences disciplinaires pour les agents fautifs.

Notions clefs

Notions	Définitions
Déontologie	Ensemble des principes éthiques qui doivent guider les pratiques professionnelles.
Obéissance	Le devoir d'obéissance est rappelé dans la loi statutaire de manière stricte. Le fonctionnaire ne peut se soustraire à la soumission au pouvoir hiérarchique qu'à la double condition que l'ordre donné soit manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Cette obligation, souvent présentée comme une des formes de la déontologie des fonctionnaires, n'en relève pas (elle relève de ses obligations générales), si du moins on entend par déontologie une interrogation sur les pratiques professionnelles qui respectent l'éthique.
Conflit d'intérêts	Selon la loi du 11 octobre 2013, constitue un conflit d'intérêts « une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. ». La notion de conflit d'intérêts est au cœur de la déontologie des fonctionnaires, appelés à prendre des décisions qui ont un impact sur des intérêts privés et qui ne doivent pas être soupçonnés de collusion qui compromettrait l'indépendance du service.
HATVP	Instituée par la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée notamment de contrôler les conflits d'intérêts pouvant affecter l'exercice des fonctions des responsables publics. Depuis le 1er février 2020, elle a repris les attributions de l'ancienne Commission de Déontologie de la Fonction Publique (CDFP) qui avait été créée par la loi du 20 avril 2016. La HATVP contrôle également les déclarations de situation patrimoniale des élus politiques ou des candidats à certaines élections.
Neutralité	Le fonctionnaire ne doit pas manifester de partialité dans l'exercice de ses fonctions ni témoigner de ses opinions ou croyances, la justification de cette obligation résidant dans la volonté d'une égalité de traitement des usagers.

À retenir : L'essentiel

Les lois statutaires édictent des obligations (obéissance ou interdiction de certaines activités). Certaines reflètent des valeurs, notamment de désintéressement (il en est ainsi de l'interdiction qui faite aux fonctionnaires de toute prise d'intérêt dans une entreprise avec laquelle il a, dans les trois ans précédents, passé des marchés ou qu'il a contrôlée). La conception de l'éthique est alors normative, comme elle l'est dans les Codes de déontologie de certaines professions (police par exemple), qui traitent de questions plus concrètes, mais sur le mode de l'interdiction ou de la prescription. Aujourd'hui, depuis le rapport Sauvé et la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, la déontologie au sens de l'interrogation morale sur les pratiques professionnelles est devenue plus présente. À la suite du rapport Nadal remis en 2015, la loi du 20 avril 2016 établit, outre l'obligation de faire cesser tout conflit d'intérêts, le principe de la rédaction de chartes déontologiques, la possibilité de recourir à des référents sur certaines interrogations et la responsabilité du chef de service quant au respect des règles déontologiques. L'accord du 30 novembre 2018 établit, quant à lui, plusieurs axes d'intervention sur le thème de l'égalité professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique. Certains de ses aspects sont repris et complétés par la loi TFP du 6 août 2019 avec d'autres mesures relatives aux rémunérations, aux actes de violence, de discrimination et de harcèlement.

Dans l'état actuel du droit et avant même que ces préoccupations aient renouvelé les débats éthiques, l'on pourrait penser que la force actuelle des obligations faites aux fonctionnaires se traduirait par une grande rigueur dans l'application du droit disciplinaire : il n'en est rien et les sanctions sont très rares. Ce constat paradoxal s'explique sans doute par des procédures disciplinaires très protectrices des fonctionnaires et par une tradition de management tolérant, hors cas de détournement d'argent et d'abus sexuels, sévèrement sanctionnés. Le débat déontologique gagnera à porter à l'avenir sur les comportements de travail et les obligations en termes de service rendu. Le dépassement de ce paradoxe est donc un défi renouvelé avec le renforcement récent des mesures à caractère déontologique.

CHAPITRE 4 La gestion des fonctionnaires, centralisation ou proximité



Objectifs

- Connaître les différents niveaux de responsabilité où s'exerce la GRH des fonctionnaires.
- Comprendre les différences entre la GRH des fonctionnaires d'État et des autres fonctions publiques.
- Connaître les débats et les propositions sur cette question.

» Textes et documents de référence

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Cour des comptes, Les finances publiques locales, rapport public thématique, 2014.
- Rapport sur la fonction publique, par B. Pêcheur, 2013.

1. Les responsabilités nationales, de l'élaboration des statuts à la GRH

Le droit de la fonction publique est élaboré par les autorités de l'État avec une distinction traditionnelle entre la loi et le règlement définis par l'article 34 de la Constitution. L'autorité en charge de l'élaboration du droit statutaire est la Direction générale de l'administration et de la fonction publique rattachée au ministère de l'économie et des finances, qui a dans son champ de compétences les trois fonctions publiques. C'est lui qui prépare les projets de lois et les textes réglementaires (notamment les statuts particuliers). L'ensemble de ces textes sont nationaux : tous les corps et les cadres d'emploi sont ainsi régis par des textes applicables à l'ensemble de leurs membres, quelle que soit leur affectation dans des services ou collectivités répartis sur l'ensemble du territoire.

La Constitution réserve à la loi la définition des principes statutaires essentiels. En vertu de l'article 34 de la constitution : « La loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils

et militaires de l'État». Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont eu l'occasion de préciser les domaines qui relèvent de la loi (recrutement par concours, paiement après service fait...), mais l'ensemble des droits et obligations ainsi que les principes de fonctionnement de la fonction publique, notamment la notion de carrière, en font également partie. Certes, la loi peut évoluer (et c'est le cas de la loi statutaire puisque le titre I a subi depuis 1983 une trentaine de modifications), mais certaines dispositions sont restées remarquablement stables, ainsi celles concernant les obligations des fonctionnaires, le principe de la carrière ou le principe du recrutement par concours.

La garantie de la loi s'étend à l'ensemble des règles de principe régissant les trois fonctions publiques : le recours à la loi est sans doute plus important pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, puisque les règles qui s'appliquent à eux touchent au principe de libre administration des collectivités garantie par la Constitution (article 72 : «*Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement[...]»*).

Par ailleurs le ministère en charge de la fonction publique est le premier responsable du dialogue social dans la fonction publique : le ministre préside le Conseil supérieur commun aux 3 fonctions publiques. Il mène les principales négociations au niveau national avec les syndicats de fonctionnaires, notamment sur les rémunérations : la grille de rémunération est également une grille nationale, ce qui signifie qu'une éventuelle réévaluation de la valeur du point concernerait les 5,4 millions de fonctionnaires telle qu'elle a été décidée pour 2023 et 2024, s'applique à tous les agents publics qui relèvent des corps et cadres d'emploi compris dans ce champ, quel que soit leur employeur, service technique d'une grosse administration centrale ou technicien en charge de la voirie d'une petite collectivité.

La spécificité des différentes fonctions publiques est, toutefois, prise en compte au niveau national : la Direction générale de l'administration et de la fonction publique associe à son travail les ministères qui connaissent les collectivités ou les établissements publics et, en particulier, leur situation financière. Pour les fonctionnaires territoriaux, l'élaboration des textes est partagée avec la DGCL, direction générale des collectivités locales qui relève du ministère de l'Intérieur. Pour les fonctionnaires hospitaliers, la DGOS (Direction générale de l'offre de soins) du ministère de la santé qui comporte un service des ressources humaines du système de santé, s'intéresse bien évidemment aux statuts des personnels, à la rémunération des différents métiers et aux charges qui incombent de ce fait aux établissements de santé.

Le ministère en charge de la fonction publique a longtemps été «le ministère des statuts», aux compétences essentiellement juridiques. Avec l'arrivée de nouvelles politiques, meilleure gestion des effectifs et des emplois et préoccupations managériales, ses compétences se sont enrichies et, dans les années 2000, utilisant le langage de l'époque de référence aux entreprises privées, il se présentait volontiers comme le service de «GRH groupe» des fonctionnaires, en charge d'impulser des réformes managériales, à charge pour les services employeurs (ministères centraux, services déconcentrés, établissements publics, collectivités) de les adapter et de les mettre en œuvre. Le tournant a été net à partir de la parution du rapport public du Conseil d'État sur la fonction publique : en 2007, a été réunie une Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique, où le ministère en charge de la fonction publique a animé des réflexions parfois très critiques sur l'application du droit statutaire et les carences de la GRH publique. Depuis lors, le ministère en charge de la fonction publique est porteur d'un discours sur les réformes et le management : ses publications en témoignent, notamment la première partie du rapport annuel sur l'état de la fonction publique qui porte sur les «Politiques et pratiques de ressources humaines» ou les publications de «L'École de la GRH», devenue en 2015 «École du management et des ressources humaines», qui témoignent d'un effort méritoire pour aborder de manière critique la gestion des fonctionnaires (prévention des risques psychosociaux, place des cadres, gestion des âges...).

Ce dispositif national laisse une place aux ministres, en tant que chef de service de leur administration, mais celle-ci est limitée, du moins sur la gestion juridique du personnel qu'ils dirigent. Les ministères ont certes un pouvoir d'influence pour faire étudier une modification du statut particulier d'un corps qui relève de leur champ de compétence, ils «gèrent» leur personnel, c'est-à-dire qu'ils effectuent les actes nécessaires (recrutement, gestion des avancements et des mobilités), mais ils appliquent le droit, qui est, par définition, uniforme. Nous verrons qu'il en est de même des directeurs d'établissements de santé ou des élus territoriaux qui dirigent le personnel de leur collectivité, avec, toutefois, des règles différentes, qui élargissent leurs pouvoirs de gestion.

L'histoire récente montre toutefois le rôle qu'ont joué certains ministères pionniers, qui ont mené dès les années 90 des politiques très novatrices en termes de GRH, en utilisant ce que l'on appelle aujourd'hui «le droit souple», à savoir des orientations de gestion laissant une marge d'appréciation aux décideurs de terrain. Le Conseil d'État a reconnu que de telles orientations n'avaient pas un caractère statutaire (et étaient donc légalement utilisables par un ministre dépourvu du droit de modifier le statut) dès lors qu'elles prévoyaient explicitement une méthode

d'appréciation au cas par cas et n'édictaient pas des règles uniformes et impératives. L'exemple est significatif : au départ, avant que les textes statutaires n'intègrent des préoccupations managériales, la GRH s'est développée dans la fonction publique d'État malgré le statut, en tout cas à côté de lui. La relation entre statut et GRH est ainsi ambivalente.

En outre, les ministres ont un terrain d'action propre à la GRH qu'ils utilisent encore peu : celui des conditions de travail des agents. Il est vrai que cette dimension de la GRH publique n'est prise en compte que depuis quelques années : la mise en place de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), devenue le Comité social et économique (CSE) depuis 2020, dans la FPE ne date que de 2009 et la prise de conscience des risques psychosociaux est plus récente encore. Ce n'est que depuis quelques années que les enquêtes du ministère du travail sur les conditions de travail intègrent dans leur champ d'investigation la fonction publique⁸⁵, soulignant que les risques professionnels y sont forts, comme dans toutes les organisations « rigides ». Auparavant, la fonction publique était, pour les services d'études du ministère du travail, une zone blanche, où la GRH se confondait avec le statut.

2. Les trois fonctions publiques : un ensemble en théorie unifié

Depuis la décentralisation, l'unité des trois fonctions publiques est affirmée. Le premier statut adopté en 1946 ne concernait que les fonctionnaires d'État, les autres étant régis par des textes épars qui ne formaient pas un ensemble cohérent et, en particulier, n'identifiaient pas une fonction publique territoriale homogène, en prévoyant notamment un droit à mobilité entre les diverses collectivités. Au début des années quatre-vingt, la décentralisation a posé la question de la constitution d'une fonction publique territoriale elle-même unifiée et de son éventuelle intégration dans un ensemble global. Les élus territoriaux y étaient inégalement favorables, certains souhaitant disposer d'une fonction publique « à leur main », dont ils définiraient les règles de gestion.

Pour lutter contre ce qu'il considérait comme un danger pour le service public, la dépendance excessive de fonctionnaires par rapport au pouvoir politique, le ministre communiste de l'époque, A. Le Pors, a imposé le choix de l'unité, avec une affirmation solennelle des droits et obligations qui renforçait les garanties de tous les fonctionnaires, le recours aux concours dans un souci d'égalité, l'extension aux fonctionnaires territoriaux de la notion de carrière et de « corps » de recrutement. Un droit à la mobilité est depuis lors affirmé entre les trois fonctions publiques (c'est le signe même de son unité) et, à l'origine, la loi affirmait le principe d'une comparabilité entre les corps des deux fonctions publiques chargés des mêmes missions ainsi qu'une équivalence des rémunérations, principes aujourd'hui moins stricts, mais encore présents : aujourd'hui la mobilité entre fonctions publiques est très faible et le principe de parité a été assoupli.

La volonté d'unité s'est traduite par le vote d'une loi socle commune aux trois fonctions publiques, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Celle-ci :

- Précise les conditions pour être fonctionnaire et occuper des emplois publics ;
- Comporte des dispositions sur les garanties des fonctionnaires, en particulier liberté d'opinion,
- Non-discrimination, liberté syndicale, association des représentants du personnel aux décisions — principe dit de participation —, droit à la protection de la collectivité publique ;
- Définit la notion de carrière et en fixe les caractéristiques principales ;
- Énumère les obligations des fonctionnaires et précise leur responsabilité.

Comme indiqué au chapitre 2.1, trois autres lois applicables aux trois fonctions publiques⁸⁶ précisent les conditions d'application de ces principes. Le caractère unitaire de la fonction publique, qui affirme que la référence au service public prévaut sur la diversité des employeurs⁸⁷, a sa noblesse. Il est fortement contrebalancé, en pratique, par deux effets :

85. Conditions de travail, reprise de l'intensification du travail chez les salariés, DARES analyses, juillet 2014 et Subir un comportement hostile dans le cadre du travail, DARES analyses, juin 2014.

86. Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

87. En 2020, il existait 34 955 employeurs dans la FPT (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer), environ 1 400 établissements publics de santé, des centaines de services départementaux et régionaux de l'État, de très nombreux établissements publics administratifs, l'ensemble ayant une taille et des moyens financiers très variables et le personnel étant lui-même de qualification très différente, avec des métiers multiples.

- L'existence de statuts particuliers (plusieurs centaines notamment dans la fonction publique d'État, compte tenu de la multiplicité des corps, au nombre aujourd'hui de 330) qui émiette les règles de gestion. Le rapport public du Conseil d'État de 2003 évoque « un labyrinthe de textes, de normes, de procédures » : il y voit, à juste titre, un risque de rigidité renforcée (la précision des textes n'est pas très favorable aux innovations de la gestion) et aussi un risque d'inégalité entre fonctionnaires, s'agissant par exemple des régimes indemnitaires ou des modes de recrutement. À l'inverse, l'on peut voir dans les mesures « catégorielles » accordées à tel ou tel corps une volonté de s'adapter à la diversité des situations. Le paradoxe est ainsi que la fonction publique est caractérisée à la fois par l'unité du droit et par sa dispersion ; la réalité, trop contrainte par un droit trop uniforme, se venge, au prix toutefois d'une extrême complexité des règles ;
- La disparité progressive des règles statutaires entre fonctions publiques, notamment entre la fonction publique d'État (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT) compte tenu de contextes de travail fondamentalement différents. Le caractère contingent de la GRH, méconnu lors des réformes statutaires de 1982-1983, a repris ainsi de la force, témoignant parallèlement de la relative plasticité des règles statutaires de base qui peuvent s'appliquer de manière très diverse.

3. Des fonctions publiques en réalité fort différentes

Les caractéristiques de la fonction publique d'État (FPE) et territoriale (FPT) ne sont pas identiques, en termes de métiers et de qualification : les métiers de la FPT sont certes plus divers, reflétant l'éventail des besoins de la population, des métiers sociaux ou médico-sociaux aux métiers traitant d'aménagement ou de transports. Toutefois, compte tenu du poids des fonctions techniques et d'entretien, plus des ¾ de la FPT relèvent de la catégorie C (20 % dans la FPE). De surcroît, la taille joue : sur les 34 955 employeurs de la FPT en 2020 (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer), 174 en ont moins de 5 emplois. Il est difficile de comparer une petite commune aux moyens dérisoires et à la GRH inexistante avec les grosses collectivités de plus de 5000 agents.

L'on est frappé alors de l'inadaptation manifeste d'une réglementation nationale uniforme aux moyens économiques, voire aux besoins de gestion quotidienne d'entités de taille très diverse. Ainsi, les petites collectivités ont, dans les années 2000 comme en 2014, peiné à assumer les revalorisations accordées aux catégories C. Elles ont davantage recours aux contractuels pour occuper des postes dont la vacance serait insupportable, soit qu'elles aient du mal à recruter, soit qu'elles aient davantage besoin de flexibilité (emplois à temps incomplet ou besoins ponctuels). Il est vrai que certaines dispositions leur donnent de la souplesse : ainsi, les collectivités votent le système de primes de leurs agents dans la limite de celui des fonctionnaires d'État occupant des fonctions équivalentes, ce qui signifie qu'elles peuvent décider d'un système moins avantageux.

L'originalité des collectivités réside surtout dans la proximité entre fonctionnaires et élus territoriaux, très présents dans leur collectivité pour laquelle ils ont préparé un projet politique. Les fonctionnaires gèrent, là comme ailleurs, les services publics, mais les choix des élus colorent nombre de politiques locales, sécurité, gestion des espaces publics, politique culturelle... La relation au politique pose, plus fréquemment que dans la fonction publique d'État, des questions déontologiques souvent mal résolues.

Après l'élaboration des lois statutaires de 1983-1984, plusieurs lois (essentiellement la loi Galland du 13 juillet 1987 et la loi Hoeffel du 27 décembre 1994) ont modifié, à la demande des élus, l'organisation et le fonctionnement de la FPT, qui garde des points communs avec la FPE, mais s'en distingue nettement, comme le montre le tableau ci-après :

Principales différences et ressemblances entre la Fonction publique d'État (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT)

	FPE	FPT
Commun	Application des dispositions du Titre I : principe de recrutement par concours, principe de carrière. De nombreuses dispositions d'application sont très voisines, avec des différences de détail sur le recours aux contractuels ou le droit disciplinaire. Nous verrons dans la partie 3 que les réformes engagées ont été très souvent parallèles, avec des adaptations : il en est ainsi par exemple pour la mise en place de l'entretien professionnel, les mesures relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ou les systèmes de primes, qui doivent être définis « dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'État », avec une exception (provisoire ?) pour la dernière réforme du système indemnitaire État, réservé pour l'instant aux fonctionnaires d'État.	
Conséquence de l'unité	Garantie de mobilité, par détachement, intégration directe, concours interne le cas échéant (faible mobilité entre les fonctions publiques).	
	Principe de parité des indemnités, mais en sens unique (les fonctionnaires territoriaux ne doivent pas avoir d'avantages supérieurs à ceux des fonctionnaires d'État occupant des fonctions équivalentes).	

	FPE	FPT
Texte statutaire applicable	Loi du 13 janvier 1984.	Loi du 26 janvier 1984.
Recrutement	Concours national ou déconcentré. La réussite au concours donne droit à un emploi, avec le plus souvent une période de « stage ». La nomination du lauréat dans un corps est dissociée de son affectation dans un emploi.	Concours organisé par le CNFPT pour les A +, sinon par les centres de gestion, établissements publics locaux gérés par les employeurs territoriaux. La réussite au concours permet l'inscription sur une liste d'aptitude, à charge ensuite pour la personne de chercher un employeur. Le recrutement par l'employeur se fait sur un emploi, et l'employeur, comme dans le secteur privé, rencontre et choisit.
Cadre de gestion	Corps ministériels nationaux (rarement interministériels).	Cadres d'emploi nationaux
Texte regissant le cadre de gestion	Statut particulier.	Statut particulier.
Configuration des cadres de gestion	Foisonnement historique, un effort important de rationalisation dans les années récentes (réduction du nombre de corps depuis 2005).	Une configuration rationnelle par filières et niveaux : il existe 52 cadres de gestion.
Territoire d'intervention	Le plus souvent ministère, parfois plus étroit (établissement public).	Toutes les collectivités qui ont le droit de recruter les personnes relevant du cadre d'emploi, sauf seuils démographiques.
Autorité de gestion (mesures générales et individuelles comme nomination, avancement, sanctions disciplinaires)	Ministre gestionnaire du corps ou autorité de l'établissement public. Décisions importantes, notamment imposante comparaison des mérites, prises au niveau où présence de CAP.	Autorité locale (Assemblée pour mesures générales, exécutif pour mesures individuelles, comme les promotions). Mesures avec comparaison des mérites : Centre de gestion pour communes ou EPCI de moins de 350 agents. (Contrôle de légalité)

	FPE	FPT
Définition du système de primes	Décret.	Délibération de la collectivité + fondement légal (texte), dans la limite des avantages versés aux titulaires des emplois correspondant de l'État.
Droit à créations d'emplois	Le Parlement (définition du plafond ministériel) sur proposition des ministres, sur proposition des responsables de programmes.	Délibération de la collectivité dans la mesure où elles ont droit au type d'emplois correspondant (seuils démographiques pour communes, OPHLM et EPCI, qui n'ont pas droit à tous les emplois).
Dialogue social fonctionnement des commissions administratives paritaires appelées à donner un avis sur les mesures individuelles ayant un impact sur la carrière	CAP élues par corps, se réunissant au niveau de l'administration centrale du ministère dès lors que le nombre de ressortissants du corps n'est pas suffisant au niveau local, ce qui est fréquent.	CAP élues par catégories.
Droit à mobilité	Droit du fonctionnaire (depuis la loi du 03/08/2009) sauf nécessité de service.	Droit du fonctionnaire (préavis de 3 mois).
Organisation de la mobilité	Au niveau national ou dans une circonscription particulière (Académie), avec des tableaux de mutation par corps à certaines dates pour les mutations de masse.	À l'initiative du fonctionnaire qui postule sur un emploi déclaré vacant par les autorités de gestion et qui est recruté sur son CV.
Emplois fonctionnels de direction (titulaires choisis par l'autorité politique, emplois occupés par détachement)	Réservés à des fonctions plutôt peu répandues (directeurs des services territoriaux de l'État et directeurs de certains établissements publics).	Relativement répandus (DG et DGA des collectivités au-dessus de 2000 habitants, parfois ouverts aux contractuels), une plus grande précarité à des moments clefs (après les élections et le renouvellement des élus).
Problématiques spécifiques de la fonction publique considérée	Décisions de gestion centralisées le plus souvent.	Gestion de proximité. Une fonction publique plus proche d'une FP d'emploi. Un pourcentage de contractuels traditionnellement important. Plaintes récurrentes des employeurs sur les lourdeurs statutaires et les décisions salariales prises sans l'aval des collectivités.
Droits sociaux	Retraites directement versées par le budget de l'État.	Un régime de retraite spécifique (CNRACL).

La principale spécificité de la FPT (la dissociation entre le concours et la procédure de recrutement dans une collectivité) valorise l'emploi tenu bien davantage que dans la FPE. Les fonctionnaires qui changent de collectivité sont également recrutés sur des emplois. Dans les deux cas, il existe une procédure de choix par l'employeur, alors que dans la FPE, la situation est plus variable : pour les cadres, il est fréquent que l'employeur donne son avis, mais l'affectation peut aussi être effectuée sans que l'employeur local soit consulté. Dans la FPT, la procédure perd de son anonymat et ressemble davantage au « contrat implicite » évoqué parfois pour décrire les liens entre un salarié et une organisation. Grâce au système de la liste d'aptitude, la FPT parvient à concilier fonction publique de carrière et fonction publique d'emploi.

La seconde spécificité réside dans les modalités de gestion de proximité. Les collectivités créent librement des emplois dans la mesure où elles peuvent les financer, avec quelques restrictions liées à leur taille. Pour les petites collectivités de moins de 350 agents, des centres de gestion⁸⁸ assurent les actes de gestion (notamment les promotions et avancements), en les faisant bénéficier d'un accompagnement professionnel dans le domaine de la GRH. Les autres collectivités décident librement de l'avancement des agents qui répondent aux conditions statutaires. Cette organisation n'a pas de conséquences que juridiques : les personnes qui décident de la carrière d'un agent le connaissent et la portée de l'avis donné par le cadre de proximité est forte.

Certains responsables syndicaux de la FPE soulignent le danger alors d'un renforcement de l'arbitraire ou d'une forme de gestion paternaliste, effectivement inhérente à toute gestion de proximité. La Cour des comptes considère quant à elle, dans ses rapports publics sur les finances locales⁸⁹, que cette gestion de proximité conduit à des dérives :

- Dérive dans les dépenses de personnel, notamment par absence de mutualisation entre les ressources humaines des communes et des EPCI, mais aussi par faiblesse des préoccupations de bonne gestion,
- Dérive dans les promotions, le temps de travail, les systèmes indemnitaires, les décisions ne respectant pas parfois la légalité.

Les finances publiques locales, Cour des comptes, synthèse du rapport public 2014 (extraits)

Les contrôles des chambres régionales des comptes que cette croissance non maîtrisée de la masse salariale des services communaux et intercommunaux trouve son origine dans l'évolution des effectifs, mais aussi dans les politiques de rémunération (revalorisation des systèmes indemnitaires, rythme rapide d'avancement et de promotion, temps annuel de travail inférieur à la durée légale).

Le cas de la FPH, non évoqué en détail ici, peut être rapproché des modes de gestion de la FPT : comme les collectivités territoriales, les établissements publics de santé ont la maîtrise de leurs effectifs, de leur recrutement et de la carrière de leurs agents, à l'exception toutefois du personnel de direction et du personnel médical, géré selon des règles nationales. Pour autant, leurs ressources financières constituent une forte contrainte dont ils sont moins maîtres que ne le sont les collectivités, au moins les moyennes et les grosses.

De même, compte tenu de l'effet taille et de l'autonomie qui leur est reconnue, certains établissements publics de l'État pratiquent une GRH proche de celle de la fonction publique hospitalière, souvent budgétairement contrainte, mais marquées aussi par une proximité de gestion que les services traditionnels de l'État connaissent rarement.

4. La GRH territoriale, une référence pour la Fonction publique d'État ?

Depuis longtemps, les « modernisateurs » de la FPE font référence au modèle de gestion de la fonction publique territoriale : meilleure valorisation des emplois occupés (comme mentionné ci-dessus, la volonté de valoriser l'emploi a inspiré nombre de réformes décidées dans les années 2000, notamment celle du recrutement et de l'évaluation), organisation plus rationnelle des cadres de gestion (le nombre des cadres d'emploi dans la FPT est plus restreint que le nombre de corps dans la FPE, avec un territoire d'intervention large, qui s'étend à l'ensemble des collectivités, tandis que dans la plupart des corps sont ministériels dans la FPE), gestion de proximité enfin, même si chacun voit bien les avantages et les inconvénients qui peuvent en résulter.

Sur ce dernier point, le rapport Pêcheur sur la fonction publique remis en 2013 au Premier ministre, à sa demande, préconisait une autre répartition des responsabilités de GRH dans la fonction publique d'État, proche de celle déjà recommandée en 2003 par le rapport public du Conseil d'État, donnant aux chefs de service déconcentrés et aux responsables opérationnels davantage de pouvoirs, ce qui la rapprocherait des pratiques de la FPT.

88. Les centres de gestion sont des établissements publics gérés par les élus territoriaux qui mutualisent la gestion du personnel des petites collectivités.

89. Voir ainsi « Les finances publiques locales », rapport public, octobre 2014.

Extrait du rapport Pêcheur : la reprise de l'analyse du Conseil d'État de 2003 sur la déconcentration

Le rapport du Conseil d'État de 2003 soulignait que « La logique voudrait, s'agissant de l'État, que les responsables opérationnels des services, en premier lieu les chefs de services déconcentrés, aient la pleine gestion du plus grand nombre de leurs agents, les ministres ayant la responsabilité de la répartition territoriale de leurs moyens et de la définition de la politique du personnel qu'ils entendent voir appliquer dans leur département ministériel, tandis que relèverait de l'échelon interministériel uniquement ce qui touche à la cohérence d'ensemble de la politique générale de la fonction publique ».

Le rapport mentionne les obstacles juridiques qui doivent être dominés⁹⁰ tout en notant qu'il existe des solutions alternatives. Il relève surtout que la question n'est pas seulement juridique : la concentration des décisions relève d'une culture très ancienne de l'administration française, qui repose sur l'obéissance et le contrôle, culture que les cadres supérieurs de l'État ont pleinement épousée. L'État s'avère peu capable (peu désireux ?) de reconnaître des marges d'autonomie à ses services et aux établissements publics et de leur fixer des objectifs à atteindre sans s'immiscer dans tous les détails de leur gestion.

C'est cette culture qui doit être remplacée par une autre, davantage fondée sur la responsabilité. La GRH n'est en effet pas de même nature si les décisions sont centralisées (l'application des textes y prend une grande importance, les personnes sont vues davantage comme interchangeables) ou relève d'un responsable local qui les intègre à un management d'ensemble et les ajuste aux individus.

Enfin, le rapport Pêcheur prône également la réduction du nombre de corps de la FPE ainsi que la multiplication de corps interministériels, voire commun aux trois fonctions publiques, ce qui permettrait d'offrir aux agents des carrières plus ouvertes dans un périmètre plus large, tirant ainsi mieux partie d'une notion d'unité de la fonction publique, devenue aujourd'hui en partie théorique faute de règles facilitant la mobilité.

Plus récemment, en 2017, le Comité Action Publique 2022 a été chargé par le Premier-ministre de formuler des propositions afin de réduire les freins à l'évolution concertée des trois fonctions publiques. En janvier 2018, une première version de rapport a été livrée. À la suite de cette publication, son contenu a fait débat entre ses auteurs et les acteurs de terrain de la FPT qui n'étaient pas été représentés au comité. En témoignent les propos suivants.

90. Les obstacles juridiques, formalisés dans un avis du Conseil d'État du 7 juin 1980 selon lequel, pour que le principe d'égalité entre les agents « promouvables » soit respecté, les actes impliquant une appréciation des mérites (avancements et promotions) ne peuvent être déconcentrés lorsque l'effectif du corps au niveau local est inférieur à 50 agents. De tels actes de gestion, qui requièrent de plus l'avis préalable d'une commission administrative paritaire (CAP) ne sont donc quasiment jamais délégués, sauf pour des corps à effectifs très nombreux (c'est le cas à l'Éducation nationale où le recteur a reçu délégation pour la plupart des personnels enseignants et administratifs).

Le programme Action publique 2022 réglera-t-il les difficultés de la FPT ? (extraits de la table ronde du 23 janvier 2018, organisée par la revue La gazette des communes) ¹

Le 23 janvier, des cadres territoriaux ont interpellé, sans détour et avant les annonces concernant le projet d'un « nouveau contrat social » pour les agents, la coprésidente du comité Action publique 2022 (CAP 22), Véronique Bédague-Hamilius, et la députée (LREM) Cendra Motin. La rencontre de deux univers. [...]

Quelles sont les marges de manœuvre qu'Action publique 2022 pourrait ouvrir aux managers territoriaux ?

Cendra Motin : J'aimerais vous interroger, vous, territoriaux : pourquoi le statut ne permet-il pas d'attirer des talents ?

Johan Theuret — Président de l'ANDRHGCT [Association Nationale des DRH des Grandes Collectivités Territoriales] : Les difficultés de recrutement ne sont pas le cœur de la problématique. Les leviers d'assouplissement résident, d'une part, dans la simplification du statut : la gestion administrative, particulièrement chronophage, prend le dessus sur la gestion des compétences — 60 % du temps du DRH en collectivité est accaparé par de la gestion pure ! Le mécanisme de rémunération est ultracomplexe et le déroulement de carrière, compliqué. D'autre part, il faut faire évoluer notre culture managériale, figée par une organisation trop bureaucratique et hiérarchisée. Si l'on éprouve des difficultés à recruter, notamment au sein des jeunes générations, c'est justement parce qu'elles ne se retrouvent pas dans cette culture.

Véronique Bédague-Hamilius : À ce stade, nous n'avons pas toutes les réponses. À titre personnel, lorsque je travaillais à la ville de Paris, je n'ai jamais eu de problèmes de recrutement...

Fabien Tastet [DSI d'une Communauté de communes] : La mutualisation est une source de souplesse et de productivité pour les collectivités. Elle fonctionne entre les communes et les intercommunalités. En revanche, entre les autres entités du groupe territorial, on constate encore des doublons. Les personnels de nombreuses structures interviennent sur des champs identiques. Pourquoi ne pas avancer l'idée d'une entité juridique nouvelle liée au « groupe territorial », dans le respect des règles de déontologie ? Une sorte de GIE public... Et quitte à bousculer un peu les choses, pourquoi ne pas réduire les doublons entre les services déconcentrés de l'État et ceux des collectivités à l'échelle départementale et régionale ? Le système est devenu illisible et mène à des incongruités, comme des « prêts » de territoriaux aux services déconcentrés de l'État pour aller défendre les dossiers à Paris. L'AATF [Association des Administrateurs Territoriaux de France] a chiffré à 500 000 le nombre de personnels des services de l'État qui pourraient être ainsi transférés, avec fusion des administrations concernées.

V. B.-H. : Cela fait effectivement partie des pistes que nous explorons. [...] L'administration d'État n'est pas allée au bout de la décentralisation. L'État a maintenu des services, parfois sous-dotés. Il doit s'interroger sur une redéfinition de ses services et aller jusqu'au bout de la loi « Notre ». Ce travail doit être mené avec les collectivités.

Le management territorial est-il défaillant et comment le moderniser ?

J. T. : Pendant des années, on a légitimé une organisation bureaucratique qui tue toute initiative, déresponsabilise et démotive les agents. Beaucoup de cadres sont devenus managers par avancement de grade ou par promotion interne. On paye une insuffisance de formation et d'accompagnement au management. Tout cela nuit à l'attractivité de la fonction publique auprès des jeunes générations. Il faut très vite insuffler une nouvelle dynamique.

C. M. : Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance concerne aussi les fonctionnaires. Il s'agit de leur autonomie et de leur protection. Nous avons prévu une formation des managers dans la conduite du changement, inscrite dans ce projet. On ne décrète pas un nouvel état d'esprit, on l'accompagne !

S. P. : Le jugement est sévère : le management a évolué et il n'est plus aussi vertical. La société numérique a largement changé les choses. Mais la verticalité reste une nécessité, en raison du contrôle qui est exercé sur les décisions publiques.

V. B.-H. : Il faudrait en effet revoir les différents modes de contrôle et de sanction. Les gestionnaires publics sont surcontrôlés. Le message de ce type d'écosystème (cour de discipline budgétaire, trésorerie, etc.) ne pousse pas à l'initiative. Si l'on veut responsabiliser les agents, il faut le faire progresser !

Le management devra évoluer, ne serait-ce qu'en raison du développement du travail nomade, qui appelle un management par la confiance, dans le privé comme dans le public.

Stéphane Pintre — Président du SNDGT [Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales] : C'est beaucoup plus compliqué dans une collectivité, notamment en raison des élus qui doivent être rassurés juridiquement et politiquement. Le phénomène va s'accroître avec la fin du cumul des mandats.

1. <https://www.lagazettedescommunes.com/550742/le-programme-action-publique-2022-reglera-t-il-les-difficultes/>

Notions clefs

Notions	Définitions
Citoyenneté européenne	Les statuts particuliers (voir chapitre 2.1) définissent les missions des corps et des cadres d'emploi, leur mode de recrutement, leur organisation et la progression de carrière prévue. Ces statuts, définis par décret, sont toujours nationaux.
Mesures catégorielles	La Direction générale de l'administration et de la fonction publique peut définir des mesures de revalorisation générale de la valeur du point d'indice. Il peut aussi réserver de telles mesures à une catégorie ou à un corps spécifique, en modifiant son échelonnement indiciaire (allongement de la carrière, revalorisation de l'indice de tel grade...). On évoque alors des mesures catégorielles, décidées pour des raisons diverses (revalorisation d'un métier, amélioration de son attractivité, prise en compte des durées de carrière...).
Cadres d'emploi	Pour la fonction publique territoriale, les cadres d'emploi sont l'équivalent des corps pour la fonction publique d'État, c'est-à-dire des cadres de gestion qui accueillent les personnes qui ont réussi à un même concours. Cependant, leur nombre est plus réduit (un peu plus de 50) et, tandis que le corps est « géré » nationalement dans la fonction publique d'État, les personnes qui relèvent d'un cadre d'emploi sont gérées localement par la collectivité employeur ou le Centre de gestion local.
Liste d'aptitude	Dans la fonction publique territoriale, les personnes qui ont réussi un concours sont inscrites sur une liste d'aptitude, à charge pour elles, dans un certain délai (3 ans), de trouver une collectivité employeur, faute de quoi elles perdent le bénéfice du concours.
Gestion de proximité	Se dit d'une gestion du personnel où les décisions (recrutements, avancements, discipline) sont prises par des responsables qui travaillent avec l'agent et le connaissent.

À retenir : L'essentiel

Au niveau national, le ministère en charge de la fonction publique a la charge de préparer les textes statutaires (y compris les statuts particuliers des corps et cadres d'emploi) qui s'appliqueront aux trois fonctions publiques. Il pilote également le dialogue social au niveau national et détermine la grille indiciaire et la valeur du point d'indice applicable aux trois fonctions publiques. Il tente, depuis une dizaine d'années, de devenir le ministère en charge de la GRH publique autant que celui des statuts. Les ministres gèrent les personnels qui leur sont affectés, avec un pouvoir d'influence sur le droit applicable, mais sans avoir compétence, à leur niveau, pour le modifier. L'unité du droit entre fonctions publiques existe depuis la décentralisation, avec l'adoption du statut général en 1983 — 1984. Cependant, l'on constate que les règles de gestion se sont progressivement différenciées, notamment sur deux points : la dissociation entre la réussite au concours et l'affectation sur un emploi permet aux collectivités territoriales de choisir leurs collaborateurs et de les recruter sur un emploi, comme elles le font aussi dans le cadre de la gestion des mobilités entre collectivités. Par ailleurs, elles exercent une gestion de proximité, définissant le nombre d'emplois qui leur est nécessaire et décidant (sauf pour les petites) des avancements et affectations du personnel dans la limite des moyens qu'elles souhaitent y consacrer. Si certaines autorités publiques (telle la Cour des comptes) mettent l'accent sur les dérives auxquelles cette liberté peut conduire, les experts qui réfléchissent à l'avenir de la fonction publique d'État considèrent que la responsabilisation des cadres de proximité est préférable à une gestion dépersonnalisée et lointaine : ils prônent une déconcentration de la GRH d'État ainsi qu'une ouverture entre fonctions publiques pour élargir les perspectives professionnelles des agents.